

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha

Resolución de 30/09/2026, de la Presidencia de la Cámara de Cuentas, por la que se acuerda dar publicidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha al informe definitivo de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas y OCEX autonómicos sobre el establecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios [2026/7152]

En virtud de las competencias que me atribuye el artículo 24 de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha,

Acuerdo:

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20.1 de la citada Ley, en el que se establece la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de los informes de fiscalización, junto con las alegaciones y manifestaciones efectuadas por el representante del sujeto fiscalizado.

Y, en consecuencia, que se dé publicidad al informe definitivo de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas y OCEX autonómicos sobre el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones en los municipios.

Toledo, 30 de septiembre de 2026

El Presidente de la Cámara
de Cuentas de Castilla-La Mancha
FERNANDO ANDÚJAR HERNÁNDEZ

Informe

Informe definitivo de fiscalización
conjunta con el Tribunal de Cuentas y
OCEX autonómicos sobre el
establecimiento de Zonas de Bajas
Emisiones en los municipios



Cámara de Cuentas
Castilla-La Mancha

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	8
1.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR.....	8
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN.....	9
1.3. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN.....	11
1.3.1. Ámbito objetivo.	11
1.3.2. Ámbito subjetivo.	12
1.3.3. Ámbito temporal.	12
1.4. LIMITACIONES AL ALCANCE.	13
1.5. TIPO DE FISCALIZACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES.	13
1.6. RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES.	15
1.7. RESPONSABILIDAD DE LA CÁMARA DE CUENTAS.	16
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	17
2.1. CONCLUSIÓN GENERAL.....	17
2.2. SOBRE EL ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA E IMPLANTACIÓN DE LAS ZBE, A 31 DE MARZO DE 2025.....	17
2.3. SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA ZBE EN GUADALAJARA A 31 DE MARZO DE 2025. .	18
2.3.1. Sobre la planificación y diagnóstico.....	18
2.3.2. Sobre la definición de objetivos.....	19
2.3.3. Sobre los mecanismos empleados para el establecimiento de la ZBE: Contrataciones y otros medios.	19
2.3.4. Sobre la definición de la ZBE.	20
2.3.5. Sobre el diseño normativo.	20
2.3.6. Sobre el diseño técnico.....	22
2.3.7. Sobre la Comunicación del establecimiento de las ZBE y la transparencia y publicidad.	22
2.3.8. Sobre la puesta en funcionamiento y la señalización.....	22
2.3.9. Sobre la evaluación de resultados de la ZBE.	23
2.4. SOBRE LOS MUNICIPIOS SIN ZBE A 31 DE MARZO DE 2025.....	23
2.4.1. Sobre las razones alegadas para la no implantación.	23
2.4.2. Sobre las medidas complementarias-de reducción de emisiones al margen de la ZBE.	23
2.4.3. Sobre las subvenciones recibidas y la gestión de fondos públicos.....	24
2.4.4. Sobre la contratación vinculada al establecimiento de la ZBE.	24
2.4.5. Sobre la medición y evaluación del aire.....	25
2.4.6. Sobre la situación de la elaboración de los proyectos técnicos de ZBE: Cuenca	25
3. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN	27

	2
3.1. SITUACIÓN DE LAS ZBE EN LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 50.000	
HABITANTES.	27
3.1.1. Municipios con ZBE.....	28
3.1.1.1. Planificación y diagnóstico.	29
3.1.1.2. Definición de objetivos.	32
3.1.1.3. Mecanismos empleados para el establecimiento de la ZBE:	
Contrataciones, financiación y otros medios.....	34
3.1.1.4. Definición de la ZBE.....	38
3.1.1.5. Diseño Normativo.	39
3.1.1.6. Diseño técnico.	42
3.1.1.7. Comunicación del establecimiento de las ZBE.	49
3.1.1.8. Transparencia y publicidad.	50
3.1.1.9. Puesta en funcionamiento y señalización de la ZBE.	51
3.1.1.10. Evaluación de resultados de la ZBE.	53
3.1.2. Municipios sin ZBE.	55
3.1.2.1. Razones alegadas para la no implantación.....	56
3.1.2.2. Actuaciones complementarias de reducción de emisiones no sustitutivas	
de la ZBE.	58
3.1.2.3. Subvenciones recibidas y riesgos en la gestión de fondos públicos.	59
3.1.2.4. Contratación vinculada al establecimiento de la ZBE.....	60
3.1.2.5. Medición y evaluación de la calidad del aire.	61
3.1.2.6. Situación de la elaboración de los proyectos técnicos de ZBE a 31 de	
marzo de 2025.....	65
4. HECHOS POSTERIORES.....	72
4.1. ALBACETE.	72
4.2. CIUDAD REAL.	73
4.3. CUENCA.	74
4.4. GUADALAJARA.....	75
4.5. TALAVERA DE LA REINA.	76
4.6. TOLEDO.....	76
5. ANEXOS.....	79
ANEXO I. MARCO NORMATIVO.....	80
ANEXO II. CONTRATACIONES PARA ESTABLECIMIENTO DE ZBE.	84
ANEXO III. SUBVENCIONES A LAS EELL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ZBE	89
ANEXO IV. EVOLUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN LAS EELL OBLIGADAS AL	
ESTABLECIMIENTO DE ZBE.....	94
6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES	97
6.1. ALEGACIONES FORMULADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	98
6.2. ALEGACIONES FORMULADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO.....	118
6.3. TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES.	119



	3
6.3.1. Ayuntamiento de Ciudad Real	119
6.3.2. Ayuntamiento de Toledo.....	121



ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Municipios con PMUS aprobado y ZBE implantada..... 28



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Municipios con población superior a 50.000 habitantes a 1 de enero de 2023..... 12

Gráfico 2 Secuencia para la definición y establecimiento de una ZBE 29

Gráfico 3. Análisis del parque vehicular 32

Gráfico 4 Objetivos y mejoras del Proyecto Técnico del Ayuntamiento de Guadalajara..... 33

Gráfico 5. Distribución de la contratación por categorías..... 35

Gráfico 6. Subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Guadalajara para la implantación de ZBE, por Administración concedente. 38

Gráfico 7 Fases del procedimiento para la elaboración de la normativa ZBE 41

Gráfico 8. Señalización ZBE..... 52

Gráfico 9. Evolución de los contaminantes en Guadalajara tras la implantación de la ZBE 54

Gráfico 10. Razones alegadas para la no implantación clasificadas por municipios. 57

Gráfico 11. Razones alegadas para la no implantación clasificadas por tipología. 58

Gráfico 12. Medidas adoptadas por los Ayuntamientos sin ZBE 59

SIGLAS Y ABREVIATURAS*

CA	Comunidad Autónoma
CCCLM	Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha
CO	Monóxido de carbono
CO ₂	Dióxido de carbono
db	Decibelio
DDTT	Directrices Técnicas
DGT	Dirección General de Tráfico
EELL	Entidades Locales
FAQs	Frequently Asked Questions, (Preguntas Frecuentes)
GEI	Gases efecto invernadero
ISSAI-ES	Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a España
IVA	Impuesto sobre el valor añadido
km	Kilometro
km ²	Kilómetros cuadrados
m	Metro
µg/m ³	Microgramos por metro cúbico
M€	Millones de euros
m ²	Metro cuadrado
MITECO	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
NIA-ES-	Normas internacionales de auditoría adaptadas al sector público
SP	Español
NO	Óxido Nítrico
NO ₂	Dióxido de Nitrógeno.
Núm.	Número
O ₃	Ozono troposférico
OCEX	Órganos de Control Externo
OMS	Organización Mundial de la Salud
PAF	Programa anual de fiscalizaciones
PIMA-CC	Plan de Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático
PLACSP	Plataforma de Contratación del Sector Público
PM ₁₀	Materia Particulada con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros
PM _{2,5}	Materia Particulada con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2,5 micrómetros
PMUS	Plan de Movilidad Urbana Sostenible
PNCCA	Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica
PNIEC	Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
PRTR	Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
RRSS	Redes Sociales



SO₂	Dióxido de Azufre
Tcu	Tribunal de Cuentas
TMA	Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
UE	Unión Europea
ZBE	Zonas de Bajas Emisiones

* Las siglas correspondientes a la normativa utilizada se encuentran contempladas en el Marco Normativo incluido en el **Anexo I** de este Informe.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Iniciativa del procedimiento fiscalizador.

El artículo 13 de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha (LCCCLM), establece que ésta elaborará y aprobará un programa anual de fiscalización (PAF), en el que se incluirán las actuaciones a desarrollar durante el año, de cuya ejecución pueda derivarse un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha.

Así mismo, la exposición de motivos de la citada LCCCLM, determina que se crea la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha (CCCLM) con un régimen competencial y organizativo que, además de atender al objetivo axial propio de cualquier órgano de control externo de la actividad económica, financiera y contable del sector público, permita incorporar al mismo perspectivas que contribuyan a enriquecer el resultado de su actividad, añadiendo competencias y enfoques de interés tanto para las propias entidades del sector público sujetas al control como para las Cortes de Castilla-La Mancha a cuya función de control sirve y bajo cuya dependencia actúa, y, en definitiva, para la sociedad de Castilla-La Mancha en su conjunto. Para ello, además de velar por la satisfacción de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, en lo referido a la actividad económica, financiera y contable del sector público regional, se atribuyen a dicho órgano funciones que, relacionadas con el control de esta actividad, abundan en la atención de perspectivas de especial importancia y demanda ciudadana, tales como las relativas a la garantía de la integridad y la transparencia en la gestión de los recursos públicos o la valoración de los resultados de dicha gestión en ámbitos sectoriales como la igualdad de género o la sostenibilidad ambiental.

El artículo 43 del mencionado texto legal establece que la CCCLM fomentará la coordinación de su labor con la del Tribunal de Cuentas (TCu), con el objetivo de optimizar la eficacia y eficiencia en la gestión, evitando la duplicidad de las actividades de fiscalización. En este sentido, promoverá los mecanismos necesarios para garantizar la colaboración entre ambas instituciones, con el fin de trabajar conjuntamente en las tareas de control y en la mejora continua de los procedimientos y técnicas de fiscalización.

En aplicación de las referidas previsiones legales, en el PAF para el año 2024, aprobado por la persona titular de su presidencia con fecha 11 de marzo de ese año, se incluye como actuación en coordinación con el TCu y otros Órganos de Control Externo (OCEX), la *"Fiscalización del estado de implantación de las ZBE por los municipios de más de cincuenta mil habitantes, según las previsiones del artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo de cambio climático y transición energética"*,

fruto del acuerdo adoptado el 20 de noviembre de 2023 en la Comisión de Coordinación en el ámbito local.

Esta fiscalización forma parte de las actuaciones conjuntas que, de manera periódica y como práctica consolidada, dichos organismos vienen llevando a cabo, con el objetivo de mostrar una visión global de la materia analizada en el conjunto del territorio nacional, justificándose, en concreto, en el interés compartido de continuar la línea ya iniciada de fiscalización en materia de sostenibilidad medioambiental, tal y como se expresó en la indicada reunión de la Comisión de Coordinación.

La planificación del informe relativo a la presente actuación fiscalizadora se realizó de conformidad con las directrices y criterios que se consensuaron de manera conjunta por el TCu y los OCEX.

Al objeto de iniciar la referida actuación fiscalizadora, se elaboraron las directrices técnicas (DDTT), tomando como referencia los acuerdos adoptados al efecto hasta la fecha por el TCu y los OCEX autonómicos que participan en la presente fiscalización coordinada. Dichas directrices fueron aprobadas mediante resolución de la presidencia en fecha 30 de abril de 2025, posteriormente modificadas, y aprobadas mediante resolución de fecha 10 de julio de 2025.

1.2. Justificación de la actuación.

Las razones que justifican la realización de esta actuación fiscalizadora son fundamentalmente de carácter social y jurídico:

En primer lugar, existe una creciente preocupación por los problemas ambientales y de salud pública asociados a la contaminación. El tráfico rodado, como principal emisor de contaminantes contribuye significativamente al deterioro de la calidad del aire en zonas urbanas con graves repercusiones para la salud humana, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este contexto, resulta fundamental que las instituciones públicas incorporen la sostenibilidad ambiental en sus acciones y regulaciones.

Así mismo, en el ámbito internacional, acuerdos como el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015) establecieron metas globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mientras que, en Europa, la Directiva 2008/50/CE sobre calidad del aire, la Estrategia europea de movilidad de bajas emisiones (2017), y el Pacto Verde Europeo (2019) destacaron el papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. Así, éstas deben promover el uso de energías y vehículos alternativos, fomentar la movilidad activa, mejorar el transporte público y adoptar medidas sostenibles para reducir la congestión y la contaminación, impulsando una planificación urbana más sostenible.

Bajo este contexto, España ya adaptó en 2021 estas directrices internacionales con la aprobación de Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición

Energética (LCCTE), que exige a los municipios con más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares, así como a aquellos municipios de más de 20.000 habitantes con altos niveles de contaminación, la obligación de implementar las Zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023, al objeto de reducir las emisiones de GEI y mejorar la calidad del aire.

Para ello, en 2022 se aprobó el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las ZBE con objeto de regular los requisitos mínimos que deben satisfacer las ZBE que se establezcan. Este real decreto tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1. 23ª de la Constitución Española (CE), a excepción de los artículos 5.2, 10.2, disposición adicional primera apartado segundo y disposición final tercera, que se dictan al amparo del artículo 149.1. 21ª de la misma norma, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre tráfico y circulación de vehículos a motor.

Desde el punto de vista jurídico, además de las normas citadas, España cuenta con un marco legal que otorga a los municipios las competencias necesarias para implementar ZBE y otras medidas orientadas a la mejora de la calidad del aire:

Por una parte, el artículo 16.4 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera permite a las Entidades Locales (EELL) adoptar restricciones totales o parciales al tráfico, incluyendo limitaciones por matrículas, horarios o zonas específicas basadas en criterios medioambientales. De manera complementaria, el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, establece que los Planes de Acción a corto plazo pueden incorporar medidas para controlar actividades que contribuyan significativamente al riesgo de superar los valores límite de calidad del aire, como la restricción de vehículos de motor, la regulación de obras de construcción o la mejora de la calefacción doméstica, especialmente para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Estos planes deben ser elaborados y modificados garantizando la participación pública, en los términos previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial refuerza estas competencias al facultar a los municipios para restringir el acceso de vehículos contaminantes en vías urbanas específicas, alineándose con los Planes de Seguridad Vial. Además, instrumentos de planificación como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA)

establecen metas claras para reducir las emisiones de GEI y promover la movilidad sostenible.

En consecuencia, el conjunto de estas normativas y planes establece un marco integral y coherente que posibilita la adecuada incorporación de las ZBE en las políticas urbanas, asegurando la plena correspondencia entre los objetivos de ámbito local y las metas nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático.

Del mismo modo, los planes y programas formulados por las EELL pueden articularse en coordinación con los instrumentos de planificación autonómica, dado que las Comunidades Autónomas están obligadas a aprobar y desarrollar medidas orientadas a la mejora de la calidad del aire y a garantizar el cumplimiento de los valores y objetivos establecidos, especialmente en aquellas áreas en las que se superen los niveles permitidos de contaminantes.

De hecho, las EELL son determinantes para la implantación de la ZBE en el municipio, ya que son las competentes en las políticas climáticas en el ámbito urbano.

1.3. Alcance de la fiscalización.

El Alcance de la fiscalización viene delimitado por tres ámbitos:

1.3.1. Ámbito objetivo.

El ámbito objetivo comprende la regulación y el establecimiento de las ZBE por las EELL. A estos efectos, se entiende por ZBE el área de carácter continuo, delimitada por la Administración competente dentro de su territorio, en la que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de GEI, de conformidad con la clasificación de los vehículos en función de su potencial contaminante, según lo previsto en la normativa vigente en materia de tráfico y vehículos.

La labor fiscalizadora ha tenido por objeto el análisis del establecimiento de las ZBE y el examen detallado de los proyectos relativos a su implantación por parte de las entidades comprendidas en el ámbito subjetivo, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.

En particular, se ha procedido a la comprobación del grado de observancia por parte de dichas entidades de las obligaciones establecidas en la LCCTE, así como a la evaluación del contenido de los planes de establecimiento de las ZBE en función de los requisitos y criterios previstos en el Real Decreto 1052/2022, y en las Directrices para la creación de ZBE aprobadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Así mismo se ha analizado si los mecanismos de control establecidos permiten verificar el cumplimiento de los objetivos en cuanto a la reducción de emisiones, calidad del aire y otros indicadores de sostenibilidad.

En el [Anexo I](#) se detalla el marco jurídico que se ha tenido en cuenta en la fiscalización.

1.3.2. **Ámbito subjetivo.**

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por los municipios de población superior a 50.000 habitantes a fecha 1 de enero de 2023 que, en Castilla-La Mancha, son: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina. A continuación, se relacionan dichos municipios con su población en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Municipios con población superior a 50.000 habitantes a 1 de enero de 2023



Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2023

1.3.3. **Ámbito temporal.**

Por lo que respecta al ámbito temporal de la fiscalización, este se extiende desde el 1 de enero de 2022, fecha a partir de la cual pudieron iniciarse determinadas actuaciones, hasta el 31 de marzo de 2025, plazo fijado por el TCu como fecha límite a los efectos de la agregación y tratamiento de la información correspondiente al conjunto de los OCEX participantes en la presente actuación fiscalizadora. Sin perjuicio del examen de actuaciones llevadas a cabo en momentos anteriores o posteriores en la medida que se considere oportuno para

el mejor cumplimiento de los objetivos de la fiscalización, de conformidad con las normas internacionales de auditoría adaptadas al sector público español (NIA-ES-SP 1710) y la guía práctica de fiscalización de los órganos de control externo (GPF-OCEX) 1560.

1.4. Limitaciones al alcance.

El trabajo de obtención de evidencia se ha llevado a cabo, fundamentalmente, mediante el análisis de los cuestionarios remitidos a las EELL comprendidas en el ámbito de la fiscalización y la documentación complementaria aportada por estas. En términos generales, las entidades fiscalizadas han atendido adecuadamente los requerimientos del órgano de control, facilitando la información, documentación y aclaraciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos. Asimismo, se ha recurrido a fuentes externas para la verificación, contraste y ampliación de la información proporcionada por las entidades.

Durante la ejecución de los trabajos se constató que determinadas respuestas facilitadas por el Ayuntamiento de Cuenca no pudieron ser consideradas válidamente acreditadas, al no encontrarse suficientemente respaldadas por la documentación remitida o resultar incompatibles con otras fuentes de información contrastadas. Esta circunstancia ha limitado la obtención de evidencia suficiente y adecuada respecto de determinados aspectos incluidos en el ámbito de la fiscalización.

Si bien las diferencias observadas entre los municipios en cuanto al grado de implantación de las ZBE forman parte de los resultados de la fiscalización, la ausencia de sistemas de control y monitorización en funcionamiento en determinados municipios ha limitado la obtención de evidencia homogénea y suficiente para evaluar su eficacia material de forma comparable en todos los casos. Esta circunstancia debe ser tomada en cuenta al interpretar las conclusiones alcanzadas.

1.5. Tipo de fiscalización y objetivos generales.

La actuación fiscalizadora tiene el carácter de coordinada, horizontal de cumplimiento, cuya finalidad ha sido la de verificar la observancia de la normativa que exige el establecimiento de las ZBE.

También es operativa, en la medida en que se han analizado los procedimientos aprobados por los municipios para el establecimiento de las ZBE, así como los mecanismos de control establecidos que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de reducción de emisiones, calidad del aire y otros indicadores de sostenibilidad.

El trabajo abarca la revisión del estado de implantación de las ZBE en los seis municipios obligados de Castilla-La Mancha y su adecuación a los requisitos

mínimos establecidos en la LCCTE y en el Real Decreto 1052/2022, así como el análisis de la operatividad real de las medidas y de la existencia de sistemas de control, monitorización y seguimiento.

La fiscalización ha incluido la revisión de ordenanzas, proyectos técnicos, documentación municipal, información de sistemas de control y datos aportados por las entidades, así como otras fuentes externas, tales como la Base Nacional de Subvenciones (BNDS), Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), Plataforma de Rendición de Cuentas de las EELL (PREL), Boletines Oficiales de las provincias (BOP) y portales de transparencia y páginas web de las entidades fiscalizadas, entre otras.

Siguiendo las líneas básicas acordadas por el TCu y resto de los OCEX que participan en la presente fiscalización, se han establecido dos tipos de objetivos: de carácter general y de carácter específico.

Los de carácter general han sido los siguientes:

1. Verificar el establecimiento de ZBE en los municipios, de acuerdo con lo establecido en la LCCTE y el Real Decreto 1052/2022, por el que se regulan las ZBE.
2. Determinar los mecanismos empleados por los municipios para el establecimiento de las ZBE.
3. Comprobar si las ZBE implantadas se ajustan a lo establecido en el citado Real Decreto 1052/2022.
4. Cuantificar los recursos destinados a la implantación y mantenimiento de las ZBE, así como los recursos obtenidos para su financiación.
5. Determinar si se han definido procedimientos y sistemas para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos con la implantación de las ZBE.
6. Analizar si las medidas adoptadas en las ZBE están contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y, en concreto, las emisiones más relacionadas con el tráfico rodado.

Por otra parte, la existencia de municipios en el ámbito de la Comunidad Autónoma (CA) que no habían implantado ZBE a 31 de marzo de 2025, llevó a concretar objetivos específicos complementarios:

1. Verificar el estado en que se encuentra el proceso de establecimiento de ZBE en los municipios.
2. Analizar el contenido de los proyectos de ZBE elaborados que se encuentren en tramitación.

15

3. Determinar los recursos económicos empleados en los planes o proyectos en curso para el establecimiento de ZBE, así como los recursos obtenidos para su financiación.
4. Asimismo, se verificará el riesgo de incumplimiento de las condiciones y plazos de las ayudas recibidas por los municipios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (TMA) con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) así como de los procedentes de otras administraciones públicas.
5. Analizar la evolución de las emisiones contaminantes, con especial referencia a los contaminantes relacionados con el tráfico rodado.

1.6. Responsabilidad de las Entidades Locales.

Desde la perspectiva del régimen competencial general, la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases del Régimen Local (LBRL) establece en su artículo 25.2 que corresponden a los municipios, como competencias propias, entre otras, las siguientes materias directamente relacionadas con la planificación y gestión de las ZBE:

- Urbanismo y ordenación del tráfico (art. 25.2.b).
- Transporte público urbano (art. 25.2.c).
- Protección del medio ambiente (art. 25.2.f).
- Movilidad y estacionamiento de vehículos (art. 25.2.l).

En el ejercicio de dichas competencias, los ayuntamientos están facultados para adoptar diversas medidas orientadas a la mejora de la calidad ambiental y la movilidad urbana, tales como la restricción del acceso de vehículos más contaminantes, la regulación del tráfico en áreas urbanas determinadas, la implantación de sistemas de control de emisiones o la promoción de modos de transporte sostenibles y alternativos. De este modo, las ZBE se configuran como un instrumento esencial de gestión ambiental y urbana, con incidencia directa tanto en la salud pública como en la ordenación del territorio.

En consecuencia, puede sostenerse que los municipios ostentan la competencia plena para la implantación y gestión de las ZBE, en tanto que expresión concreta de sus potestades en materia de tráfico, movilidad urbana y protección del medio ambiente en el ámbito local. Todo ello debe desarrollarse, no obstante, en coherencia con la normativa básica estatal y sin perjuicio de las funciones de coordinación, asistencia y apoyo que, en su caso, correspondan a las comunidades autónomas dentro del marco de sus respectivas competencias.

1.7. Responsabilidad de la Cámara de Cuentas.

La responsabilidad de este órgano de control externo es expresar una opinión sobre la legalidad de las actuaciones efectuadas por las EELL fiscalizadas en el periodo en que se basa nuestra fiscalización.

El equipo auditor ha desarrollado el trabajo de conformidad, principalmente con los acuerdos adoptados de manera consensuada entre el TCu y los OCEX, y conforme a las guías prácticas de fiscalización de los órganos de control externo (GPF-OCEX), sin perjuicio de tomar como referencia las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores adaptadas al sector público español (ISSAI-ES y NIA-ES-SP). Dichos instrumentos exigen que se cumplan los requerimientos de ética aplicables a los auditores públicos, así como una planificación y una ejecución del trabajo que permitan llegar a conclusiones en relación con los objetivos fijados para la presente actuación fiscalizadora conjunta.

Para ello se ha llevado a cabo una fiscalización verificando la observancia de la normativa que exige el establecimiento de la ZBE. Y en el ámbito de la auditoría operativa se han valorado los sistemas y procedimientos aprobados por las entidades fiscalizadas para dicho establecimiento, así como los mecanismos de control establecidos para verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de reducción de emisiones, calidad del aire y otros indicadores de sostenibilidad.

Para el desarrollo de la fiscalización se llevaron a cabo actuaciones de análisis y revisión orientadas a obtener evidencia suficiente y adecuada, mediante el empleo de metodologías de trabajo propias de la auditoría pública.

En este marco, se examinó la información facilitada por las entidades fiscalizadas, incluyendo documentación administrativa y técnica, registros y expedientes, así como otros soportes documentales relevantes. Asimismo, se han consultado las fuentes externas anteriormente mencionadas, a efectos de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para la fiscalización. La valoración conjunta de toda esta información permite fundamentar las conclusiones alcanzadas respecto de los objetivos de la fiscalización.

El presente informe estará sometido al principio contradictorio, de acuerdo con las características y especificidades recogidas en la regulación vigente de aplicación a esta CCCLM.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1. Conclusión general.

Las conclusiones que se formulan a continuación, se realizan atendiendo a la información y circunstancias existentes a 31 de marzo de 2025, en el marco de la normativa aplicable, en particular, la LCCTE, y el Real Decreto 1052/2022, sin perjuicio de, que como posteriormente se verá, se ha modificado la situación de la implantación de la ZBE en Guadalajara, dado que las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª) núm. 178/2026 y 179/2026, de 15 de abril, recaídas en los recursos contencioso-administrativos núm. 237/2024 y 238/2024, han declarado la nulidad de la ordenanza reguladora al señalar que «la Ordenanza fue aprobada sin quedar acreditada de forma suficiente la existencia de un PMUS previo y vigente que contemplara la ZBE, lo que priva a la disposición impugnada de su necesario soporte planificador y determina su contradicción con el artículo 14.3 de la Ley 7/2021 y con el artículo 2.2 del Real Decreto 1052/2022». El Tribunal concluye que dicha contradicción determina la nulidad de pleno derecho de la disposición al amparo del artículo 47.2 de la LPACAP.

2.2. Sobre el análisis de la existencia e implantación de las ZBE, a 31 de marzo de 2025.

1. Los municipios de población superior a 50.000 habitantes desde 1 de enero de 2023 que, en Castilla-La Mancha son 6: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
2. La implantación de las ZBE en los municipios de Castilla-La Mancha con población superior a 50.000 habitantes a 31 de marzo de 2025, presenta un grado claramente insuficiente y un desarrollo heterogéneo, constatándose un incumplimiento generalizado de la obligación prevista en el artículo 14.3 de la LCCTE.
3. De los seis municipios fiscalizados, únicamente Guadalajara había implantado una ZBE a 31 de marzo de 2025. No obstante, dicha implantación se produjo con posterioridad al plazo legalmente establecido en el artículo 14.3 de la LCCTE, fijado en el 1 de enero de 2023.
4. Los Ayuntamientos de Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina no disponían de una ZBE vigente a 31 de marzo de 2025, encontrándose en fases preliminares de elaboración o tramitación, sin haberse materializado la implantación efectiva de la medida, lo que supone un incumplimiento directo de una obligación legal.

18

5. El Ayuntamiento de Cuenca había elaborado el proyecto técnico; sin embargo, la implantación de la ZBE no se había culminado a fecha 31 de marzo de 2025, al no haberse desarrollado completamente el procedimiento exigido, incluida la aprobación de la ordenanza reguladora.
6. Se ha observado una insuficiente integración de la ZBE en los instrumentos de planificación de movilidad urbana sostenible, así como retrasos en la tramitación normativa, la existencia de moratorias prolongadas y carencias en los sistemas de control y monitorización, circunstancias todas ellas que afectan de manera directa a la eficacia de esta política pública.

RECOMENDACIÓN Nº1

A las EELL obligadas al establecimiento de las ZBE

Impulsar con carácter prioritario su aprobación y puesta en funcionamiento, acelerando la tramitación de los proyectos técnicos y ordenanzas e incorporando todos los elementos exigidos por la normativa vigente, a fin de disponer a la mayor brevedad de zonas plenamente operativas —incluido el régimen sancionador—, garantizando su integración en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y la implantación de sistemas eficaces de control y seguimiento.

2.3. Sobre la implantación de la ZBE en Guadalajara a 31 de marzo de 2025.

2.3.1. Sobre la planificación y diagnóstico.

7. El Ayuntamiento de Guadalajara disponía, con carácter previo a la implantación de la ZBE, de diversos instrumentos de planificación relacionados con la movilidad sostenible y la protección ambiental, entre ellos un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)¹. Sin embargo, con posterioridad a 31 de marzo de 2025, debe señalarse, que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha n.º 178/2026, de 15 de abril, declaró la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza reguladora de la ZBE de Guadalajara por haber sido aprobada sin quedar suficientemente acreditada la existencia de un PMUS previo y vigente que contemplara la ZBE, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, y en el artículo 2.2 del Real Decreto 1052/2022. Según la citada resolución judicial, dicha contradicción con normas de rango

¹ Se puede definir el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) como el instrumento de planificación estratégica de ámbito local o supramunicipal que tiene por objeto mejorar la movilidad en su ámbito territorial mediante la implantación de un modelo de transporte más sostenible, eficiente e inclusivo, priorizando los modos de desplazamiento no motorizados y el transporte público, y reduciendo los impactos ambientales y sociales del tráfico. El PMUS comprende, con carácter general, un diagnóstico de la situación de la movilidad, la definición de objetivos y metas, la programación de medidas concretas y un sistema de seguimiento y evaluación de resultados.

superior afecta a un elemento estructural del ejercicio de la potestad reglamentaria y determina la nulidad de pleno derecho de la ordenanza, con efectos *“ex tunc”*².

8. El Ayuntamiento de Guadalajara dispuso de una base diagnóstica previa para implantar la ZBE, pero esta no permitió acreditar de forma plena, en la documentación examinada, una preparación suficiente de la medida conforme a las exigencias del Real Decreto 1052/2022, especialmente en materia de calidad ambiental, ruido, integración con los instrumentos de planificación y evaluación de la aceptación social. En consecuencia, el cumplimiento de los requisitos de la fase preparatoria debe calificarse como parcial, siendo necesario reforzar los sistemas de medición, monitorización, seguimiento y evaluación para garantizar la eficacia de la ZBE y la solidez de su justificación técnica y administrativa.

2.3.2. Sobre la definición de objetivos.

9. El proyecto de la ZBE de Guadalajara incorpora medidas orientadas a la movilidad sostenible y la mejora ambiental; sin embargo, no define objetivos cuantificables ni verificables de mitigación del cambio climático —en los términos del artículo 3 del Real Decreto 1052/2022— ni establece un calendario de cumplimiento en materia de calidad del aire, lo que limita la evaluación de su contribución efectiva, el seguimiento y la comprobación de la eficacia de las medidas, determinando un cumplimiento parcial.

2.3.3. Sobre los mecanismos empleados para el establecimiento de la ZBE: Contrataciones y otros medios.

10. La implantación de la ZBE en el Ayuntamiento de Guadalajara se ha llevado a cabo fundamentalmente mediante la contratación pública, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), constituyendo el principal instrumento de ejecución. El volumen económico adjudicado (6.942.228,28 €) y la tipología diversa de contratos formalizados evidencian una actuación planificada de carácter integral, que abarca todas las fases del proyecto, desde su diseño hasta su desarrollo tecnológico y difusión. Asimismo, el elevado grado de ejecución alcanzado a 31 de marzo de 2025 refleja un avance significativo en su implementación, sin perjuicio de la necesidad de abordar en fases

² El fundamento jurídico quinto de la Sentencia n.º 178/2026, de 15 de abril, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, señala que «la Ordenanza fue aprobada sin quedar acreditada de forma suficiente la existencia de un PMUS previo y vigente que contemplara la ZBE, lo que priva a la disposición impugnada de su necesario soporte planificador y determina su contradicción con el artículo 14.3 de la Ley 7/2021 y con el artículo 2.2 del Real Decreto 1052/2022». El Tribunal concluye que dicha contradicción determina la nulidad de pleno derecho de la disposición al amparo del artículo 47.2 de la LPACAP. Este criterio ha sido igualmente mantenido por la Sentencia n.º 179/2026 del mismo Tribunal, cuyo fundamento jurídico quinto reitera que la existencia de un PMUS previo y vigente que contemple expresamente la ZBE constituye un requisito esencial para la válida aprobación de la ordenanza reguladora.

posteriores el análisis de la eficacia, eficiencia y grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Los contratos suscritos por esta entidad local se relacionan en el Anexo II.

11. La financiación de la ZBE se sustenta mayoritariamente en recursos externos, destacando los fondos PRTR (3.930.211,91 €), junto con convenios con otras Administraciones Públicas, especialmente con la JCCM (1.652.568,74 €), y una subvención adicional del PIMAC_CC (88.335,00 €). Este esquema ha permitido reducir el esfuerzo inversor municipal y acometer actuaciones relevantes; sin embargo, genera una elevada dependencia y conlleva riesgos asociados al cumplimiento de los requisitos, hitos y obligaciones de justificación, así como a posibles sobrecostes no subvencionables. En consecuencia, resulta necesario reforzar los mecanismos de seguimiento y control interno para asegurar el cumplimiento de las condiciones de las ayudas y evitar eventuales reintegros. La relación de subvenciones percibidas aparece detallada en el Anexo III.

2.3.4. Sobre la definición de la ZBE.

12. La delimitación de la ZBE de Guadalajara se ajusta, en términos generales, al modelo de ZBE de tipo núcleo previsto en el Real Decreto 1052/2022, al comprender el casco histórico y su entorno inmediato, un ámbito urbano de elevada intensidad funcional y especial sensibilidad. El ámbito delimitado presenta una justificación técnica suficiente, al haberse definido con base en criterios de concentración de tráfico, congestión y singularidad urbana, y al incluir un espacio con elevada presencia peatonal, calles de reducida capacidad y concentración de usos administrativos, comerciales, educativos, sanitarios y culturales.
13. La superficie delimitada asciende a 0,71 km² (710.000 m²), con un perímetro aproximado de 5,08 km, afectando a una población residente estimada de 7.615 habitantes, lo que representa en torno al 13 % de la población del núcleo urbano.
14. El régimen de restricciones previsto —basado en los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), sin establecimiento de tasas o peajes, y complementado con excepciones, regímenes transitorios y medidas específicas para la distribución urbana de mercancías— resulta, en principio, compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad exigidos por la normativa aplicable.

2.3.5. Sobre el diseño normativo.

15. El Ayuntamiento de Guadalajara dio cumplimiento formal al trámite de consulta pública previa previsto en el artículo 3 de la Ley 27/2006 y artículo

21

133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), al publicar la iniciativa normativa en la sede electrónica o portal web municipal, documentar el período de exposición pública e incorporar al expediente el resultado de las aportaciones recibidas.

16. Ha quedado acreditado que la tramitación de la ordenanza municipal se ha ajustado, en términos generales, a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al haberse sometido a aprobación inicial por el Pleno y posteriormente al preceptivo trámite de información pública, culminando el procedimiento con la aprobación definitiva de la misma.
17. La fiscalización ha puesto de manifiesto deficiencias relevantes en la tramitación de los instrumentos normativos de la ZBE. En particular, no ha quedado acreditada la previa elaboración ni el sometimiento a información pública del proyecto técnico previstas en el artículo 11 del Real Decreto 1052/2022, configurado reglamentariamente como instrumento de apoyo para el establecimiento y diseño de la ZBE. Esta circunstancia limita la posibilidad de verificar el cumplimiento de las exigencias procedimentales y de participación pública asociadas a dicho instrumento.
18. Así mismo, y sin perjuicio de lo expuesto en apartados anteriores, procede reiterar, por la especial trascendencia que reviste para la implantación de la ZBE, el hecho de que las Sentencias n.º 178/2026 y n.º 179/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ponen de manifiesto que la existencia de un PMUS previo y vigente que contemple expresamente la ZBE constituye un requisito esencial del marco planificador exigido por la normativa estatal. La omisión de este presupuesto fue considerada por el Tribunal como un defecto sustancial que afectaba a la validez de la ordenanza reguladora, determinando su nulidad de pleno derecho.

RECOMENDACIÓN N.º2

Al Ayuntamiento de Guadalajara

Tramitar la ZBE garantizando que ésta esté previamente integrada en un PMUS, así como la elaboración del preceptivo proyecto técnico, su sometimiento a información pública, la correcta secuencia procedimental entre los distintos instrumentos de planificación y la ordenanza reguladora, con el adecuado control jurídico del expediente, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y evitar deficiencias sustanciales que puedan comprometer la validez del instrumento normativo.

2.3.6. Sobre el diseño técnico.

19. El diseño técnico de la ZBE presenta debilidades relevantes en su fundamentación material, al no concretar ni cuantificar suficientemente los objetivos, los impactos previstos y la justificación de las medidas finalmente adoptadas, lo que limita la adecuada acreditación de los principios de necesidad, proporcionalidad, eficiencia y seguridad jurídica.
20. El sistema de restricciones, seguimiento y participación pública presenta limitaciones que pueden afectar a la eficacia real de la medida, y a su equidad, debido, entre otros aspectos, a la amplitud de las excepciones, a la insuficiente operatividad del sistema de evaluación y a la falta de acreditación plena de la transparencia y de la participación pública efectivamente desarrollada.

2.3.7. Sobre la Comunicación del establecimiento de las ZBE y la transparencia y publicidad.

21. Se constata un cumplimiento parcial de las obligaciones de comunicación interadministrativa previstas para el establecimiento de la ZBE, al haberse acreditado únicamente la comunicación a la DGT, sin que conste evidencia suficiente de la efectuada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). No se ha realizado la comunicación a las autoridades autonómicas competentes en materia de tráfico y medio ambiente, según reconoce la propia entidad, lo que supone un incumplimiento de las exigencias de coordinación previstas en el artículo 10 del Real Decreto 1052/2022.
22. En materia de transparencia y publicidad, el Ayuntamiento cumple formalmente con la difusión de la normativa y documentación básica de la ZBE, al encontrarse accesible en la web municipal, en el portal específico de la ZBE y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). No obstante, se observa margen de mejora en la publicidad activa de la información relativa a la ZBE, al presentarse de forma dispersa y no integrada de manera clara en el Portal de Transparencia municipal, lo que dificulta su localización, consulta conjunta y comprensión por la ciudadanía.

2.3.8. Sobre la puesta en funcionamiento y la señalización.

23. La implantación de la ZBE se considera formalmente ajustada en sus elementos normativos, de señalización y de despliegue técnico, si bien su efectividad material se ha visto limitada por el retraso en su entrada en funcionamiento respecto del plazo legalmente previsto y, especialmente, por la prolongación de la moratoria del régimen sancionador, lo que retrasa la plena operatividad de la medida y debilita su eficacia práctica para el cumplimiento de los fines perseguidos.

23

24. La entidad local ha dado cumplimiento a las exigencias normativas relativas a la señalización de la ZBE. Sin embargo, la persistencia de consultas e incidencias relacionadas con la interpretación de las restricciones de acceso evidencia una posible brecha entre el cumplimiento formal de la obligación y la efectividad real de la información suministrada. Por ello, existe margen de mejora en la estrategia de comunicación asociada a la señalización, a fin de reforzar su comprensibilidad y contribuir a una aplicación más eficaz de las medidas de regulación del tráfico previstas en la ZBE.

2.3.9. Sobre la evaluación de resultados de la ZBE.

25. Aunque el sistema de seguimiento y evaluación de la ZBE cuenta con herramientas técnicas y operativas relevantes, presenta limitaciones que dificultan evaluar con fiabilidad el cumplimiento de los objetivos ambientales y de movilidad. Estas se deben, principalmente, a problemas de transparencia, a la falta de representatividad de algunos datos, a incoherencias entre lo declarado y la evidencia disponible en los resultados acústicos, y a aspectos mejorables en la comunicación y la aceptación social de la medida.

2.4. Sobre los municipios sin ZBE a 31 de marzo de 2025.

26. A fecha de 31 de marzo 2025, los Ayuntamientos de Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina no habían dado cumplimiento efectivo a la obligación de implantar una ZBE, al no disponer de una ZBE vigente y operativa. La situación observada evidencia un retraso generalizado en el desarrollo de esta obligación legal, con expedientes aún en fases preliminares o incompletas, lo que pone de manifiesto una ejecución insuficiente y un grado de avance claramente insatisfactorio.

2.4.1. Sobre las razones alegadas para la no implantación.

27. Las razones alegadas para justificar la no implantación —de carácter procedimental, técnico, financiero, jurídico o local— no justifican el incumplimiento de la obligación establecida en la LCCTE. La inexistencia de una ZBE vigente a la fecha de 31 de marzo de 2025 evidencia una insuficiente actuación administrativa y una falta de ejecución efectiva por parte de las EELL, poniendo de manifiesto deficiencias en el cumplimiento de la normativa aplicable.

2.4.2. Sobre las medidas complementarias de reducción de emisiones al margen de la ZBE.

28. Los Ayuntamientos de Ciudad Real y Albacete han comunicado la adopción de determinadas actuaciones orientadas a la mejora ambiental y de la movilidad urbana, aunque tales medidas no sustituyen ni desvirtúan la

obligación legal de implantar una ZBE en los términos exigidos por la normativa aplicable. Por su parte, la ausencia de medidas específicas complementarias en Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo evidencia una situación de inactividad material que, unida a la falta de una ZBE vigente, pone de manifiesto una respuesta administrativa insuficiente para avanzar de forma efectiva en la reducción de las emisiones contaminantes vinculadas al tráfico rodado y en el cumplimiento de los objetivos legales de mejora de la calidad del aire.

2.4.3. Sobre las subvenciones recibidas y la gestión de fondos públicos.

29. Las subvenciones percibidas por Cuenca, Talavera de la Reina, Toledo, Albacete y Ciudad Real no se habían traducido, a fecha de 31 de marzo de 2025, en la implantación efectiva de una ZBE ni, en su caso, en la aprobación de los instrumentos necesarios para ello, lo que evidencia un riesgo relevante de ineficiencia en la utilización de los fondos públicos recibidos. Existe una falta de correspondencia entre la financiación obtenida y el grado de ejecución alcanzado, al no haberse materializado los objetivos para los que las ayudas fueron concedidas, en detrimento de los principios de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. El detalle de las subvenciones concedidas puede consultarse en el [Anexo III](#).
30. En el caso del Ayuntamiento de Cuenca, la falta total de ejecución y justificación de la subvención concedida en el marco del programa PIMA-CC 2021, por importe de 88.335,00€, constituye un incumplimiento del objeto subvencionado que ha dado lugar al reintegro del anticipo percibido, con los correspondientes intereses de demora, evidenciando una gestión inadecuada de los fondos recibidos.

2.4.4. Sobre la contratación vinculada al establecimiento de la ZBE.

31. Los ayuntamientos fiscalizados han canalizado mayoritariamente el establecimiento de la ZBE a través de procedimientos de contratación pública. Ahora bien, en Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo se observa que las adjudicaciones realizadas no han venido acompañadas, por el momento, de un grado de implantación efectiva equivalente, dado el limitado nivel de ejecución material alcanzado. Esta circunstancia evidencia la necesidad de una mejor alineación entre la actividad contractual y el desarrollo real de la política pública, así como de un refuerzo de la planificación para optimizar el uso de los recursos públicos. En el [Anexo II](#) se relacionan detalladamente las contrataciones realizadas por las EELL en el marco de la implantación de las ZBE.

2.4.5. Sobre la medición y evaluación del aire.

32. Se ha puesto de manifiesto un grado de cumplimiento desigual de las exigencias establecidas en el Real Decreto 1052/2022 en materia de medición, evaluación y seguimiento de la calidad del aire, condicionado por la insuficiencia de información objetiva disponible. Esta deficiencia resulta especialmente relevante en el caso de **Talavera de la Reina**, que carece de sistemas propios de medición y de datos procedentes de redes autonómicas, lo que limita de forma significativa la capacidad municipal para realizar una evaluación objetiva y contrastable de la calidad del aire, en los términos previstos por la normativa aplicable.

RECOMENDACIÓN N°3

A las EELL obligadas a la implantación de las ZBE.

Reforzar sus sistemas de seguimiento y evaluación mediante la disponibilidad de información periódica, fiable y suficiente sobre la calidad del aire, que permita medir los resultados alcanzados, apoyar la toma de decisiones y facilitar la adopción de medidas correctoras cuando resulte necesario. En particular, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina debería mejorar el acceso a fuentes de información ambiental que permitan realizar dicho seguimiento de forma continuada y objetiva.

33. No se aprecian incumplimientos estructurales de los valores límite de calidad del aire en los municipios analizados, en particular en Albacete, Ciudad Real y Toledo, donde los datos disponibles reflejan, con carácter general, niveles compatibles con la normativa vigente. No obstante, en Cuenca se constatan superaciones puntuales de determinados umbrales de evaluación, especialmente en relación con Materia Particulada con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros (PM₁₀)³ y Dióxido de Nitrógeno (NO₂), y en Toledo episodios aislados de superación del valor límite diario de PM₁₀, sin que tales circunstancias revistan carácter recurrente ni permitan apreciar, por sí mismas, un incumplimiento sistemático del marco normativo.

2.4.6. Sobre la situación de la elaboración de los proyectos técnicos de ZBE: Cuenca

34. Se constata que la elaboración de los proyectos técnicos de ZBE presenta un desarrollo desigual entre los municipios analizados, sin que, con carácter general, se hubiera alcanzado el grado de definición requerido por

³ El término PM₁₀ se refiere a partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 10 µm, comprendiendo las fracciones fina y gruesa, y PM_{2,5} se refiere a partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 2,5 µm.

la normativa para su adecuada tramitación, salvo en el caso de Cuenca, cuyo proyecto se encontraba ya redactado, aunque con deficiencias relevantes en su contenido y diseño.

35. El proyecto técnico del Ayuntamiento de Cuenca presenta deficiencias significativas en las fases de diagnóstico, planificación y diseño normativo y técnico, al no quedar suficientemente acreditada la base técnica e instrumental que lo sustenta ni su coherencia con la planificación municipal vigente. Respecto al PMUS, simplemente enumera las actuaciones previstas y concluye literalmente en la documentación que adjuntan, que la ZBE está "*plenamente alineada*", sin demostrar cómo cada medida de la ZBE deriva del PMUS ni si respeta su programación o prioridades. Y respecto al planeamiento urbanístico, la justificación es todavía más escasa: recuerda que el PGOU vigente es el de 1995 con sus modificaciones y concluye, sin desarrollar ningún razonamiento urbanístico, que el proyecto es "*plenamente coherente*" con él.

36. El proyecto técnico de este Ayuntamiento, asimismo, aunque incorpora objetivos cuantificados y una delimitación geográfica, no justifica de manera adecuada la relación entre el diagnóstico realizado, los objetivos definidos, el ámbito territorial y las medidas previstas. Se constata, así mismo, la omisión del trámite preceptivo de información pública del proyecto técnico, junto con un desarrollo insuficiente del sistema de seguimiento y revisión y la ausencia de un plan de comunicación, participación y sensibilización. Estas circunstancias suponen debilidades relevantes en la gobernanza del proyecto que pueden comprometer tanto su eficacia como su solidez jurídica.

RECOMENDACIÓN N°4

Al Ayuntamiento de Cuenca

Revisar y completar el proyecto técnico de la ZBE, subsanando las deficiencias detectadas en su diagnóstico, planificación y diseño, garantizando su coherencia con la planificación municipal y su adecuada justificación técnica. Asimismo, debería incorporar un sistema de seguimiento y revisión suficientemente desarrollado, un plan de comunicación y participación, y someter el proyecto técnico al trámite preceptivo de información pública antes de su aprobación definitiva.

3. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

A continuación, se presentan los resultados relativos al grado de cumplimiento de la previsión de implantación de la ZBE en los municipios, conforme a la situación existente a 31 de marzo de 2025.

3.1. Situación de las ZBE en los municipios con población superior a 50.000 habitantes.

La actuación fiscalizadora se centró, en primer lugar, en verificar el grado de cumplimiento por parte de los municipios de las obligaciones legales relativas a la implantación de ZBE, conforme al marco normativo previsto en la LCCTE, así como en su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre.

Del análisis individualizado de los municipios incluidos en el ámbito de la fiscalización se desprende que, a 31 de marzo de 2025, la implantación de las ZBE en Castilla-La Mancha presentaba un grado de desarrollo heterogéneo. Si bien todas las entidades habían iniciado actuaciones orientadas a su implantación, únicamente el Ayuntamiento de Guadalajara disponía de una ZBE operativa desde el punto de vista funcional, sin perjuicio de las incidencias jurídico-procedimentales apreciadas posteriormente por las Sentencias n.º 178/2026 y n.º 179/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Persistían, no obstante, retrasos asociados a la tramitación normativa, a la aprobación de moratorias amplias y a la falta de sistemas de control y monitorización plenamente operativos en determinados municipios.

A efectos de la presente fiscalización, se considera que una entidad local dispone de una ZBE vigente cuando ha aprobado el correspondiente acuerdo de establecimiento, con determinación expresa de su delimitación territorial, y ha procedido a la publicación íntegra de la ordenanza u otra disposición de carácter general que la regula, de conformidad con lo previsto en la LCCTE, y en el Real Decreto 1052/2022.

Asimismo, se entiende que la ZBE se encuentra efectivamente en funcionamiento cuando están implantadas y operativas restricciones de acceso, circulación y/o estacionamiento de vehículos basadas en criterios ambientales, tales como la clasificación por distintivos ambientales, el tipo de combustible o las limitaciones horarias, entre otros, con carácter obligatorio para los usuarios. La consideración de funcionamiento no queda condicionada a la aplicación efectiva de un régimen sancionador, sino a la existencia real de dichas limitaciones en la movilidad dentro del ámbito de la ZBE.

El artículo 14.3 de la LCCTE, impuso a las EELL con población superior a 50.000 habitantes la necesidad de disponer de ZBE antes del 1 de enero de 2023, debiendo integrarse esta medida en su PMUS.

En los municipios de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Talavera de la Reina, aun existiendo PMUS, estos no incorporaban la ZBE, al no haberse aprobado ni delimitado, lo que impide verificar su coherencia con la planificación de movilidad sostenible.

En el caso de Cuenca, el PMUS existente, aprobado en el año 2009 y modificado en 2018, no había sido adaptado para incorporar la ZBE, pese a haberse elaborado un proyecto técnico de implantación de la ZBE.

Así de los datos anteriores podemos extraer el siguiente cuadro:

Cuadro 1 Municipios con PMUS aprobado y ZBE implantada

Municipio	PMUS aprobado	ZBE implantada
Albacete	☒ Sí	☒ No
Guadalajara	☒ Sí	☒ Sí
Talavera de la Reina	☒ Sí	☒ No
Toledo	☒ Sí	☒ No
Ciudad Real	☒ Sí	☒ No
Cuenca	☒ Sí	☒ No

Fuente: Información facilitada por las EELL y fuentes externas.

En atención a los objetivos de fiscalización definidos en el apartado 1.5 del presente informe, se efectuó un análisis diferenciado de los municipios en función de la implantación de la ZBE, distinguiéndose entre aquellos que la habían implantado y aquellos que, a 31 de marzo de 2025, no lo habían hecho.

3.1.1. Municipios con ZBE.

En esta CA, tal y como se expuso anteriormente, de los seis municipios fiscalizados, únicamente el **Ayuntamiento de Guadalajara** había implantado una ZBE a 31 de marzo de 2025. No obstante, dicha implantación se produjo con posterioridad al plazo legalmente establecido en el artículo 14.3 de la LCCTE, fijado en el 1 de enero de 2023.

El análisis del establecimiento de la ZBE de este ayuntamiento se ha realizado tomando como fecha de referencia el 31 de marzo de 2025, conforme al alcance temporal definido para el presente trabajo de fiscalización, de acuerdo con lo dispuesto en las NIA-ES-SP y en las GPF-OCEX.

Las seis fases en las que se ha estructurado el procedimiento constituyen una ordenación metodológica del proceso de implantación de una ZBE. Su contenido se corresponde con obligaciones y requisitos previstos principalmente en el artículo 14.3 de la LCCTE y en el Real Decreto 1052/2022, sin perjuicio de que la secuencia concreta de fases procede de guías o directrices técnicas,

especialmente las Directrices para la creación de ZBE del MITECO, y no de una regulación normativa cerrada.

Gráfico 2 Secuencia para la definición y establecimiento de una ZBE



Fuente: Elaboración propia

3.1.1.1. Planificación y diagnóstico.

La fase inicial del procedimiento comprende la elaboración de un diagnóstico de situación, que deberá integrar, entre otros extremos, el análisis de la calidad del aire, la cartografía estratégica de ruido, la caracterización del parque móvil existente y los patrones de movilidad habitual. Dicho diagnóstico constituye el soporte para la definición de objetivos y el establecimiento de indicadores de seguimiento, así como para asegurar la adecuada coherencia con los instrumentos de planificación previamente aprobados, en su caso. A este respecto, el artículo 6 del Real Decreto 1052/2022 exige la adaptación de los instrumentos de planificación existentes a la normativa de establecimiento de las ZBE en un plazo máximo de 18 meses desde su aprobación.

En cuanto al Ayuntamiento de Guadalajara hay que destacar que, con carácter previo al establecimiento de la ZBE, este disponía de diversos instrumentos de planificación relacionados con la movilidad, la calidad del aire, la contaminación acústica y el cambio climático, entre los que destacan el PMUS, la Estrategia Local de Adaptación al Cambio Climático 2018 y la adhesión al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía.

Si bien, aunque la entidad analizó la coherencia del proyecto de ZBE con dichos instrumentos, no consta la adaptación o adecuación expresa de la totalidad de los instrumentos de planificación relevantes afectados por el establecimiento de la ZBE, en contra de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1052/2022, que

exige la adecuación de estos instrumentos al establecimiento de la ZBE. Esta falta de adaptación constituye una deficiencia formal relevante en materia de planificación estratégica, al limitar la integración plena de la ZBE en las políticas municipales de mitigación y adaptación al cambio climático.

Con independencia de que por la entidad se ha manifestado que se realizó una evaluación de los niveles de contaminantes anteriores al establecimiento de la ZBE, se ha constatado, en la documentación aportada por la entidad, que, con carácter previo a la implantación de la ZBE, el municipio no disponía de una red específica de medición de la contaminación atmosférica que permitiera obtener un conocimiento exacto, sistemático y continuado de los niveles de calidad del aire. La propia documentación municipal reconoce esta carencia y contempla, como actuación de mejora, la implantación de un sistema de monitorización de variables ambientales —entre ellas, CO, O₃, NO₂, SO₂ y partículas en suspensión— mediante sensores de bajo coste. En consecuencia, la situación de partida previa a la implantación de la ZBE no se encontraba respaldada por un sistema municipal consolidado de medición de la calidad del aire, circunstancia que limita la disponibilidad de una referencia objetiva suficientemente completa y homogénea para evaluar la evolución de los niveles de contaminación y determinar, posteriormente, el impacto efectivo de las medidas adoptadas en el marco de la ZBE sobre la calidad del aire. Sin embargo, a la hora de analizar la evolución de los contaminantes se han tenido en cuenta la red de estaciones de la CA.

Puede consultarse la evolución de los contaminantes en el [Anexo IV](#)

No consta en la documentación examinada un análisis ambiental específico y diferenciado de los efectos de la implantación de la ZBE sobre el medio ambiente.

No obstante, el proyecto técnico incorpora objetivos y medidas orientadas a la mejora ambiental, como se detallan al analizar las fases posteriormente.

Así mismo no constan estudios específicos de opinión o aceptación social referidos de forma expresa a las medidas restrictivas propias de la ZBE.

En el marco de la revisión del PMUS y del diseño del Proyecto de ZBE, el Ayuntamiento llevó a cabo un conjunto de actuaciones orientadas a diagnosticar el impacto del tráfico rodado sobre la contaminación acústica urbana, constituyendo un antecedente técnico relevante para la delimitación y justificación de la ZBE.

En el ámbito técnico, el Ayuntamiento realizó estudios específicos que constituyen la base analítica de la ZBE, entre los que destacan:

- Estudio de ruido con elaboración de mapas acústicos
- Estudio de caracterización del parque vehicular.

Respecto al estudio del ruido, las mediciones acústicas se realizaron mediante sonometría en campo, situando los dispositivos a la altura del oído humano y en

ubicaciones representativas del tránsito peatonal. En cada punto se registraron valores máximos y mínimos durante intervalos temporales cortos (al menos un minuto), con el objetivo de obtener una aproximación al impacto del ruido generado por el tráfico sobre la población. Sin embargo, debe señalarse que este método tiene carácter orientativo, ya que no evalúa la exposición continuada de la población, sino que proporciona una instantánea de las condiciones acústicas del entorno urbano.

Los resultados ponen de manifiesto una situación de exposición acústica superior, en numerosos puntos, a los valores guía de la OMS para tráfico rodado (53 dB en periodo diurno y 45 dB en periodo nocturno)⁴.

El análisis espacial evidencia que las principales vías de acceso y salida de la ciudad concentran los mayores niveles de ruido, asociados al tráfico motorizado, mientras que en el casco histórico los niveles son sensiblemente inferiores.

Asimismo, el conjunto del estudio refleja que aproximadamente un 64% de los valores registrados se consideran aceptables frente a un 36% poco recomendables, si bien en ambos casos se superan frecuentemente los niveles deseables de referencia.

En la totalidad de los puntos medidos se superan dichos niveles. Se registran valores máximos que alcanzan e incluso superan los 80 dB en determinadas vías con elevada intensidad de tráfico.

Estas actuaciones pueden valorarse como:

- Adecuadas en cuanto a la existencia de diagnóstico previo, en línea con lo exigido por el Real Decreto 1052/2022 y la LCCTE, que requieren justificar la implantación de ZBE en base a datos objetivos.
- Limitadas metodológicamente, al no permitir la estimación de la exposición poblacional con arreglo a los índices, métodos de evaluación y cartografía estratégica propios del marco del Real Decreto 1513/2005.
- Útiles como línea base, aunque sería recomendable su actualización y sistematización para permitir evaluaciones comparativas ex post.

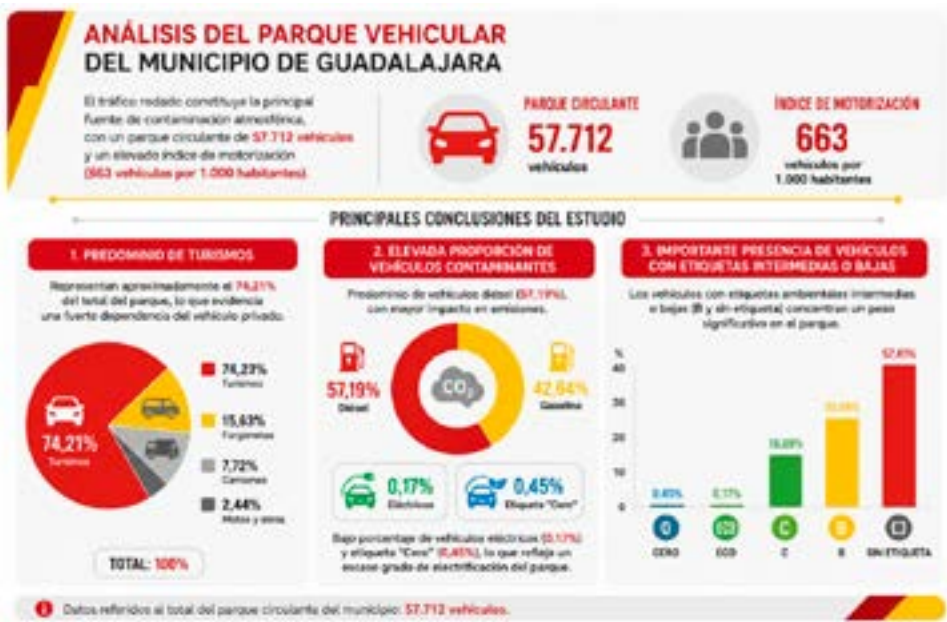
En consecuencia, puede concluirse que el Ayuntamiento de Guadalajara dispuso de un diagnóstico técnico previo útil para fundamentar la implantación de la ZBE, si bien con limitaciones relevantes en su alcance, en la integración formal con los

⁴ La Organización Mundial de la Salud (OMS) no fija “umbrales” en sentido jurídico obligatorio, sino valores guía recomendados basados en evidencia científica para proteger la salud. Estos valores se utilizan como referencia en normativa (por ejemplo, calidad del aire o ruido, muy relevantes en ZBE y auditoría ambiental). La última de las directrices de referencia es la *WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)*, que determina los niveles de ruido ambiental, y en relación al tráfico rodado establece los siguientes umbrales: Día: ≤ 53 dB y Noche: ≤ 45 dB. Esta directriz de la OMS sobre ruido ambiental sigue vigente, habiendo sido recogida y sistematizada en el *Compendium on Health and Environment (OMS, 2022)*, sin modificación de los valores de referencia.

instrumentos de planificación preexistentes y en la sistematización de la evaluación ambiental, acústica y social de la medida.

En cuanto al análisis del parque vehicular del municipio de Guadalajara, este pone de manifiesto las siguientes conclusiones:

Gráfico 3. Análisis del parque vehicular



Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación facilitada por la entidad y fuentes externas.

Asimismo, el análisis de movilidad indica una intensidad media diaria de tráfico en la ZBE de aproximadamente 20.464 vehículos/día (sumando residentes y no residentes), lo que confirma la elevada presión del tráfico en el área.

Estas líneas de actuación constituyen fundamento estratégico para la implantación de la ZBE, en coherencia con los objetivos de mejora de la calidad del aire y reducción del ruido.

Las actuaciones previas examinadas evidencian la existencia de un diagnóstico técnico inicial sobre la contaminación acústica derivada del tráfico rodado, que constata la superación generalizada de los niveles acústicos recomendados e identifica los principales focos de impacto. Sin embargo, las limitaciones apreciadas en su alcance y en las metodologías de medición empleadas reducen la solidez del diagnóstico y dificultan una valoración integral de la problemática acústica y de su evolución.

3.1.1.2. Definición de objetivos.

Una vez efectuado el diagnóstico de situación del municipio, procede la determinación de los fines perseguidos con la implantación de la ZBE. A tal efecto, el artículo 3 del Real Decreto 1052/2022 establece la obligación de que las EELL definan e incorporen en el proyecto correspondiente objetivos cuantificables

dirigidos a la mejora de la calidad del aire y a la mitigación del cambio climático. Asimismo, podrán contemplarse objetivos adicionales, igualmente susceptibles de medición, relativos a la mejora de la calidad acústica, al fomento del cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles y a la eficiencia energética en el ámbito de la movilidad.

Los referidos objetivos deberán formularse conforme a criterios de realismo, mensurabilidad y verificabilidad, de modo que constituyan la base para el diseño ulterior de las medidas a adoptar y de los sistemas de seguimiento y evaluación.

El proyecto de la ZBE del Ayuntamiento de Guadalajara incorpora objetivos vinculados a la calidad del aire, la mitigación del cambio climático, la calidad acústica, el cambio modal y la eficiencia energética, en línea con las finalidades previstas en el artículo 3 del Real Decreto 1052/2022. No obstante, del análisis realizado se desprende que tales objetivos presentan, en general, un grado limitado de concreción, al no venir acompañados de forma sistemática de parámetros homogéneos de cuantificación, indicadores específicos de cumplimiento y plazos cerrados para su consecución. Esta circunstancia dificulta la evaluación posterior de la eficacia de la ZBE y del grado de cumplimiento de sus fines

Si bien en el Proyecto, tal y como se verá de forma detallada cuando se analice el mismo, se incorporaron algunas medidas orientadas a dicha finalidad.

Gráfico 4 Objetivos y mejoras del Proyecto Técnico del Ayuntamiento de Guadalajara



Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación facilitada por la entidad y fuentes externas.

En los objetivos relacionados con la calidad del aire, no se estableció un calendario de cumplimiento, lo que dificulta el seguimiento y evaluación de su eficacia.

A partir del análisis conjunto de los aspectos anteriores, se aprecia que la ZBE de Guadalajara se apoya en una base técnica suficiente (PMUS existente, estudios de ruido y parque vehicular), pero presenta debilidades relevantes principalmente en la ausencia de evaluación ambiental previa y en la efectividad de los resultados en términos de reducción de emisiones, si bien muestra resultados positivos en materia de reducción del ruido.

3.1.1.3. Mecanismos empleados para el establecimiento de la ZBE: Contrataciones, financiación y otros medios.

Para la implantación de la ZBE, el Ayuntamiento ha articulado diversos mecanismos, fundamentalmente a través de la contratación pública y de instrumentos de colaboración interadministrativa, complementados con financiación externa mediante subvenciones.

1. Contratación pública

La ejecución de las actuaciones necesarias para el establecimiento de la ZBE se ha realizado de forma predominante mediante procedimientos de contratación, de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), comprendiendo tanto contratos de obras como de servicios y contratos mixtos.

El importe total de adjudicación de los contratos vinculados a la implantación de la ZBE asciende a 6.942.228,28 € (IVA incluido).

Atendiendo a su objeto, las principales actuaciones en el ámbito de la contratación pueden agruparse en las siguientes categorías:

- Diseño y planificación: incluye la redacción de proyectos, estudios técnicos, asistencia técnica y dirección de obra, destacando la Redacción del proyecto de ZBE, los proyectos de aparcamientos disuasorios y los estudios previos (arqueológicos, topográficos, etc.).
- Ejecución de obras: fundamentalmente orientadas al acondicionamiento urbano y a la creación de infraestructuras de apoyo a la ZBE, como aparcamientos disuasorios y actuaciones en espacios urbanos estratégicos (calles y plazas).
- Sistemas de comunicaciones y gestión: implantación de soluciones tecnológicas para el control de accesos y la gestión de la ZBE, incluyendo plataformas y sistemas de control, así como estaciones de medición de calidad del aire.

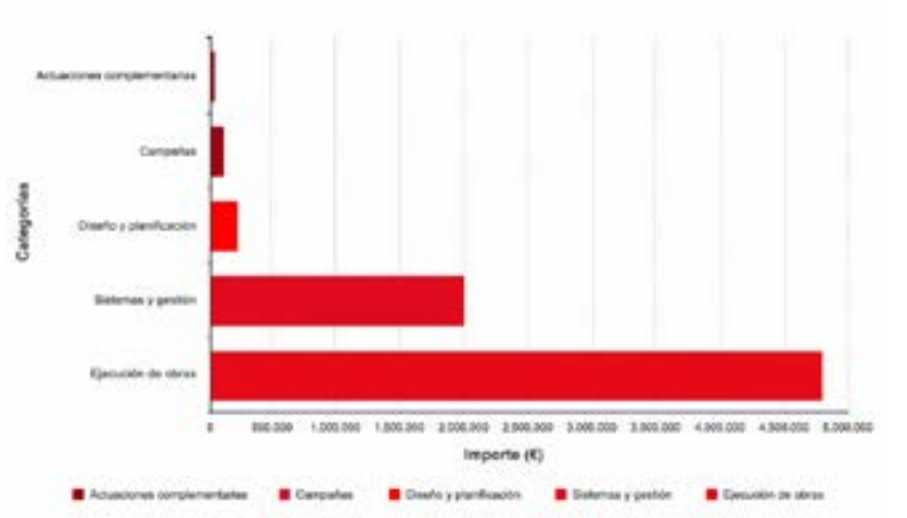
- Actuaciones complementarias: elaboración de informes jurídicos, memorias económicas y análisis de impacto, necesarios para la adecuada implantación del sistema.
- Campañas de información y sensibilización: actuaciones de comunicación dirigidas a la ciudadanía para la difusión de la ZBE y sus implicaciones.

En cuanto a su estado, la práctica totalidad de los contratos analizados se encontraban finalizados a 31 de marzo de 2025, evidenciando un grado avanzado de ejecución de las actuaciones previstas.

Asimismo, debe destacarse que una parte significativa de estas actuaciones ha contado con financiación externa, especialmente en el marco del PRTR y otros programas europeos y autonómicos, lo que ha permitido cofinanciar inversiones relevantes como:

- Implantación de la ZBE.
- Aparcamientos disuasorios.
- Sistemas de control y calidad del aire.

Gráfico 5. Distribución de la contratación por categorías



Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación facilitada por la entidad y fuentes externas.

2. Convenios de colaboración

Adicionalmente, el Ayuntamiento ha recurrido a la formalización de convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas como instrumento complementario para el desarrollo de actuaciones vinculadas a la ZBE.

En particular, consta la suscripción de un convenio con la Administración autonómica (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) para la ejecución de actuaciones de acondicionamiento urbano vinculadas a la ZBE, financiadas en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR).

El objeto de dicho convenio se centra en definir los términos de colaboración técnica, económica, ambiental y de movilidad y establecer los compromisos de financiación de las actuaciones previstas.

Del examen del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la JCCM se observa la existencia de compromisos económicos asociados a la ejecución de las actuaciones previstas. En particular, el convenio contempla una aportación de la JCCM, financiada con cargo al PRTR, por importe de 1.652.568,74 euros, destinada a la ejecución de las actuaciones denominadas "Acondicionamiento Urbano de la Calle Miguel Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza Virgen de la Antigua y Calle Ángel Martín Puebla". Asimismo, se establece expresamente que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no tiene la consideración de gasto financiable y que corresponderá al Ayuntamiento asumir, con cargo a sus propios recursos, tanto dicho impuesto como los eventuales excesos de coste que pudieran producirse respecto de la financiación concedida. En consecuencia, el convenio incorpora obligaciones económicas para ambas partes, si bien la aportación municipal queda circunscrita a los gastos no financiables y a la cobertura de los posibles sobrecostes derivados de la ejecución de las actuaciones.

3. Subvenciones y financiación externa

La implantación de la ZBE ha estado fuertemente condicionada por la financiación externa, configurándose como un elemento esencial para la viabilidad del proyecto, en línea con el modelo promovido por la normativa estatal y europea, especialmente en el marco del PRTR.

De acuerdo con la información analizada, el importe total de subvenciones concedidas para el diseño e implantación de la ZBE asciende a 5.671.115,65 €.

Respecto a las líneas de financiación las ayudas recibidas proceden de dos niveles administrativos diferenciados:

- Administración General del Estado (PRTR – NextGenerationEU)

La principal fuente de financiación procede de la convocatoria estatal de ayudas regulada por la Orden TMA/892/2021, destinada a municipios para la implantación de ZBE y la transformación sostenible del transporte urbano, en cuyo marco se financió la actuación de implantación de la ZBE en el municipio de Guadalajara, concedida con fecha 20 de mayo de 2022 por un importe de 3.930.211,91 €. Esta ayuda constituye el componente mayoritario de la financiación del proyecto, al representar aproximadamente el 70 % del total de subvenciones recibidas, lo que pone de manifiesto una elevada dependencia de fondos estatales vinculados a instrumentos europeos.

- Administración autonómica (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).

Se identifica igualmente una línea de ayudas de carácter autonómico en el marco de los Planes de Impulso al Medio Ambiente–Cambio Climático (PIMA-CC), destinada al diseño e implantación de la ZBE en el municipio, concedida con fecha 10 de abril de 2021 por un importe de 88.335,00 €. Esta financiación presenta un carácter complementario respecto de la ayuda estatal y se orienta fundamentalmente a las fases iniciales de planificación y diseño de la actuación.

Las subvenciones analizadas se destinan tanto a fases de diseño, incluyendo la planificación y definición técnica de la ZBE, como a fases de implantación, que comprenden la ejecución de actuaciones materiales, tecnológicas y organizativas necesarias para su puesta en funcionamiento.

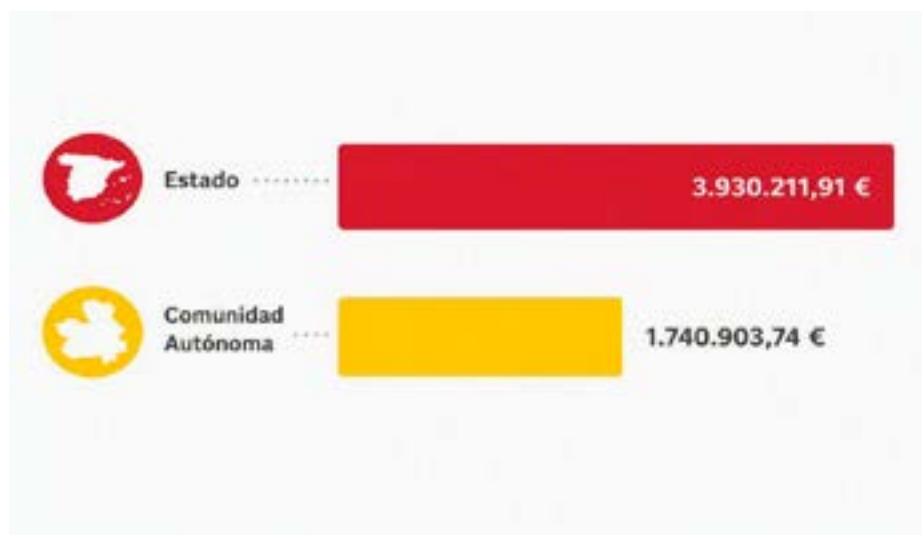
Debe destacarse la coherencia entre las actuaciones subvencionadas y los contratos analizados en el apartado anterior, observándose una alineación entre las líneas de ayuda y los proyectos ejecutados, especialmente en lo relativo a implantación del sistema de control de la ZBE, infraestructuras asociadas (aparcamientos disuasorios, acondicionamientos urbanos) y sistemas de medición y gestión ambiental.

Desde la perspectiva del control externo, se aprecian dos cuestiones de especial relevancia: en primer lugar, una alta dependencia de financiación condicionada, al proceder la mayor parte de los recursos de fondos finalistas vinculados al PRTR, lo que conlleva la sujeción a exigentes requisitos en materia de ejecución, justificación, cumplimiento de hitos y consecución de objetivos conforme a la normativa aplicable; y, en segundo lugar, un riesgo potencial en relación con el cumplimiento de dichas condiciones, dado que la continuidad de la financiación queda supeditada al adecuado cumplimiento de los compromisos asumidos — incluidos plazos, indicadores y elegibilidad del gasto—, lo que hace necesario un refuerzo de los mecanismos de seguimiento y control por parte de la entidad local.

Sin embargo, y como aspecto positivo hay que destacar que este esquema de financiación mixta ha permitido reducir el esfuerzo inversor directo de la entidad local y ha favorecido la ejecución de un conjunto amplio y heterogéneo de actuaciones necesarias para la implantación de la ZBE.

38

Gráfico 6. Subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Guadalajara para la implantación de ZBE, por Administración concedente.



Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación facilitada por la entidad y fuentes externas.

3.1.1.4. Definición de la ZBE.

En esta fase del proceso se debe delimitar el ámbito territorial de la ZBE, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1052/2022.

La ZBE del municipio de Guadalajara se configura como una ZBE de tipo núcleo, delimitada sobre el casco histórico y su entorno inmediato, concentrando el ámbito urbano de mayor actividad administrativa, comercial, educativa, cultural y peatonal. La superficie delimitada asciende a 0,71 km² (710.000 m²), con un perímetro aproximado de 5,08 km, afectando a una población residente estimada de 7.615 habitantes, lo que representa en torno al 13 % de la población del núcleo urbano.

La delimitación del ámbito se fundamentó en criterios de concentración de flujos de tráfico, puntos de mayor congestión y áreas de especial sensibilidad, conforme a lo exigido en el anexo I del Real Decreto 1052/2022.

El perímetro de la ZBE se define mediante viales principales claramente identificables, lo que permite una lectura sencilla del ámbito por parte de los usuarios y facilita la gestión de accesos.

La delimitación incluye íntegramente el entramado urbano histórico, caracterizado por calles estrechas y secciones viarias reducidas, donde el 92,8 % del suelo corresponde a suelo urbano consolidado. En el ámbito se localizan edificios administrativos y judiciales, centros educativos y sanitarios, así como bienes de interés cultural, configurándose como un área con elevada intensidad de usos y elevada presencia peatonal.

El proyecto técnico prevé restricciones de acceso, circulación y estacionamiento, basadas en los distintivos ambientales de la DGT⁵ sin establecer tasas o peajes. Las restricciones fueron objeto de un análisis de proporcionalidad, en cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional y por el artículo 4 del Real Decreto 1052/2022.

El proyecto se alinea asimismo con el marco regulador estatal en materia de calidad del aire y ruido y con las directrices técnicas para la implantación de ZBE aprobadas por la Administración General del Estado.

Se han previsto excepciones y regímenes transitorios, así como medidas específicas para el sector de la distribución urbana de mercancías, incorporando autorizaciones, incentivos a la electrificación de flotas y reservas de espacios de carga y descarga.

3.1.1.5. Diseño Normativo.

El diseño normativo para la implantación de la ZBE se articula a través de un procedimiento secuencial que garantiza la adecuación a los principios de legalidad, transparencia y participación pública establecidos en la normativa vigente.

En primer lugar, se prevé la realización de una **consulta pública previa**, conforme al artículo 3 de la Ley 27/2006 y artículo 133 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), con el objeto de recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones potencialmente afectadas sobre la necesidad y alcance de la regulación proyectada.

En relación con el trámite de consulta pública previa previsto en los citados artículos, el Ayuntamiento de Guadalajara ha llevado a cabo su formalización en el marco del expediente 11853/2023 relativo a la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones.

De acuerdo con la documentación examinada, y las fuentes externas consultadas, la consulta pública fue publicada en la web municipal, dentro del apartado de normativa y elaboración de textos normativos, permaneciendo accesible entre el 29 de junio y el 19 de julio de 2023, permitiendo la participación de los ciudadanos mediante la formulación de opiniones y sugerencias.

Asimismo, consta diligencia acreditativa de dicha publicación emitida por la unidad competente, en la que se deja constancia tanto del periodo de exposición

⁵ Los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) constituyen una clasificación técnica de los vehículos en función de su nivel de emisiones, introducida mediante instrucciones administrativas de la propia DGT y basada en la normativa europea de emisiones (normas Euro). Aunque no se regulan mediante una disposición reglamentaria específica, su utilización se ha generalizado como instrumento de política pública, siendo expresamente incorporados como criterio de referencia en la regulación de las ZBE conforme al Real Decreto 1052/2022.

Los distintivos ambientales clasifican los vehículos según su nivel de emisiones (Cero, ECO, C, B, sin etiqueta), determinando las restricciones de circulación.

como de los resultados del proceso participativo. En dicho periodo se registraron un total de quince respuestas, lo que constituye una participación limitada pero suficiente para identificar tendencias generales en la percepción ciudadana respecto a la futura implantación de la medida.

Del análisis de las respuestas se desprende una preferencia mayoritaria (67%) por establecer un modelo de acceso poco restrictivo, especialmente en el caso de los residentes. En este sentido, la mayoría de los participantes considera que debería permitirse el acceso a la totalidad de los vehículos, incluidos aquellos que carecen de distintivo ambiental, mientras que un porcentaje significativamente menor se muestra favorable a la imposición de restricciones más estrictas.

En relación con los vehículos no residentes predomina la opción de permitir el acceso a aquellos que disponen de distintivo ambiental, incluso en sus categorías menos exigentes, frente a alternativas más limitativas que obtienen un apoyo reducido.

Asimismo, las aportaciones evidencian un amplio consenso en la necesidad de incorporar un régimen flexible de excepciones o moratorias que permita compatibilizar las restricciones propias de una ZBE con determinadas actividades o situaciones específicas. En particular, se considera imprescindible garantizar el acceso de vehículos vinculados a servicios esenciales, como emergencias, transporte sanitario o actividades profesionales, así como de aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida o al acceso a aparcamientos ubicados dentro del ámbito de la zona.

Por otra parte, las respuestas de carácter cualitativo ponen de manifiesto la existencia de una percepción heterogénea sobre la idoneidad y alcance de la medida. Junto a propuestas orientadas a flexibilizar su aplicación —como el establecimiento de franjas horarias sin restricciones, la reducción del ámbito territorial o la habilitación de accesos controlados—, se recogen también planteamientos críticos que cuestionan tanto su eficacia real en la mejora de la calidad del aire como su impacto en términos de equidad social. En este contexto, se plantean igualmente medidas complementarias, como la mejora del transporte público, la creación de aparcamientos disuasorios o la concesión de ayudas para la renovación del parque móvil, que podrían contribuir a una implantación más equilibrada y aceptada por la ciudadanía.

En conjunto, los resultados reflejan una aceptación condicionada de la ZBE, en la que la ciudadanía muestra una clara preferencia por enfoques graduales y flexibles, acompañados de medidas compensatorias y de una adecuada justificación técnica del diseño y alcance de la actuación.

Desde la perspectiva de la fiscalización, cabe señalar que el Ayuntamiento ha cumplido formalmente con la realización del trámite de consulta pública previa y con su publicidad a través de la web institucional. Y así mismo consta que ha

incorporado al expediente el resultado del trámite de información pública identificando las propuestas realizadas, sin que haya constancia de la incorporación a la regulación de la ZBE de sugerencia o propuesta alguna.

Realizado el trámite anterior, se procede a la **elaboración del proyecto técnico de la ZBE**, cuyo contenido mínimo viene determinado por el Real Decreto 1052/2022, constituyendo la base técnica y justificativa de la medida. Dicho proyecto debe someterse a un **trámite de información pública**, en cumplimiento tanto del citado artículo 3 de la Ley 27/2006, como del artículo 11 del citado Real Decreto, a fin de garantizar la participación ciudadana mediante la formulación de alegaciones y sugerencias.

Una vez finalizado este trámite, se desarrolla la fase propiamente normativa, mediante la **redacción de la ordenanza municipal reguladora de la ZBE**, que constituye el instrumento jurídico habilitante. Esta ordenanza debe aprobarse inicialmente y someterse nuevamente a **información pública**, por un periodo no inferior a 30 días, conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Finalmente, tras el análisis de las alegaciones presentadas, se produce la **aprobación definitiva de la ordenanza** y su publicación en el boletín oficial correspondiente, momento a partir del cual adquiere plena eficacia jurídica.

Gráfico 7 Fases del procedimiento para la elaboración de la normativa ZBE



Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa de aplicación.

Respecto a estas fases del procedimiento, consideradas de forma conjunta, y tras el análisis de la documentación disponible y de lo declarado por la entidad local, no se ha obtenido evidencia suficiente que permita acreditar la realización de un trámite de información pública referido al proyecto técnico de ZBE con carácter previo a la aprobación de la ordenanza reguladora.

En particular, consta la tramitación de la ordenanza municipal, con sometimiento a información pública conforme a lo previsto en el artículo 49 de la LRBRL, dado

que la misma fue objeto de aprobación inicial por el Pleno municipal en sesión celebrada el 27 de octubre de 2023, siendo sometida posteriormente al preceptivo trámite de información pública conforme a lo previsto en el mismo artículo durante el cual se formularon alegaciones y sugerencias que fueron parcialmente incorporadas al texto definitivo.

Concluida dicha tramitación, la Ordenanza fue aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno de 1 de marzo de 2024 y publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de 8 de marzo de 2024, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo legalmente establecido.

En relación con esta fase del procedimiento, resulta relevante señalar que contra dicha Ordenanza se interpusieron varios recursos contencioso-administrativos, entre ellos los registrados con los números 237/2024 y 238/2024, promovidos por diversas entidades de carácter vecinal y asociativo. Los recurrentes cuestionaban la conformidad a Derecho de la norma por distintos motivos, alegando, entre otros extremos, la inexistencia de un PMUS previo y vigente que contemplara la implantación de la ZBE, así como que «no consta en el expediente administrativo el preceptivo proyecto de ZBE, entendido como documento previo y necesario». En el marco de dichos procedimientos se solicitaron asimismo medidas cautelares de suspensión de la Ordenanza, que fueron desestimadas mediante los correspondientes autos firmes dictados en las piezas separadas de suspensión. Los recursos fueron finalmente resueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha mediante las sentencias citadas y analizadas en distintos epígrafes de este informe.

Según lo establecido en el RD1052/2022, la implantación de una ZBE debe integrarse en un PMUS y estar precedida de un proyecto técnico específico. En este sentido, recoge la doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, según la cual las determinaciones esenciales de la ZBE deben contemplarse en el plan de movilidad y desarrollarse posteriormente mediante ordenanza, previa elaboración de un proyecto sometido a información pública. No obstante, la nulidad de la Ordenanza de Guadalajara se fundamenta específicamente en la falta de acreditación de la existencia de un PMUS previo y vigente que contemplara la ZBE

3.1.1.6. Diseño técnico.

Una vez analizado el diseño normativo de la Zona de Bajas Emisiones, procede examinar su diseño técnico, entendido como el conjunto de medios, infraestructuras, sistemas tecnológicos y procedimientos operativos destinados a hacer efectiva la aplicación de las medidas previstas en la regulación municipal.

La ubicación del análisis de esta fase tras el diseño normativo responde a una razón expositiva y metodológica. El marco regulador determina los objetivos de la ZBE, su ámbito territorial, las restricciones de acceso y circulación, las

excepciones aplicables, los mecanismos de control y el régimen de seguimiento y evaluación. Sobre la base de estas determinaciones, el diseño técnico permite valorar si los medios materiales y tecnológicos implantados resultan adecuados para garantizar el cumplimiento efectivo de las previsiones normativas y de los objetivos establecidos en la LCCTE, y en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre.

En consecuencia, el análisis del diseño técnico constituye una fase posterior en la evaluación de la ZBE, al centrarse en comprobar cómo se materializan operativamente las decisiones previamente establecidas en el ámbito regulatorio y si los instrumentos implementados son coherentes con dichas previsiones.

Análisis jurídico, económico y social de las implicaciones de las ZBE.

La implantación de ZBE exige, para su adecuada fundamentación, la incorporación al proyecto técnico de una memoria completa que analice sus repercusiones económicas y presupuestarias, así como sus efectos sobre el mercado y la competencia. Dicha memoria deberá incluir, además, una valoración específica de las consecuencias que la medida puede tener sobre los colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Del mismo modo, con carácter previo a su establecimiento, deberá realizarse un análisis jurídico que permita delimitar con precisión la naturaleza de la ZBE y definir el régimen de derechos y obligaciones que se pretende instaurar, en coherencia con el marco normativo aplicable.

Por otra parte, las EELL deberán considerar de forma expresa los impactos derivados de la implantación de estas zonas en los ámbitos social, de género y de discapacidad, con el fin de garantizar que los beneficios asociados a la mejora de la calidad del aire y de la salud pública se distribuyan de manera equitativa, sin generar nuevas desigualdades ni intensificar las ya existentes.

La omisión de estos análisis puede afectar de forma significativa a la seguridad jurídica de la medida y generar efectos indeseados, tanto en el plano económico como social. En particular, la limitación del acceso o circulación puede incidir negativamente en el desarrollo de determinadas actividades económicas y afectar de manera desproporcionada a determinados colectivos, como los titulares de vehículos más antiguos, los trabajadores cuya actividad depende del uso del automóvil o las personas residentes en áreas periféricas con insuficientes alternativas de movilidad.

De la documentación examinada se desprende que el Ayuntamiento de Guadalajara ha elaborado los instrumentos formales exigidos en la normativa, incluyendo un análisis jurídico de la naturaleza de la ZBE y del régimen de derechos y obligaciones, así como una memoria económica comprensiva del impacto presupuestario, económico y sobre el mercado y la competencia. Asimismo,

consta la realización de estudios relativos a los efectos de la medida sobre colectivos vulnerables y un análisis de impacto social, de género y de discapacidad, junto con actuaciones de difusión de la medida.

En relación con el proyecto técnico de la ZBE, se han definido objetivos alineados con las directrices estatales y europeas, centrados en la mejora de la calidad del aire y del ruido, la mitigación del cambio climático, el impulso del cambio modal hacia medios de transporte sostenibles y la mejora de la eficiencia energética. Entre los objetivos específicos se incluyen la monitorización de la calidad del aire, la reducción del tráfico en el área delimitada, el fomento de la movilidad peatonal y ciclista, la electrificación de la movilidad y la creación de aparcamientos disuasorios.

No obstante, el análisis efectuado pone de manifiesto que, si bien dichos objetivos se encuentran definidos de forma amplia y coherente con los fines de la política pública, presentan limitaciones relevantes desde la perspectiva de su fundamentación material. En particular, se observa que:

- Los objetivos se formulan en gran medida en términos cualitativos o programáticos, sin una adecuada concreción en indicadores cuantificables, más allá de algunas estimaciones generales de reducción de emisiones o tráfico.
- No se establece de forma clara un calendario detallado de ejecución vinculado a objetivos medibles, más allá de referencias generales a fases de implantación o a objetivos estratégicos.
- No se evidencia de manera sistemática la vinculación entre los análisis realizados (económicos, sociales o de impacto) y la priorización o diseño de las medidas concretas adoptadas.
- No se acredita suficientemente la evaluación comparativa de alternativas ni la justificación de la opción finalmente seleccionada desde la perspectiva de la eficiencia económica y social.

Estas circunstancias limitan la adecuada acreditación del principio de proporcionalidad de la medida, al no quedar plenamente justificada la ponderación entre los beneficios perseguidos en términos medioambientales y de salud pública y los posibles efectos sobre la actividad económica, la movilidad y determinados colectivos sociales. Asimismo, dificultan la evaluación del grado de eficiencia en la utilización de los recursos públicos y la correcta identificación de posibles impactos diferenciados sobre los grupos más vulnerables.

En consecuencia, aun existiendo formalmente los instrumentos y estudios exigidos por la normativa, se observa una insuficiente fundamentación material y analítica de la memoria justificativa, especialmente en lo relativo a la concreción, cuantificación y trazabilidad de los objetivos y de los impactos de la actuación.

Esta circunstancia reduce la calidad de la motivación de la medida y puede afectar tanto a su eficacia como a su seguridad jurídica.

Restricciones y excepciones

En coherencia con lo expuesto, los proyectos técnicos de las ZBE deben incorporar medidas orientadas a limitar el acceso de los vehículos en función de su nivel de emisiones, si bien cabe prever excepciones debidamente motivadas, conforme a lo previsto en el artículo 5 y el anexo I del Real Decreto 1052/2022. Asimismo, han de analizarse opciones menos restrictivas que las prohibiciones generales, como la aplicación de limitaciones por franjas horarias o la introducción de periodos transitorios, como una concreción del principio de proporcionalidad que inspira la regulación de las ZBE y que se deduce también de los principios generales de la potestad reglamentaria y de intervención administrativa (artículo 129 de la LPACAP), así como de la necesidad de justificar adecuadamente las restricciones de tráfico.

Por otra parte, estos proyectos deben impulsar un modelo de movilidad más sostenible, dando preferencia a los modos activos de desplazamiento y al transporte público, así como a los vehículos de cero emisiones y a la movilidad ciclista.

De la documentación examinada se constata que el Ayuntamiento ha configurado un sistema de restricciones que comprende limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento, basadas en la clasificación ambiental de los vehículos establecida por la DGT. Asimismo, se ha previsto la implantación de un sistema de control mediante tecnologías de lectura de matrículas y plataformas de gestión, lo que resulta adecuado para la verificación del cumplimiento de las restricciones y la eventual aplicación del régimen sancionador.

Desde la perspectiva de la justificación de la medida, el expediente incorpora un análisis de proporcionalidad y la correspondiente motivación de las restricciones adoptadas, en línea con la exigencia jurisprudencial de fundamentar este tipo de medidas restrictivas en una adecuada ponderación de los intereses en conflicto. Igualmente, el diseño de la ZBE contempla mecanismos de modulación de las restricciones, entre los que destacan la implantación progresiva por fases, el establecimiento de regímenes transitorios y la previsión de alternativas de movilidad más sostenibles, coherentes con los objetivos del proyecto técnico.

No obstante, el análisis efectuado pone de manifiesto determinadas limitaciones que pueden afectar a la eficacia y equilibrio del sistema de restricciones. En particular, se observa que el régimen contempla un número elevado y heterogéneo de excepciones, que incluyen, entre otros, a residentes, vehículos de personas con movilidad reducida, servicios públicos, transporte público, actividades de carga y descarga, así como determinados colectivos profesionales y categorías específicas de vehículos. Esta amplitud de excepciones, aunque responde a la

necesidad de adaptar la medida a distintas situaciones, puede reducir de forma significativa el alcance efectivo de las restricciones y, en consecuencia, su impacto sobre la reducción de emisiones.

Asimismo, se aprecia que el diseño de la ZBE excluye en gran medida a los vehículos de residentes de la aplicación de las restricciones, lo que implica que una parte relevante del parque móvil continúa teniendo acceso al área objeto de limitación. Esta circunstancia resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que el propio proyecto técnico identifica el tráfico rodado como la principal fuente de contaminación y prevé reducciones de emisiones vinculadas a la restricción progresiva del acceso de los vehículos más contaminantes.

Por otra parte, no se contempla la utilización de instrumentos económicos complementarios, tales como tasas o peajes de acceso, que podrían contribuir a una gestión más eficiente de la demanda de movilidad y a la internalización de los costes ambientales asociados, es decir que los costes que una actividad genera sobre el medio ambiente (contaminación, ruido, emisiones, etc.) sean asumidos por quien los provoca en lugar de recaer sobre la sociedad en general, limitándose el sistema a mecanismos de carácter restrictivo.

Desde la perspectiva de la equidad, si bien se han previsto excepciones para determinados colectivos y actividades esenciales, no se evidencia de forma suficiente la existencia de un análisis detallado de los efectos distributivos de las restricciones, especialmente en relación con los posibles impactos sobre determinados grupos sociales o sectores económicos.

En consecuencia, aun cuando el sistema de restricciones se adecua formalmente al marco normativo aplicable y responde, en términos generales, a los objetivos ambientales perseguidos, su configuración presenta limitaciones desde el punto de vista de su eficacia, proporcionalidad material y equidad, derivadas principalmente de la amplitud de las excepciones previstas y de la limitada afectación a determinados segmentos del parque móvil.

Sistemas de control, definición de indicadores y procedimiento de seguimiento y revisión.

La implantación de la ZBE, de conformidad con el Real Decreto 1052/2022, exige, una vez establecidas las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento, la existencia de un sistema adecuado de control de su cumplimiento, así como el establecimiento de un procedimiento de seguimiento y revisión que permita evaluar la eficacia de las medidas adoptadas mediante indicadores objetivos, con garantía de acceso público a la información.

Del análisis del expediente se desprende que el Ayuntamiento ha configurado un sistema de control basado en tecnologías de lectura automatizada de matrículas, mediante cámaras y plataformas de gestión específicas, integrado con los

sistemas de acceso, circulación y estacionamiento de la ZBE. Este sistema se complementa, en el proyecto técnico, con infraestructuras tecnológicas adicionales y herramientas de monitorización ambiental, lo que resulta, en términos generales, adecuado para garantizar la verificación del cumplimiento de las restricciones.

No obstante, la efectividad del sistema de control se encuentra condicionada por la complejidad derivada del elevado número de excepciones previstas en el régimen de restricciones, que exige la gestión de autorizaciones específicas y puede dificultar la explotación homogénea y fiable de los datos de control, afectando potencialmente a la eficacia del sistema en la detección de incumplimientos.

En relación con la definición de indicadores, el expediente contempla un conjunto amplio de indicadores destinados al seguimiento de los objetivos de la ZBE, que incluyen variables relativas a la calidad del aire (NO_2 , PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$)⁶, contaminación acústica, cambio climático, movilidad y eficiencia energética, así como indicadores adicionales asociados a la evolución del reparto modal y al uso del transporte público. Este sistema de indicadores resulta, en términos generales, coherente con los objetivos definidos en el proyecto técnico, orientados a la mejora de la calidad ambiental, la reducción del tráfico y el impulso de modos de transporte sostenibles.

Sin perjuicio de lo anterior, se observa que el conjunto de indicadores presenta determinadas limitaciones desde la perspectiva de su operatividad y utilidad para la evaluación de resultados. En particular, no se evidencia una adecuada jerarquización de indicadores clave que permita estructurar un sistema de seguimiento basado en resultados, ni se acredita de forma sistemática la vinculación directa entre objetivos, indicadores y metas cuantificadas, lo que dificulta la evaluación del grado de cumplimiento de los fines perseguidos.

Por lo que respecta al procedimiento de seguimiento y revisión, el Ayuntamiento dispone formalmente de un sistema de monitorización continua y ha previsto la elaboración de informes de evaluación del cumplimiento de los objetivos, incluyendo el seguimiento de la evolución de los contaminantes y del ruido, tanto en el ámbito de la ZBE como en las zonas colindantes. Este planteamiento se

⁶ Los principales indicadores de calidad del aire son las concentraciones de contaminantes atmosféricos regulados, expresadas generalmente en microgramos por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), que permiten evaluar el grado de contaminación y su impacto sobre la salud y el medio ambiente. Entre los más relevantes destacan: el dióxido de nitrógeno (NO_2), asociado fundamentalmente al tráfico rodado y a procesos de combustión; las partículas en suspensión (PM_{10} y $\text{PM}_{2,5}$), clasificadas según su tamaño y especialmente relevantes por su capacidad de penetración en el sistema respiratorio; el ozono troposférico (O_3), contaminante secundario que se forma por reacciones químicas en la atmósfera; el dióxido de azufre (SO_2), vinculado a la combustión de combustibles fósiles; y el monóxido de carbono (CO), producido por combustiones incompletas. Estos indicadores, definidos y regulados en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, permiten comparar las concentraciones medidas con los valores límite y objetivos de calidad del aire establecidos normativamente y constituyen la base para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas como las ZBE.

ajusta, en términos generales, a las exigencias del marco normativo, que establece la obligación de evaluar periódicamente la eficacia de las medidas adoptadas y, en su caso, proceder a su revisión.

No obstante, el análisis realizado pone de manifiesto que no se concreta de forma suficiente la periodicidad de los procesos de seguimiento ni los mecanismos específicos de revisión de las medidas en función de los resultados obtenidos. Asimismo, no se evidencia claramente la integración de los resultados del seguimiento en la toma de decisiones ni la existencia de un procedimiento estructurado que garantice la adaptación del sistema de restricciones en caso de desviaciones respecto a los objetivos.

Finalmente, desde la perspectiva de la transparencia, si bien se dispone de información relativa al seguimiento de la ZBE, no se acredita de manera suficiente la garantía de acceso público sistemático, estructurado y comprensible a los resultados de los indicadores y a los informes de evaluación, lo que limita el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas previstos en la normativa de acceso a la información ambiental.

En consecuencia, aun existiendo formalmente los elementos requeridos en materia de control, indicadores y seguimiento, el sistema presenta limitaciones en su diseño operativo y en su capacidad para medir de forma efectiva los resultados, orientar la toma de decisiones y garantizar la transparencia, lo que puede afectar a la evaluación de la eficacia real de la ZBE y a la mejora continua de las medidas adoptadas.

Planes de comunicación, participación y sensibilización

El artículo 14 y el anexo I del Real Decreto 1052/2022, establecen la obligación de que las EELL dispongan de un Plan de comunicación, participación y sensibilización, que garantice:

- La adecuada información a la ciudadanía sobre la ZBE.
- La participación activa de los agentes interesados.
- La ejecución de actuaciones de sensibilización.
- El establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de su eficacia.

Asimismo, resulta de aplicación la Ley 27/2006, en relación con el derecho de participación pública en materia ambiental.

El Ayuntamiento de Guadalajara dispone de un Plan de comunicación, participación y sensibilización vinculado a la implantación de la ZBE, cuyo contenido incluye un diagnóstico previo de la situación comunicativa, la identificación de públicos destinatarios, la definición de objetivos, así como una estrategia de comunicación y un conjunto de actuaciones orientadas a informar y sensibilizar a la ciudadanía.

No obstante, a partir de la documentación analizada no consta acreditada su aprobación formal mediante el correspondiente acuerdo del órgano competente, lo que limita la verificación del cumplimiento pleno de lo exigido en el Real Decreto 1052/2022 y en la normativa general de procedimiento administrativo.

En relación con los mecanismos de seguimiento, el Plan incorpora indicadores específicos de evaluación (número de publicaciones, interacciones, visualizaciones, alcance y clics), junto con sistemas de monitorización continua de la actividad en redes sociales (RRSS) y la elaboración de informes periódicos de resultados. Asimismo, se ha constatado la ejecución efectiva de estas tareas mediante la elaboración de informes de impacto en medios de comunicación, en los que se identifican 146 impactos y un seguimiento sistemático de la repercusión mediática, lo que permite concluir que existe un sistema de evaluación aplicado y coherente con los objetivos definidos.

Por lo que se refiere a la participación pública, el Plan contempla la realización de mesas de diálogo con distintos colectivos afectados (comerciantes, asociaciones vecinales, organizaciones medioambientales y empresas de transporte), así como mecanismos de interacción con la ciudadanía a través de RRSS y canales de atención directa. Sin embargo, no se ha aportado documentación que acredite la efectiva celebración de dichas actuaciones participativas ni sus resultados, tales como convocatorias, actas, relación de asistentes o acuerdos alcanzados, por lo que no es posible verificar el grado real de cumplimiento de este requisito en los términos exigidos por la normativa de participación pública en materia ambiental.

En cuanto a las actuaciones de sensibilización, se observa un desarrollo amplio y diversificado, que incluye campañas en RRSS con contenidos informativos y divulgativos (vídeos, infografías, FAQs), la elaboración de materiales específicos como dossieres informativos, así como la difusión de mensajes a través de medios de comunicación mediante notas de prensa y planificación de campañas publicitarias. Estas actuaciones se encuentran alineadas con los objetivos de informar, educar y facilitar la adaptación de la ciudadanía a la ZBE.

En suma, el Ayuntamiento ha desarrollado un Plan con un contenido técnico adecuado y ha ejecutado de forma efectiva las actuaciones de comunicación y sensibilización, existiendo además mecanismos de seguimiento aplicados; no obstante, se aprecia una insuficiente acreditación de la aprobación formal del Plan y una debilidad significativa en la documentación y trazabilidad de las actuaciones de participación pública, lo que determina una valoración global de cumplimiento parcial respecto de las exigencias establecidas en el Real Decreto 1052/2022.

3.1.1.7. Comunicación del establecimiento de las ZBE.

La implantación de la ZBE, una vez adoptada, debe ser objeto de comunicación a la DGT y a las autoridades autonómicas con competencias en tráfico, así como al Ministerio para la Transición Ecológica y al órgano autonómico competente en

materia ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1052/2022.

De la revisión de la documentación aportada relativa a las comunicaciones del establecimiento de la ZBE, se constata la existencia de comunicación a la DGT, acreditada mediante el oficio emitido por la Jefatura Provincial de Tráfico en el marco del proceso de tramitación de la ordenanza reguladora de la ZBE, en el que se formulan observaciones técnicas al proyecto.

Según ha manifestado la entidad, no se efectuó la comunicación a las autoridades autonómicas competentes en materia de tráfico y medio ambiente.

En relación con la comunicación al MITECO, la entidad declara que lo ha realizado, sin embargo, no aporta documento que acredite la comunicación realizada, por lo que no puede considerarse verificada.

En consecuencia, se aprecia un cumplimiento parcial de las obligaciones de comunicación y coordinación interadministrativa, condicionado por la insuficiencia de evidencia respecto de determinadas comunicaciones y la ausencia de remisión a la administración autonómica competente.

3.1.1.8. Transparencia y publicidad.

La obligación de transparencia respecto de las ordenanzas de las EELL se regula, con carácter básico, en los artículos 5 y 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que imponen la publicidad activa de la información de relevancia jurídica, incluyendo los proyectos normativos y normativa aplicable.

Así mismo es importante y resultaría aconsejable que las ZBE dispusieran en la página web de las EELL de un espacio claramente diferenciado para convertirse en punto de acceso único a la información relevante para la ciudadanía, que de forma comprensible y ordenada ofreciera información tanto sobre el marco normativo aplicable como sobre los elementos esenciales de funcionamiento de la ZBE, incluyendo la delimitación territorial de la misma —preferentemente mediante representaciones gráficas o cartográficas—, las condiciones de acceso y circulación, así como las restricciones en función de la categoría y etiquetado ambiental de los vehículos, junto con las excepciones previstas.

Y para reforzar la claridad y favorecer el cumplimiento voluntario, se estima conveniente incorporar información de carácter práctico, como orientaciones explicativas, referencia al régimen sancionador, un compendio de cuestiones frecuentes y la identificación de canales de atención que permitan a los ciudadanos plantear consultas o solicitar aclaraciones de manera eficaz.

En relación con esto, y dentro de la transparencia activa, se ha constatado que el Ayuntamiento de Guadalajara dispone de información pública relativa a la ZBE, incluyendo la ordenanza reguladora, sus modificaciones y documentación asociada, que se encuentra accesible a través de la página web municipal y del

portal específico de la ZBE, así como mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

No obstante, dicha información no aparece claramente sistematizada ni integrada en el Portal de Transparencia municipal, sino que se presenta de forma dispersa en distintos soportes, lo que dificulta su localización y consulta conjunta.

En consecuencia, aun apreciándose el cumplimiento formal de las obligaciones de publicidad normativa, se observa un margen de mejora en relación con las exigencias de publicidad activa previstas en la Ley 19/2013, y en la Ley 4/2016 de Castilla-La Mancha, particularmente en lo relativo a la organización, accesibilidad y enfoque integral de la información sobre esta política pública.

3.1.1.9. Puesta en funcionamiento y señalización de la ZBE.

La ZBE entró formalmente en funcionamiento el 1 de abril de 2024, lo que supone un retraso respecto a la fecha legal exigida (1 de enero de 2023), iniciándose su operatividad durante el primer semestre de 2024. Esta fecha que resulta coherente con la evidencia documental disponible, en particular la cobertura mediática que confirma su entrada en vigor en dicho momento permite validar la correcta implantación normativa desde un punto de vista formal.

No obstante, la implantación presenta un carácter progresivo, al establecerse una moratoria del régimen sancionador hasta el 1 de octubre de 2025, lo que implica que, si bien la ZBE es jurídicamente aplicable desde su entrada en vigor, su eficacia material se encuentra diferida, circunstancia que puede afectar al cumplimiento del principio de eficacia recogido en el Real Decreto 1052/2022. En este sentido, aunque la entidad declara la inexistencia de un periodo transitorio, la ausencia de mecanismos coercitivos durante dicho periodo, junto con las actuaciones de comunicación y adaptación previas, configura en la práctica una fase de transición operativa sin régimen sancionador, evidenciándose una discrepancia entre la calificación formal y la realidad material de la implantación. Esto se hace palpable en cuanto al control de los distintivos ambientales de la DGT, que, aunque se encontraba en funcionamiento, únicamente tenía finalidad informativa, sin imposición de sanciones.

En relación con la participación y aceptación social, si bien la entidad aporta documentación relativa a estudios de opinión, el análisis de la misma pone de manifiesto que no se trata de estudios en sentido técnico, sino de análisis cualitativos basados en la monitorización de medios y RRSS, sin metodología estadística, representatividad ni trazabilidad, por lo que no cumplen los estándares exigibles a este tipo de instrumentos; no obstante, dichos análisis permiten identificar un predominio de mensajes negativos (47%), frente al 13% que lo consideran positivo y un 40 % de mensajes neutrales, así como críticas centradas en la falta de información, el cuestionamiento de la necesidad de la medida y su impacto en la movilidad y la actividad económica.

Por otro lado, no se han identificado evidencias de regresión normativa de la ZBE, si bien la prolongada moratoria sancionadora podría interpretarse como una debilitación funcional de la medida, aunque no formal.

Finalmente, en lo que respecta a la señalización de la ZBE, ésta debe ser señalizada según lo aprobado por la DGT en la Instrucción MOV 21/3, aprobada el 2 de junio de 2021, y cuyo diseño se muestra a continuación:

Gráfico 8. Señalización ZBE



Fuente: Instrucción MOV 21/3 de 21 de junio de la DGT

Se constata que la ZBE se encuentra correctamente señalizada desde su entrada en vigor, utilizando la señal anteriormente citada e incorporando información sobre restricciones, horarios y tipología de vehículos permitidos, lo que permite considerar cumplidos los requisitos formales de información al usuario; sin embargo, la persistencia de un elevado grado de confusión entre la ciudadanía, manifestado a través de los medios que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos, sugiere que, pese a su adecuación normativa, la señalización podría resultar insuficiente desde la perspectiva de su eficacia comunicativa.

De acuerdo con la información aportada por la entidad fiscalizada y la documentación complementaria analizada la implantación de los sistemas de monitorización y seguimiento de la ZBE presenta, a 31 de marzo de 2025, un grado significativo de desarrollo técnico y funcional. En dicha fecha, se encontraban operativos los principales mecanismos de control (distintivos ambientales de la DGT, sistemas de reconocimiento de matrículas, integración con el Registro de Vehículos y registro municipal complementario), dirigidos a la emisión de avisos de infracción y eventual imposición de sanciones. Estos sistemas se sustentan en una infraestructura tecnológica previamente desplegada, cuyo soporte físico fue ejecutado fundamentalmente durante 2023 mediante obras de canalización, ampliación de la red de fibra óptica y despliegue de redes eléctricas y de

comunicaciones, permitiendo la interconexión de nodos, cámaras de control y centros de procesamiento de datos municipales.

En particular, el proyecto constructivo evidencia la creación de una red de comunicaciones jerarquizada (troncal y ramales), el establecimiento de puntos de control de accesos mediante cámaras y la instalación de elementos auxiliares (arquetas, armarios eléctricos y paneles de mensajería variable), configurando un sistema integral de captación y transmisión de datos.

Desde el punto de vista normativo, la Ordenanza reguladora de la ZBE había sido aprobada definitivamente en marzo de 2024 y modificada en octubre de 2024 para establecer una moratoria del régimen sancionador hasta el 1 de octubre de 2025, lo que condiciona la efectividad plena de los controles declarados. No obstante, la entidad indica que determinados instrumentos, como los sistemas de control de estacionamiento asociados a los objetivos de la ZBE, no se encontraban aún implantados, coexistiendo además con mecanismos de control basados en autorizaciones previas (residentes, trabajadores, etc.), lo que refleja un sistema globalmente operativo, pero todavía incompleto desde la perspectiva funcional a la fecha de referencia.

En conjunto, la ZBE, a priori, presentaba una implantación formalmente correcta, pero con debilidades relevantes asociadas a su eficacia diferida, la falta de estudios de opinión estructurados y los problemas de aceptación social y comunicación, que deben ser objeto de mejora para garantizar el cumplimiento efectivo de sus objetivos.

3.1.1.10. Evaluación de resultados de la ZBE.

Otro de los objetivos de la fiscalización consistía en evaluar si la implantación de la ZBE ha contribuido a la mejora de la calidad del aire, la mitigación del cambio climático, la reducción del ruido ambiental y la promoción de una movilidad más sostenible e inclusiva. Asimismo, analizar el impacto en la mejora de la salud de la ciudadanía, la recuperación del espacio público, la pacificación del tráfico y la mejora de la seguridad vial.

Del análisis conjunto de la información facilitada por la entidad y en particular de la contenida en los informes técnicos aportados, se aprecia que la entidad dispone de un sistema relativamente avanzado de control y seguimiento de la ZBE, apoyado en mecanismos automatizados de verificación (lectura de matrículas, integración con la DGT y plataformas de gestión), así como en una batería amplia y estructurada de indicadores ambientales, de movilidad y energéticos. No obstante, dicho sistema presenta limitaciones relevantes desde la perspectiva de la evaluación efectiva de resultados.

En primer lugar, aunque se ha elaborado un informe de seguimiento con análisis detallado de contaminantes y niveles acústicos, antes del plazo de cuatro años

54

previsto en el artículo 12 del RD 1052/2022; este no ha sido objeto de publicación, lo que supone un incumplimiento de las exigencias de transparencia activa establecidas en el citado artículo 12, como en la Ley 19/2013, impidiendo el adecuado acceso público a la información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, aun cuando el Ayuntamiento afirma realizar el seguimiento de los principales contaminantes (NO_2 , PM_{10} y $\text{PM}_{2,5}$), reconoce no disponer de información suficiente sobre las mediciones con valores límite, lo que resulta incoherente con la existencia de sistemas de sensorización y de indicadores definidos, y dificulta la verificación independiente de los resultados.

Desde el punto de vista de los resultados, los informes técnicos muestran una evolución heterogénea: mientras que determinados contaminantes presentan tendencias favorables (descensos de $\text{PM}_{2,5}$ en torno al 15 % y PM_{10} superiores al 25 %, así como mejora general del índice de calidad del aire), otros registran comportamientos desfavorables, destacando el aumento de dióxido de azufre (SO_2), Monóxido de carbono (CO) y, en menor medida, NO_2 , sin que se establezca una relación clara con la delimitación de la ZBE.

Gráfico 9. Evolución de los contaminantes en Guadalajara tras la implantación de la ZBE



Fuente: Informe emitido por el Ayuntamiento de Guadalajara

En materia de contaminación acústica, si bien el Ayuntamiento concluye que se ha producido una reducción del ruido y el cumplimiento de los objetivos establecidos,

el análisis de los indicadores disponibles evidencia resultados contradictorios, destacando el incremento del índice global Lden⁷ en más de un 4 % respecto al periodo anterior. Este indicador, reconocido normativamente como referencia para evaluar la exposición al ruido de la población al integrar los periodos diurno, vespertino y nocturno, refleja una evolución desfavorable de la contaminación acústica. En consecuencia, la divergencia entre dicho indicador sintético y las conclusiones obtenidas pone de manifiesto una inconsistencia en la interpretación de los resultados y cuestiona la fiabilidad del sistema de evaluación empleado, al otorgar mayor peso a indicadores parciales o no representativos del impacto global sobre la población.

Por otro lado, el sistema de indicadores se apoya en una línea base definida en el primer trimestre de 2025 y en modelos de tráfico y sensorización que, según el propio Ayuntamiento, generan datos no extrapolables linealmente al conjunto de la ciudad, lo que limita su representatividad y la posibilidad de evaluar el impacto global de la ZBE. Además, no se han analizado efectos indirectos relevantes, como el desplazamiento del tráfico hacia zonas colindantes, a pesar de su incidencia potencial sobre la calidad ambiental, lo que dificulta una valoración integral de la eficacia de la medida.

Como aspecto positivo, debe destacarse que Guadalajara ha desarrollado estudios de opinión y mecanismos de consulta ciudadana tras la implantación de la ZBE, lo que constituye una buena práctica en términos de gobernanza y participación conforme a la Ley 27/2006.

En consecuencia, aunque el Ayuntamiento de Guadalajara dispone de instrumentos técnicos y operativos adecuados para el seguimiento de la ZBE, la falta de consistencia entre información disponible, resultados declarados y evidencia empírica, junto con las carencias en transparencias y en la representatividad de los datos, limita la fiabilidad de la evaluación realizada y dificulta la determinación del grado real de cumplimiento de los objetivos ambientales y de movilidad establecidos.

3.1.2. Municipios sin ZBE.

Tal y como se ha señalado, de las seis entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la presente fiscalización sólo hay una, Guadalajara, que contaba con una ZBE en funcionamiento a 31 de marzo de 2025. Los Ayuntamientos de Toledo, Cuenca,

⁷ El índice global Lden es el indicador principal exigido por la normativa de ruido (Directiva europea y su transposición en España en el Anexo I del RD 1513/2005 que desarrolla la Ley 37/2003 del ruido), y se trata de un indicador acústico normalizado que mide la exposición al ruido ambiental a lo largo de todo el día, integrando tres periodos con distinta ponderación:

L (day) → nivel de ruido medio durante el día

e (evening) → nivel de ruido medio durante la tarde

n (night) → nivel de ruido medio durante la noche

Permite evaluar la **exposición global de la población al ruido**, comparar zonas o periodos y analizar el impacto de medidas como una ZBE.

Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina no disponían de una ZBE vigente a la fecha de la fiscalización, encontrándose en fases preliminares de elaboración del proyecto técnico o de la ordenanza reguladora.

La implantación de las ZBE en los municipios anteriormente citados presentaba un desarrollo heterogéneo.

Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo se encontraban en fase de elaboración de un proyecto técnico, mientras que Cuenca había elaborado el proyecto técnico, pero no había realizado la totalidad de los trámites para disponer de una ZBE completamente implantada.

3.1.2.1. Razones alegadas para la no implantación.

Examinadas las causas alegadas por los ayuntamientos para justificar la inexistencia de una ZBE vigente nos volvemos a encontrar con una gran heterogeneidad.

El Ayuntamiento de Albacete manifiesta que la no puesta en funcionamiento de la ZBE en el plazo inicialmente previsto no obedece a una falta de actuación o planificación, sino a la concurrencia de incidencias procedimentales sobrevenidas en el ámbito de la contratación pública, como consecuencia de la interposición de un Recurso Especial en materia de contratación por uno de los licitadores, que hicieron materialmente imposible cumplir el calendario de ejecución inicialmente previsto. Dicho recurso fue desestimado en fecha 26 de abril de 2024. Así mismo, atribuye el retraso a la complejidad de las variables técnicas necesarias para la selección de la solución a implantar.

El Ayuntamiento de Ciudad Real justifica la no implantación formal y completa de la ZBE en la actualidad señalando que los niveles de calidad del aire del municipio no superan los límites legales establecidos, por lo que, a su juicio, no resulta técnica ni sanitariamente justificada la adopción inmediata de restricciones generalizadas al tráfico sin una evaluación previa basada en datos locales. En este sentido, destaca la reciente implantación de una red de sensores de calidad del aire, finalizada en 2024, destinada a disponer de una base objetiva para la toma de decisiones futuras.

Asimismo, este Ayuntamiento manifiesta haber optado por una estrategia progresiva de implantación, priorizando la ejecución de medidas alternativas y complementarias de movilidad sostenible y mejora ambiental, entre las que se incluyen la instalación de sistemas de control de accesos, el despliegue de la plataforma de gestión de la ZBE —actualmente en fase de pruebas—, la señalización de accesos, la creación de infraestructuras de recarga eléctrica, la implantación de sistemas de movilidad ciclista y diversas actuaciones de reordenación urbana y peatonalización.

57

Finalmente, se alega una cautela jurídica en la tramitación de la ordenanza reguladora de la ZBE, cuyo borrador se encuentra avanzado, motivada por la complejidad normativa y por la existencia de resoluciones judiciales que han anulado ordenanzas similares en otros municipios, con el fin de garantizar su adecuación al ordenamiento jurídico y evitar riesgos de impugnación o nulidad.

El Ayuntamiento de Cuenca aduce como razones que justifican la no implantación de la ZBE la existencia de impugnaciones en el procedimiento de elaboración de la normativa de la misma y el hecho de no superarse en su territorio los niveles de emisiones contaminantes establecidos por la normativa.

Por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina no se dan ningún tipo de razones que justifiquen la no implementación de la ZBE, argumentando únicamente que no se ha aprobado el correspondiente proyecto técnico.

Según el informe remitido por el Ayuntamiento de Toledo, la implantación de la ZBE se ha visto demorada debido a la elevada carga de trabajo de los servicios técnicos municipales, que ha dificultado compatibilizar las tareas ordinarias con las actuaciones necesarias para su desarrollo, así como a los retrasos y dificultades en la obtención de financiación, al resultar inadmitida la solicitud de ayudas presentada en la convocatoria estatal de 2021. Asimismo, el Ayuntamiento señala que la reciente jurisprudencia en la materia ha obligado a revisar y modificar la planificación y programación de la ZBE con el fin de garantizar su adecuación a la legalidad, si bien indica que el proyecto se encuentra en una fase avanzada de redacción.

Como puede observarse las razones o motivos alegados no eximen a las EELL del cumplimiento de la obligación legal.

Gráfico 10. Razones alegadas para la no implantación clasificadas por municipios.



Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por los municipios.

Gráfico 11. Razones alegadas para la no implantación clasificadas por tipología.



Fuente: Elaboración propia a partir de la información y documentación facilitada por las entidades.

3.1.2.2. Actuaciones complementarias de reducción de emisiones no sustitutivas de la ZBE.

Al margen de la implantación formal de una ZBE, el Ayuntamiento de Albacete ha comunicado la adopción de medidas dirigidas a la reducción de las emisiones contaminantes vinculadas al tráfico rodado, tales como la implantación de áreas peatonales con control de accesos mediante sistemas de lectura de matrículas, la peatonalización de diversas vías y la ampliación y mejora de la infraestructura ciclista.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado de la ejecución de diversas actuaciones orientadas a la mejora ambiental y de la movilidad urbana, entre las que se incluyen la creación y ampliación de zonas verdes urbanas, proyectos de renaturalización y conectividad ecológica, la habilitación de aparcamientos disuasorios con puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como la peatonalización y reurbanización sostenible de determinadas vías urbanas.

En contraste, los Ayuntamientos de Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo han manifestado expresamente que, a la fecha de cierre de los trabajos, no se estaban aplicando medidas específicas de reducción de emisiones contaminantes vinculadas al tráfico rodado al margen de la ZBE, evidenciándose una situación de inactividad material en la adopción de actuaciones complementarias de movilidad sostenible y mejora de la calidad del aire.

Gráfico 12. Medidas adoptadas por los Ayuntamientos sin ZBE



Fuente: Elaboración propia a partir de la información y documentación facilitada por las EELL

3.1.2.3. Subvenciones recibidas y riesgos en la gestión de fondos públicos.

En el marco de los programas de ayudas regulados por la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, y la Orden TMA/354/2022, de 25 de abril, financiados con cargo al PRTR, los Ayuntamientos de Cuenca, Talavera de la Reina Toledo, Albacete y Ciudad Real han percibido subvenciones destinadas al diseño, implantación y mantenimiento de ZBE por importes significativos.

En concreto, y dentro de estas convocatorias, el Ayuntamiento de Cuenca ha recibido 321.687,36€, el de Talavera de la Reina 2.426.481 €, el de Toledo 3.185.910 €, el de Albacete 11.633.754,92€ y el de Ciudad Real 2.045.000€. No obstante, según la información facilitada por las propias entidades, a la fecha de la fiscalización no se había iniciado ninguna actuación material vinculada a la ZBE en el caso de Cuenca, ni se había implantado una ZBE operativa en los municipios de Talavera de la Reina, Toledo, Albacete y Ciudad Real, ni aprobado, en su caso, el correspondiente proyecto normativo. En el ANEXO III se detallan las subvenciones concedidas a la totalidad de las EELL que conforman el ámbito subjetivo de la presente fiscalización.

Así mismo, el Ayuntamiento de Toledo ha declarado, en el marco de la fiscalización que ha sido beneficiario de una subvención en el marco del Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo para la actuación "Proyecto de implantación del sistema integral de movilidad urbana, sostenible y eficiente para ZBE en la ciudad de Toledo", financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de la Componente 1, Inversión, por un importe de 3.108.618,73 euros, sin embargo estos datos no han podido ser contrastados con la BDNS.

Y en lo relativo a los riesgos detectados en materia de subvenciones se ha constatado que al Ayuntamiento de Cuenca le fue concedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una subvención por importe de 100.000 €, en el marco del programa PIMA-CC 2021, destinada al diseño e implantación de una ZBE. La resolución de concesión, de 4 de octubre de 2021, preveía el abono anticipado del 50 % del importe concedido, que fue efectivamente percibido, quedando el resto condicionado a la ejecución y justificación final de las actuaciones.

El Ayuntamiento no llegó a ejecutar el proyecto subvencionado dentro del plazo establecido, ni presentó la correspondiente justificación, pese a haberse concedido una ampliación extraordinaria del plazo de ejecución y a haberse formulado requerimiento expreso de presentación de la documentación justificativa. Esta falta de ejecución y de justificación supuso un incumplimiento total del objeto de la subvención.

Como consecuencia, la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 inició procedimiento de reintegro parcial, que concluyó mediante resolución de 18 de febrero de 2025, declarando la obligación de reintegrar el importe del anticipo percibido (50.000 €), junto con los intereses de demora devengados (6.615,58 €), así como la pérdida del derecho a percibir el 50 % restante de la ayuda concedida. El Ayuntamiento asumió el reintegro y aprobó internamente el gasto correspondiente a los intereses de demora.

3.1.2.4. Contratación vinculada al establecimiento de la ZBE.

El análisis de la contratación vinculada al establecimiento de las ZBE pone de manifiesto que los ayuntamientos fiscalizados han articulado mayoritariamente estas actuaciones a través de procedimientos de contratación pública, con importantes importes adjudicados, pese a que, en varios casos, el marco normativo de la ZBE no se encontraba aprobado ni en funcionamiento en el momento de la contratación.

En el Anexo II se relacionan los contratos suscritos por las EELL en el marco de la implantación de ZBE.

En el caso del Ayuntamiento de Albacete, se han formalizado dos contratos por un importe total de 2.382.538 €, en un contexto en el que la ZBE no había sido aprobada ni implantada, lo que evidencia riesgos de desalineación entre la actividad contractual y el estado real de la política pública, con posibles implicaciones sobre la eficiencia del gasto y la ejecución anticipada de actuaciones sin cobertura normativa suficiente.

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha indicado que el establecimiento de la ZBE se ha articulado mediante contratos, convenios y actuaciones internas. El importe de las contrataciones asciende a un total de 3.575.919 €, y en cuanto a los convenios

no consta la asunción de compromisos económicos derivados de ellos. Los proyectos de peatonalización han sido redactados y dirigidos por personal técnico municipal; sin embargo, comunican que el coste efectivamente incurrido para su realización hasta el 31 de marzo de 2025 es cero, lo que pone de manifiesto una desconexión entre la actividad preparatoria y el grado real de ejecución material, así como riesgos de planificación insuficiente e ineficiencia en la programación de actuaciones.

En el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, las actuaciones vinculadas a la ZBE se han desarrollado mediante contratación pública, con adjudicaciones por importe de 2.332.326 €, pese a que no se ha aprobado la ordenanza reguladora ni existe una ZBE vigente, circunstancia que podría comportar riesgos relevantes en términos de eficiencia del gasto y de observancia del principio de buena administración.

Por su parte, el Ayuntamiento de Toledo ha realizado adjudicaciones por un importe total de 3.436.550 €, si bien el coste efectivamente incurrido hasta el 31 de marzo de 2025 asciende únicamente a 50.000 €. Esta circunstancia evidencia una desconexión significativa entre la actividad contractual y el grado real de ejecución material de la ZBE, reflejando deficiencias en la planificación temporal y financiera de la actuación.

Finalmente, el Ayuntamiento de Cuenca no ha comunicado la realización de contratos vinculados al establecimiento de la ZBE, ni ha podido constatar en la PLACSP la existencia de contratos directamente relacionados con esta actuación.

3.1.2.5. Medición y evaluación de la calidad del aire.

Del análisis efectuado se desprende que el grado de cumplimiento de las exigencias del Real Decreto 1052/2022, en materia de medición, evaluación y seguimiento de la calidad del aire presenta un nivel desigual entre los municipios fiscalizados, condicionado fundamentalmente por la disponibilidad y suficiencia de información objetiva que sustente la implantación de las ZBE.

A continuación, se señala de forma individualizada la situación en cada uno de los municipios, cuyo resumen puede consultarse en el [ANEXO IV](#):

Albacete

La evaluación de la calidad del aire en Albacete, basada en los datos de la estación Albacete Parque Tecnológico de la Red de Control y Vigilancia de Castilla-La Mancha, pone de manifiesto que, durante el periodo 2021-2023, no se han superado los valores límite legales establecidos en el Real Decreto 102/2011 para los principales contaminantes atmosféricos.

El material particulado PM₁₀ constituye el contaminante más relevante desde el punto de vista del seguimiento ambiental. Las concentraciones medias anuales se mantienen por debajo del valor límite de 40 µg/m³, si bien se aprecia un ligero

incremento en 2023, con superaciones puntuales del valor diario asociadas mayoritariamente a episodios naturales de intrusión de polvo sahariano, que no computan a efectos de incumplimiento normativo tras la aplicación del procedimiento de descuento previsto en la normativa estatal.

En cuanto a $PM_{2,5}$, los valores registrados muestran una evolución estable, con medias anuales claramente inferiores al valor límite y al valor objetivo de protección de la salud. El Indicador Medio de Exposición se sitúa en niveles reducidos, lo que evidencia una exposición poblacional compatible con los estándares de calidad del aire vigentes.

Las concentraciones de NO_2 y SO_2 son bajas y estables durante todo el periodo analizado, sin superaciones de los valores límite horarios ni anuales, lo que indica una ausencia de afección significativa asociada al tráfico o a focos industriales en el ámbito urbano de Albacete.

El ozono troposférico (O_3) presenta el comportamiento estacional característico del interior peninsular, con valores más elevados en los meses estivales, sin que se observe una superación sistemática del valor objetivo para la protección de la salud humana.

Ciudad Real

La evaluación de la calidad del aire en el municipio de Ciudad Real, basada en los datos de la estación urbana de fondo integrada en la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de Castilla-La Mancha, correspondiente al periodo 2021-2024, evidencia que no se han producido superaciones de los valores límite legales establecidos en el Real Decreto 102/2011 para los contaminantes medidos.

En relación con el material particulado PM_{10} , las medias anuales se sitúan entre 20 y 25 $\mu g/m^3$, sin superaciones del valor límite anual ni del número máximo permitido de superaciones diarias. Las superaciones puntuales observadas se asocian a episodios naturales de intrusión de polvo sahariano, conforme a lo previsto en la normativa estatal.

Las concentraciones de $PM_{2,5}$ se mantienen igualmente en niveles moderados, con medias anuales entre 12 y 18 $\mu g/m^3$, muy por debajo del valor límite anual de 25 $\mu g/m^3$. Por su parte, el SO_2 y el CO registran valores muy reducidos y estables, sin incidencia desde el punto de vista de la protección de la salud.

Debe señalarse que la estación de referencia no dispone de mediciones de plomo ni benceno, por lo que no es posible realizar una evaluación local de estos contaminantes a partir de la red autonómica, circunstancia que limita parcialmente el alcance del diagnóstico ambiental municipal.

Los datos disponibles permiten afirmar que Ciudad Real no presenta, en el periodo analizado, un problema estructural de calidad del aire que se traduzca en incumplimientos normativos. No obstante, conforme a la LCCTE y al Real Decreto

1052/2022, la implantación de una ZBE constituye una obligación legal vinculada al umbral poblacional, y no exclusivamente a la existencia de superaciones de valores límite.

Desde la óptica de la fiscalización, el planteamiento municipal de priorizar medidas alternativas de movilidad sostenible, apoyado en la ausencia de niveles críticos de contaminación y en la implantación de una red municipal propia de monitorización desde finales de 2024, debe analizarse en términos de coherencia con el marco normativo estatal, verificando que dichas actuaciones no sustituyen ni retrasan indebidamente el cumplimiento efectivo de la obligación de establecer una ZBE. En este contexto, resulta especialmente relevante que el Ayuntamiento justifique documentalmente el calendario, alcance y sistema de evaluación de las medidas adoptadas, garantizando los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la implantación de la ZBE.

Cuenca

El diagnóstico de la calidad del aire en la ciudad de Cuenca, elaborado a partir de los datos históricos de las estaciones de medición y de los informes anuales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondientes al periodo 2013-2021, muestra que los niveles de los principales contaminantes atmosféricos se sitúan mayoritariamente en categorías de calidad “buena” o “razonablemente buena”, conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

No obstante, el análisis histórico evidencia la existencia de superaciones puntuales de los umbrales de evaluación para determinados contaminantes, especialmente material particulado PM_{10} y NO_2 , lo que ha determinado, en distintos ejercicios, la necesidad de evaluación mediante mediciones fijas y técnicas complementarias de modelización, de acuerdo con el Real Decreto 102/2011.

En relación con otros contaminantes, como benceno, O_3 y SO_2 , los valores registrados se mantienen por debajo de los valores límite y objetivos establecidos, sin que se aprecien episodios recurrentes de incumplimiento normativo.

Talavera de la Reina

En materia de calidad del aire, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha declarado que no dispone de puntos o estaciones de medición propios ni integrados en redes autonómicas, ni cuenta con datos de medición de contaminantes procedentes de las redes de evaluación de la calidad del aire de gestión autonómica.

Esta carencia de información objetiva limita de forma significativa la capacidad del Ayuntamiento para evaluar la situación de la calidad del aire y la eficacia potencial de las medidas previstas, en contradicción con los principios de

seguimiento y evaluación establecidos en la Ley 34/2007, en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, y en el Real Decreto 1052/2022.

No obstante, el Ayuntamiento ha indicado que, durante el periodo 2021-2024, no se han superado los valores límite de calidad del aire previstos en la normativa vigente, si bien esta afirmación no puede ser contrastada mediante datos propios o autonómicos aportados.

Toledo

El Ayuntamiento de Toledo dispone de puntos de medición de la calidad del aire de titularidad municipal, ubicados en zonas incluidas en el ámbito del proyecto de ZBE, así como de datos procedentes de las redes autonómicas de evaluación de la calidad del aire.

El análisis de la calidad del aire en el municipio de Toledo, a partir de los datos correspondientes al periodo 2021-2024, evidencia que no se han producido superaciones de los valores límite anuales establecidos en el Real Decreto 102/2011 para los principales contaminantes analizados.

Las concentraciones de NO₂ presentan medias anuales comprendidas entre aproximadamente 14,9 y 16,0 µg/m³, valores claramente inferiores al límite anual de 40 µg/m³, sin indicios de incumplimientos estructurales asociados al tráfico rodado.

En cuanto al material particulado PM₁₀, las medias anuales se sitúan entre 20,4 y 23,7 µg/m³, por debajo del valor límite anual de 40 µg/m³. No obstante, se registran superaciones puntuales del valor límite diario (50 µg/m³) en distintos ejercicios, concentradas principalmente en determinados episodios concretos, compatibles con situaciones meteorológicas adversas o aportes naturales, sin que ello derive en incumplimientos sistemáticos del marco normativo.

Respecto a PM_{2,5}, los valores medios anuales oscilan entre 7,7 y 11,5 µg/m³, situándose holgadamente por debajo del valor límite anual de 20 µg/m³, lo que indica una exposición moderada de la población a partículas finas.

Las concentraciones de SO₂ registradas durante el periodo analizado son muy reducidas en plomo y en benceno en el conjunto de la información aportada, por lo que la evaluación de estos contaminantes no puede realizarse a partir de la documentación examinada.

A la vista de los datos disponibles, Toledo presenta una situación de calidad del aire compatible con el cumplimiento de la normativa vigente, sin superaciones anuales de los valores límite para NO₂, PM₁₀, PM_{2,5} y SO₂. No obstante, la implantación de la ZBE responde a una obligación legal derivada de la LCCTE, y del Real Decreto 1052/2022, vinculada al umbral poblacional y no exclusivamente a la existencia de incumplimientos de los valores límite.

Desde la perspectiva de la fiscalización, la ZBE debe considerarse un instrumento preventivo, orientado a consolidar los niveles actuales de calidad del aire, reducir la frecuencia de superaciones puntuales del valor diario de PM10, y limitar la contribución del tráfico rodado a las emisiones urbanas. La existencia de episodios aislados de superación del valor diario refuerza la conveniencia de adoptar medidas estructurales de gestión de la movilidad.

3.1.2.6. Situación de la elaboración de los proyectos técnicos de ZBE a 31 de marzo de 2025.

Entre los objetivos de la fiscalización se incluye el análisis del contenido de los proyectos de ZBE en tramitación, resultando prioritario, a estos efectos, examinar en primer lugar el estado de elaboración de los correspondientes proyectos técnicos. En este marco, el análisis se ha centrado en determinadas fases del proceso de establecimiento, concretamente en el diagnóstico previo y planificación, la definición de objetivos y delimitación, así como en el diseño normativo y técnico.

En el ámbito de Castilla-La Mancha se observa una situación heterogénea en relación con el grado de avance en el establecimiento de las ZBE.

Así, el Ayuntamiento de Cuenca presentaba un mayor grado de desarrollo relativo, al disponer de un proyecto técnico ya redactado para la implantación de la ZBE, si bien sin haber culminado su aprobación ni cumplir plenamente con los requisitos normativos exigidos, evidenciando carencias en su planificación, en la integración en el PMUS y en la definición de elementos técnicos esenciales.

Por el contrario, los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo se encontraban en una fase menos avanzada, al hallarse en proceso de elaboración de sus respectivos proyectos técnicos, sin haber alcanzado aún el nivel de definición necesario para someterlos a información pública.

Esta diferencia de estadio implica que, mientras en Cuenca pueden identificarse deficiencias específicas en el contenido y diseño del proyecto, en el resto de los municipios el análisis se limita a constatar un retraso en el cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 14.3 de la LCCTE, evidenciándose, en conjunto, un grado insuficiente de implantación de las ZBE en la CA y una ejecución desigual de las actuaciones requeridas.

En este contexto, procede, dando cumplimiento a uno de los objetivos de la fiscalización, analizar con mayor detalle la situación específica del **Ayuntamiento de Cuenca**, dado su mayor grado de avance relativo, al disponer de un proyecto técnico de ZBE ya redactado, lo que permite evaluar no solo el cumplimiento formal de la obligación legal, sino también la adecuación de su contenido a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1052/2022 y la calidad de su diseño

técnico. Y procederemos a analizar su situación atendiendo a los **mismos parámetros** que se observaron en el análisis de Guadalajara.

Diagnóstico previo y planificación

En relación con la fase de diagnóstico previo y planificación, se constata que el Ayuntamiento de Cuenca no disponía de la totalidad de los estudios e instrumentos necesarios para fundamentar adecuadamente el diseño de la ZBE, lo que pone de manifiesto un grado insuficiente de adecuación a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1052/2022, en particular en lo relativo a la exigencia de un diagnóstico integral previo que justifique la delimitación, objetivos y medidas de la zona.

En concreto, no queda acreditada la existencia previa de instrumentos de planificación específicos en materia de calidad del aire, contaminación acústica o cambio climático que sirvan de base a la implantación de la ZBE, lo que limita su integración en una estrategia ambiental global, conforme al enfoque recogido en el citado real decreto.

Por lo que respecta al planeamiento existente, se constata que el Ayuntamiento disponía de un PMUS aprobado en 2009 y modificado en 2017. No obstante, dicho instrumento no contemplaba la implantación de una ZBE ni había sido adaptado a las previsiones del Real Decreto 1052/2022. En este contexto, se aprecia una incoherencia en lo manifestado por la entidad, al afirmarse que el proyecto de ZBE se encuentra “plenamente alineado” con el PMUS, sin que exista evidencia de su actualización o adecuación normativa, lo que resulta contrario al requisito de coherencia efectiva con los instrumentos de planificación vigente.

En cuanto al diagnóstico de la calidad del aire, se observa que, si bien se dispone de un análisis basado en datos históricos, este presenta limitaciones relevantes. En particular, se utilizan en algunos casos datos correspondientes a ámbitos territoriales más amplios ante la inexistencia de datos específicos de la ciudad, y se reconoce la ausencia de mediciones para determinados contaminantes relevantes, como PM_{2,5} o CO₂. En consecuencia, no queda plenamente acreditado que el diagnóstico se sustente en información completa, actualizada y representativa, tal y como exige el citado Real Decreto.

Asimismo, se ha constatado que el análisis del impacto de la ZBE y de las emisiones asociadas al tráfico se sustenta fundamentalmente en estimaciones y modelizaciones de carácter aproximado. Aun cuando dichas herramientas resultan útiles como referencia, su utilización presenta limitaciones inherentes, por lo que su alcance debería complementarse con la obtención y análisis de datos empíricos suficientes que permitan fundamentar adecuadamente la configuración y el alcance de la medida.

Por otra parte, no se ha evidenciado la realización de determinados estudios relevantes para el diagnóstico, como los mapas estratégicos de ruido o análisis específicos sobre la percepción y aceptación social de las medidas, pese a su vinculación con los objetivos de calidad acústica y con los principios de participación pública recogidos en la normativa ambiental aplicable. Esta circunstancia resulta especialmente significativa, dado que la propia entidad reconoce la relevancia de estos factores en el diseño de las medidas.

En relación con la planificación institucional, si bien se identifican acuerdos y compromisos municipales en materia de movilidad sostenible, no consta la existencia de un marco institucional previo específicamente orientado a la mejora de la calidad del aire que sirva de soporte a la ZBE, en línea con las exigencias de planificación integrada del Real Decreto 1052/2022.

Finalmente, se observa una debilidad en la secuencia lógica del proceso de planificación, al incorporarse determinados aspectos —como el análisis acústico o los mecanismos de seguimiento— en fases posteriores, sin que conste su adecuada consideración en el diagnóstico inicial, lo que resulta contrario al planteamiento del Real Decreto, que vincula la definición de medidas a un diagnóstico previo completo.

No obstante, lo anterior, se constata la elaboración de un estudio de caracterización del parque de vehículos y la utilización de series históricas de calidad del aire, lo que proporciona una base técnica parcial. Sin embargo, la insuficiencia o ausencia de otros elementos esenciales del diagnóstico limita la solidez del mismo y su adecuación a los requisitos normativos, pudiendo afectar a la correcta fundamentación de las medidas adoptadas.

Definición de objetivos

En relación con la definición de objetivos en la fase de planificación de la ZBE, y examinado el proyecto elaborados y que se encuentra en fase de tramitación, se constata que éste incorpora un apartado específico de objetivos cuantificables orientados a la mejora de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático, en el que se incluyen estimaciones de reducción de emisiones contaminantes y GEI, tales como disminuciones de NO₂, partículas y CO₂, así como mejoras porcentuales en la calidad del aire. En este sentido, formalmente se observa un cumplimiento parcial de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1052/2022, en cuanto a la identificación de objetivos cuantificados alineados con las finalidades de la norma.

No obstante, no queda plenamente acreditado que dichos objetivos se sustenten en un diagnóstico completo, actualizado y basado en datos locales suficientes, dado que el propio documento reconoce limitaciones en la disponibilidad de datos para determinados contaminantes y el uso de estimaciones de carácter aproximado, lo que afecta a su fiabilidad y rigor técnico.

Asimismo, si bien los objetivos se expresan en términos cuantitativos, no se definen de forma sistemática indicadores asociados, líneas base⁸ precisas ni metodologías de seguimiento y verificación, lo que limita su operatividad como referencia para la evaluación de resultados.

Por otra parte, no se evidencia una vinculación explícita entre los objetivos definidos y las medidas previstas, lo que dificulta la trazabilidad entre planificación y ejecución exigida por el marco normativo. Finalmente, se constata que no se incorporan de forma sistemática objetivos cuantificables en ámbitos adicionales previstos en el Real Decreto, como la calidad acústica, el cambio modal o la eficiencia energética, que se abordan de manera descriptiva en el documento, pero sin concreción en metas medibles.

En conjunto, estas circunstancias ponen de manifiesto que, si bien los objetivos cumplen formalmente con el requisito de cuantificación, presentan debilidades en su fundamentación, definición y capacidad para servir como instrumento eficaz de planificación, seguimiento y evaluación, en los términos exigidos por el artículo 3 del Real Decreto 1052/2022.

Delimitación de la ZBE

En relación con la delimitación de la ZBE, se constata que el documento define un ámbito geográfico concreto, identificando como área afectada una zona urbana central delimitada por un conjunto de calles específicas del municipio de Cuenca con una superficie estimada de aproximadamente 0,17 km² y una población afectada de 7.532 habitantes. Asimismo, el proyecto incluye representaciones gráficas del perímetro y de los puntos de control de accesos, lo que permite una identificación visual de la zona objeto de intervención.

No obstante, desde la perspectiva de fiscalización conforme al Real Decreto 1052/2022, se observa que la delimitación presenta ciertas debilidades en su justificación técnica y funcional. En particular, si bien el documento describe el perímetro físico de la ZBE, no queda acreditada de forma suficiente la relación entre dicha delimitación y el diagnóstico previo de la contaminación, ni se justifica explícitamente por qué ese ámbito concreto resulta el más adecuado para la consecución de los objetivos de mejora de la calidad del aire y mitigación del cambio climático.

Igualmente, no se evidencia un análisis comparativo de alternativas de delimitación ni la explicación de los criterios técnicos utilizados para definir el ámbito territorial de la ZBE. En particular, no se justifica la consideración de factores como la concentración de contaminantes, la intensidad del tráfico, la densidad poblacional o la exposición de la población, pese a su relevancia para

⁸ La línea base es la situación de partida del problema de la contaminación. Se toma de referencia para poder analizar los resultados que se obtienen con el establecimiento de la ZBE

valorar la adecuación de la delimitación a los objetivos ambientales y de movilidad perseguidos.

Por otra parte, si bien el documento afirma la coherencia de la delimitación con instrumentos existentes como el PMUS, no se acredita que dicho instrumento haya sido actualizado para integrar específicamente la ZBE, ni que la delimitación derive directamente de una planificación estratégica previa, lo que limita la consistencia de esta afirmación.

Asimismo, la delimitación se acompaña de una justificación posterior basada en referencias genéricas a normas, ayudas o instrumentos de planificación (como el PMUS), pero sin desarrollar un razonamiento técnico detallado que vincule el ámbito territorial definido con los objetivos cuantificables de la ZBE, ni con los resultados esperados sobre la calidad del aire en la zona.

En conjunto, aunque la ZBE se encuentra formalmente delimitada mediante la identificación de un perímetro geográfico concreto y su representación cartográfica, no queda suficientemente acreditado que dicha delimitación responda a criterios técnicos plenamente alineados con los requisitos del Real Decreto 1052/2022, en particular en lo relativo a su fundamentación en el diagnóstico ambiental y su adecuación a los objetivos perseguidos, lo que podría afectar a la eficacia de la medida.

Diseño normativo

Tal y como se vio al examinar la situación del Ayuntamiento de Guadalajara el procedimiento de diseño normativo de la ZBE se configura como un proceso ordenado que integra distintas fases de carácter técnico y jurídico, orientadas a asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y participación pública.

Este itinerario comprende, en primer término, mecanismos de consulta y participación ciudadana, a los que siguen la elaboración del soporte técnico exigido por la normativa sectorial y, finalmente, la tramitación y aprobación de la correspondiente ordenanza municipal, conforme a la legislación de régimen local. De este modo, se garantiza una adecuada fundamentación de la medida y su plena validez jurídica.

Siguiendo el esquema procedimental descrito, se observa que el Ayuntamiento de Cuenca no ha llevado a cabo el preceptivo trámite de información pública del proyecto técnico de la ZBE, exigido por el artículo 11 del Real Decreto 1052/2022, lo que limita la participación ciudadana en esta fase del procedimiento.

Desde la perspectiva de fiscalización, puede implicar un incumplimiento procedimental relevante, que afecta a la calidad y legitimidad de la regulación adoptada, al privar a los interesados de formular alegaciones. Únicamente consta la aprobación y publicación de la ordenanza municipal reguladora, en

cumplimiento de lo previsto en la normativa de régimen local, si bien esta circunstancia no suple la omisión del citado trámite previo, que constituye un elemento relevante a efectos de transparencia y adecuación del procedimiento a las exigencias normativas.

Por tanto, esta deficiencia podría comprometer la seguridad jurídica de la ordenanza aprobada, al haberse prescindido de un trámite preceptivo, sin que la aprobación de la ordenanza y su posterior publicación subsanen dicha omisión.

Diseño técnico

La implantación de la ZBE requiere la elaboración de dos documentos esenciales: un análisis jurídico, que delimite su naturaleza y el régimen de derechos y obligaciones, y una memoria, que evalúe sus impactos económicos, presupuestarios, sobre la competencia y en colectivos vulnerables. Ambos instrumentos resultan imprescindibles para garantizar una adecuada fundamentación de la medida.

El proyecto técnico analizado incorpora un análisis jurídico y una memoria de impactos. En conjunto, dichos documentos abordan los aspectos exigidos por el Real Decreto 1052/2022 —impacto presupuestario, económico, sobre la competencia y social, incluyendo la perspectiva de género y discapacidad—, por lo que puede concluirse que cumple formalmente con el contenido mínimo requerido, sin perjuicio de que su presentación fragmentada limita la claridad y sistematización del análisis.

En cuanto al sistema de restricción de accesos, se establece un régimen basado en el distintivo ambiental que, si bien resulta coherente con los objetivos generales de reducción de emisiones previstos en la LCCTE y el Real Decreto 1052/2022, presenta insuficiente justificación técnico-ambiental específica respecto a la intensidad y alcance de las limitaciones adoptadas. En particular, no se acredita de forma clara la relación directa entre las restricciones propuestas (especialmente el tratamiento de los vehículos con distintivo B y C y la prohibición de los vehículos sin etiqueta) y el grado de mejora esperado en la calidad del aire, ni se evalúan comparativamente otras alternativas posibles.

Asimismo, la existencia de múltiples opciones de flexibilización (excepciones, modulaciones horarias y regímenes transitorios) introduce un nivel elevado de indeterminación, que puede afectar a la eficacia real de la medida, a su control y a la seguridad jurídica del régimen aplicable. Se contempla el basado en el distintivo ambiental, prohibiendo la entrada a los vehículos sin etiqueta y limitando la circulación de los más contaminantes, con control mediante cámaras y régimen sancionador, si bien contempla modulaciones (horarias, excepciones y regímenes transitorios) que permiten flexibilizar su aplicación.

En relación con las restricciones de estacionamiento, el proyecto de ZBE de Cuenca prevé un régimen diferenciado en función del distintivo ambiental del vehículo, de modo que los vehículos con etiqueta "0" pueden estacionar sin limitación horaria, los vehículos con etiqueta "ECO" pueden hacerlo con un máximo de dos horas, los vehículos con distintivo "B" o "C" únicamente pueden acceder a la zona si su destino es un garaje público o privado o una reserva de estacionamiento situada en su interior, y los vehículos sin distintivo tienen prohibido el acceso a la ZBE.

Asimismo, el proyecto contempla la reducción del aparcamiento en superficie en diversas calles del centro, manteniéndose prioritariamente plazas para residentes, personas con movilidad reducida y operaciones de carga y descarga, e incorpora mecanismos de control de permanencia mediante sistemas automatizados de lectura de matrículas.

No obstante, el proyecto no concreta suficientemente aspectos esenciales del régimen de estacionamiento —como el número de plazas afectadas, la distribución exacta entre usos o las condiciones operativas del control de permanencia—, incluyendo únicamente el porcentaje de reducción que lo fija en un 20%, por lo que su efectividad y adecuada evaluación quedan diferidas al posterior desarrollo reglamentario y de gestión.

Tampoco incluye condiciones especiales que faciliten el desarrollo en el sector del reparto de mercancías y la logística.

El proyecto de la ZBE prevé formalmente un sistema de seguimiento y revisión centrado en la calidad del aire y el cambio climático, tomando como referencia indicadores como el NO₂, las PM₁₀, las PM_{2,5}, el Índice de Calidad del Aire y la reducción de emisiones del tráfico, en coherencia con los objetivos ambientales declarados y con las exigencias del marco regulador de las ZBE. No obstante, la documentación analizada no concreta suficientemente aspectos esenciales del sistema, como la periodicidad de las evaluaciones, los órganos responsables, la metodología de contraste de resultados, los criterios para revisar o corregir las medidas ni la plena suficiencia de los medios técnicos de medición, dado que el propio proyecto reconoce carencias instrumentales para determinados contaminantes, por lo que el diseño del seguimiento aparece formulado de manera general, pero con un desarrollo operativo insuficiente para garantizar una evaluación objetiva y trazable de la eficacia real de la ZBE.

Respecto a los planes de comunicación, participación y sensibilización, el proyecto de la ZBE de Cuenca los incluye de forma genérica sin concretar en acciones concretas, en contra de lo previsto en el anexo I del Real Decreto 1052/2022; asimismo, en relación con estos instrumentos, no se contemplan mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su eficacia y, adicionalmente, no se prevé la realización de consultas públicas ni la constitución de mesas de

diálogo con los distintos agentes sociales y económicos afectados, limitándose, por tanto, la participación estructurada de la ciudadanía y de los actores implicados en el diseño y ejecución de la medida.

4. HECHOS POSTERIORES

Es importante, al hablar de hechos posteriores, destacar la aprobación de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, que ha reforzado el marco normativo de las ZBE previamente establecido por la normativa citada en este informe.

En particular, la nueva Ley mantiene la obligación de implantación de las ZBE en los municipios incluidos en su ámbito de aplicación y consolida su consideración como un instrumento integrado dentro de las políticas de movilidad sostenible, orientadas a la descarbonización del transporte, la mejora de la calidad del aire y la promoción de modos de desplazamiento más sostenibles. Asimismo, incorpora nuevos instrumentos de planificación, coordinación y financiación de la movilidad sostenible y habilita a las EELL para establecer tasas vinculadas a la circulación de vehículos contaminantes en las ZBE, ampliando las herramientas disponibles para alcanzar sus objetivos ambientales y de movilidad urbana.

Ya en el marco de los trabajos de fiscalización, y a fin de completar y actualizar la información disponible, con fecha 8 de mayo de 2026 se solicitó a las seis entidades fiscalizadas la remisión de información complementaria y actualizada relativa a la implantación de las ZBE, referida al periodo posterior al 31 de marzo de 2025. Dicha solicitud tenía por objeto disponer de evidencia suficiente y adecuada sobre las actuaciones desarrolladas con posterioridad a dicha fecha, incluyendo los avances en la aprobación normativa, ejecución material, puesta en funcionamiento y sistemas de seguimiento y evaluación, en línea con lo establecido en el Real Decreto 1052/2022 y en el marco de las obligaciones derivadas de la LCCTE.

4.1. Albacete.

Con posterioridad al 31 de marzo de 2025, la implantación de la ZBE del Ayuntamiento de Albacete ha experimentado avances relevantes tanto en el plano normativo como en el técnico, destacando la aprobación inicial de la ordenanza reguladora por el Pleno en sesión de 21 de abril de 2026, posteriormente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de abril de 2026 y sometida a información pública; esta ordenanza constituye el instrumento jurídico necesario para la delimitación, regulación del acceso y establecimiento del régimen sancionador de la ZBE, en cumplimiento de la normativa estatal aplicable. En paralelo, se han retomado y avanzado las actuaciones materiales de implantación, que habían sufrido retrasos derivados de la tramitación contractual y del proceso de definición

normativa, encontrándose en fase muy avanzada, según lo manifestado por la entidad local, la instalación del equipamiento tecnológico y de control de accesos —incluyendo cámaras de lectura de matrículas, sistemas informáticos y plataforma de gestión—, con previsión de finalización y puesta en funcionamiento a lo largo de 2026.

Asimismo, el contrato principal asociado al equipamiento técnico e informático, financiado en el marco del PRTR, fue objeto de incidencias en su licitación que motivaron la ampliación del plazo de ejecución hasta diciembre de 2025, circunstancia que ha condicionado el calendario de implantación del sistema; de igual modo, la ejecución del proyecto se ha apoyado en actuaciones complementarias de movilidad urbana sostenible financiadas con fondos europeos, ya ejecutadas en ejercicios anteriores o en curso de desarrollo.

En conjunto, los hechos descritos ponen de manifiesto que, si bien el proyecto presenta un elevado grado de desarrollo técnico en la fecha actual, su efectiva puesta en funcionamiento queda vinculada a la culminación del proceso de aprobación definitiva de la ordenanza y a la finalización de los trabajos de instalación y configuración del sistema.

4.2. Ciudad Real.

Con posterioridad al 31 de marzo de 2025, se constata la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real del PMUS, en sesión de 28 de noviembre de 2025, así como la publicación de la ordenanza reguladora de la ZBE en el Boletín Oficial de la Provincia de 30 de diciembre de 2025, configurándose de este modo el marco de planificación y regulación aplicable a la ZBE municipal. Asimismo, la información pública disponible en la web municipal permite constatar la existencia de una plataforma oficial de gestión de la ZBE, la habilitación de un sistema de autorizaciones de acceso y la implantación de medios de control mediante cámaras de lectura de matrículas en los accesos a la zona peatonalizada.

Según la información facilitada por la entidad, en el plano operativo, se ha completado la implantación del sistema de control de accesos, señalización y plataforma tecnológica de gestión, encontrándose el sistema en fase de explotación, seguimiento y mejora continua, con aplicación efectiva del régimen de vigilancia y sanción previsto en la ordenanza. Las actuaciones han sido financiadas con cargo al PRTR y fondos propios, incluyendo la peatonalización de diversas vías, la mejora de la movilidad urbana y la conexión con aparcamientos disuasorios.

Asimismo, durante el proceso de implantación se han desarrollado actuaciones de información y participación ciudadana y mecanismos de evaluación continua de los resultados, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 de la Ley 27/2006

y en el artículo 133 de la Ley 39/2015 y de los principios de transparencia y participación exigidos por la normativa aplicable.

No obstante, de la comprobación externa no se puede acreditar con el mismo grado de evidencia el nivel efectivo de explotación del sistema ni la aplicación material del régimen sancionador, extremos que constan únicamente en la información remitida por la entidad fiscalizada.

4.3. Cuenca.

A la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización, (junio de 2026), el Ayuntamiento de Cuenca no había remitido la información solicitada para el análisis de hechos posteriores, sin que conste la aportación de documentación sustitutiva ni justificación de la falta de remisión, lo que supone un incumplimiento del deber de colaboración establecido en la Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que obliga a las entidades sujetas a fiscalización a proporcionar cuantos datos, informes y antecedentes resulten precisos para el ejercicio de las funciones de control externo.

Como consecuencia de esta limitación, y a fin de poder continuar con los trabajos de fiscalización, ha sido necesario recurrir a fuentes externas de carácter público (fundamentalmente normativa municipal, acuerdos plenarios y otra información institucional disponible), lo que introduce restricciones en el alcance de los procedimientos aplicados y en la obtención de evidencia suficiente y adecuada, de conformidad con lo previsto en la NIA-ES-SP 1500 de evidencia de auditoría. En particular, no ha sido posible verificar directamente aspectos relevantes como los expedientes administrativos completos, los contratos asociados a la implantación, los sistemas de control y seguimiento, ni los indicadores de evaluación previstos en la normativa aplicable.

A partir de la información obtenida por dichas vías, se ha podido constatar que el Ayuntamiento de Cuenca aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de la ZBE mediante acuerdo plenario de 28 de julio de 2025, iniciando así el procedimiento previsto en la normativa de régimen local. Con posterioridad, el texto fue sometido a trámite de información pública durante el mes de agosto de 2025, incorporando alegaciones y ajustes técnicos orientados a la delimitación del ámbito de aplicación y al establecimiento de los objetivos de movilidad y calidad del aire.

Posteriormente, el Pleno municipal aprobó definitivamente la Ordenanza de creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2025, estableciendo su entrada en vigor tras la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. En dicho acuerdo se fijó un calendario de implantación que contempla el inicio de las restricciones de acceso a partir del 1 de enero de 2026, así como un periodo transitorio de adaptación con moratoria en la aplicación efectiva del régimen sancionador. Asimismo, la

ordenanza delimita un ámbito territorial en la zona centro de la ciudad, regula el régimen de autorizaciones y excepciones, y prevé una implantación gradual de las restricciones a lo largo de distintos horizontes temporales.

En el ámbito de las actuaciones materiales, se ha identificado que, durante el último trimestre del ejercicio 2025, el Ayuntamiento inició los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de la ZBE, incluyendo la instalación de sistemas tecnológicos de control de accesos mediante cámaras de lectura de matrículas, así como la ejecución de actuaciones de señalización horizontal y vertical en el perímetro afectado. Estas actuaciones constituyen los elementos básicos para la operatividad del sistema de control del tráfico y la gestión de autorizaciones, si bien no ha sido posible verificar, por falta de documentación, los procedimientos de contratación, ejecución y recepción de dichas inversiones.

Finalmente, a partir del 1 de enero de 2026, la ZBE entró en funcionamiento en régimen inicial no sancionador, desarrollándose durante el periodo objeto de fiscalización en una fase de implantación progresiva y carácter fundamentalmente informativo, en la que los posibles incumplimientos de las restricciones no conllevaban la imposición de sanciones. Durante este periodo no consta, a través de las fuentes disponibles, la existencia de sistemas consolidados de seguimiento, control estadístico o evaluación de resultados, ni la elaboración de informes periódicos sobre el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales y de movilidad, lo que limita la valoración de la eficacia de la medida y su adecuación a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1052/2022.

4.4. Guadalajara.

El proyecto de implantación de la ZBE, financiado en el marco del PRTR, se encontraba en un avanzado estado de ejecución con anterioridad a los pronunciamientos judiciales que posteriormente afectaron a la ordenanza reguladora. A lo largo de su desarrollo se fueron completando los distintos hitos previstos, incluyendo la implantación de las principales infraestructuras tecnológicas, sistemas de control y herramientas de gestión necesarias para su funcionamiento. Asimismo, mediante contrato modificado formalizado el 5 de agosto de 2024 se incorporaron actuaciones complementarias destinadas a adaptar el proyecto a las exigencias del Real Decreto 1052/2022, regulador de las ZBE. La recepción final de dicho contrato tuvo lugar el 5 de marzo de 2026 e incluyó actuaciones de instalación de sensores de movilidad, modelización del tráfico y de las emisiones, elaboración de un modelo de dispersión e integración de indicadores de seguimiento en la plataforma de gestión de la ZBE. Igualmente, una vez recepcionado el proyecto, se formalizó el correspondiente contrato de mantenimiento del sistema.

Con posterioridad a dichas actuaciones, el hecho sobrevenido de mayor relevancia lo constituyen las Sentencias núm. 178/2026 y 179/2026, de 15 de abril, de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, recaídas en los recursos contencioso-administrativos núm. 237/2024 y 238/2024, por las que se declaró la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza reguladora de la ZBE. Como consecuencia de ello, quedó sin efecto la disposición que constituía el soporte jurídico de su implantación. La declaración de nulidad produce efectos *“ex tunc”*, esto es, desde el momento de aprobación de la disposición anulada, lo que determina la desaparición de la cobertura normativa que sustentaba la implantación de la ZBE y obliga a adoptar las actuaciones que resulten procedentes para restablecer el marco jurídico necesario para su funcionamiento.

4.5. Talavera de la Reina.

De la documentación aportada por la entidad fiscalizada resulta que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha desarrollado las actuaciones materiales vinculadas a la implantación de la ZBE, incluyendo la dotación de los medios técnicos, de control y de soporte precisos para su funcionamiento, así como las actuaciones complementarias asociadas a dicho proyecto. Asimismo, según la información remitida por el propio Ayuntamiento, tales actuaciones habían sido ya ejecutadas y recibidas en el momento de su comunicación a esta CCCLM.

No obstante, la efectividad jurídica y funcional del sistema quedaba condicionada a la aprobación definitiva y entrada en vigor de la ordenanza reguladora de la ZBE, que, de acuerdo con el informe emitido por la Policía Local, no había culminado su tramitación a la fecha de emisión de dicho informe. La comprobación efectuada en el BOP de Toledo permite acreditar la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la ZBE por acuerdo plenario de 31 de octubre de 2025 y la apertura del correspondiente trámite de información pública. Sin embargo, en la revisión externa realizada no se ha localizado la publicación íntegra del texto definitivo ni otro anuncio posterior que permita confirmar con el mismo grado de evidencia su aprobación definitiva y entrada en vigor.

Del mismo modo, las fuentes públicas examinadas (PLACSP) permiten confirmar la existencia y formalización de los expedientes contractuales vinculados a la implantación de la ZBE, si bien no ha sido posible corroborar externamente todos los extremos temporales de ejecución y recepción que figuran en los informes municipales, los cuales deben entenderse acreditados únicamente por la documentación suministrada por la entidad.

4.6. Toledo.

La entidad fiscalizada pone de manifiesto que, con posterioridad al 31 de marzo de 2025, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo aprobó definitivamente, en su sesión de 2 de septiembre de 2025, el proyecto técnico de implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad, denominada “ZBE-Casco

Histórico”, acordándose asimismo el inicio de la consulta pública previa de la ordenanza reguladora, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015.

Posteriormente, una vez tramitado el expediente correspondiente, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de ordenanza el 31 de octubre de 2025 y dispuso su elevación al Pleno para su aprobación inicial. No obstante, tanto la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Seguridad, Transportes e Interior, en sesión de 20 de noviembre de 2025, como el Ayuntamiento Pleno de Toledo, en sesión de 21 de noviembre de 2025, dictaminaron y acordaron desfavorablemente la aprobación inicial del texto de la ordenanza, por lo que esta no llegó a ser aprobada.

Con posterioridad, y a la vista de nuevas mediciones de calidad del aire, de la evolución de los flujos de tráfico y de la jurisprudencia recaída en esta materia, los servicios municipales plantearon una modificación no sustancial del proyecto de implantación, encontrándose en tramitación, a la fecha de finalización del trabajo de campo, 30 de junio de 2026, su rectificación con la finalidad de aprobar la ordenanza antes de finales de julio de 2026.

Igualmente, el Ayuntamiento señala que los sistemas técnicos precisos para la implantación de la ZBE habían sido previamente implantados en el marco del proyecto “Sistema Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Eficiente de la ciudad de Toledo”, (SIMUSET) impulsado por el Ayuntamiento y financiado con fondos PRTR, y que el sistema se encontraba en explotación, salvo en lo relativo al régimen sancionador, que no había sido activado al no haberse aprobado la ordenanza reguladora.

Realizada comprobación externa en diferentes fuentes públicas, como son la WEB del Ayuntamiento de Toledo, la PLACSP y el Portal del Plan de Recuperación del Gobierno de España, permite confirmar la existencia del proyecto SIMUSET, la realización de diversas actuaciones financiadas con cargo al PRTR vinculadas a movilidad sostenible y ZBE, así como la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno mencionadas en el informe.

Sin embargo, no ha sido posible corroborar con el mismo grado de evidencia el contenido exacto de los acuerdos municipales referidos, ni la fecha de finalización material del sistema, ni tampoco su estado efectivo de explotación, por lo que tales extremos quedan acreditados exclusivamente por la documentación aportada por la entidad fiscalizada.



Anexos



5. ANEXOS

ANEXO I. MARCO NORMATIVO 80

ANEXO II. CONTRATACIONES PARA ESTABLECIMIENTO DE ZBE. 84

ANEXO III. SUBVENCIONES A LAS EELL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ZBE 89

ANEXO IV. EVOLUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN LAS EELL OBLIGADAS AL
ESTABLECIMIENTO DE ZBE..... 94

Anexo I. Marco Normativo

El marco jurídico relativo al objeto de la fiscalización está integrado, principalmente, por las normas que seguidamente se relacionan, conforme al sistema competencial determinado en virtud de los artículos 148 y 149 de la CE:

a) **Ámbito Unión europea:**

- Directiva (UE) 2024/2881, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
- Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
- Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.
- Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión de 28 de agosto de 2015 por la que se modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente.
- Decisión de ejecución de la Comisión de 12 de diciembre de 2011 por la que se establecen disposiciones para las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente.

b) **Ámbito estatal:**

- Constitución Española de 1978. (CE)
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. (LRBRL)
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. (LR)
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (LGS)

81

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (LCAPA)
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (LTAIBG)
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. (LRSAL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPACAP)
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (LRJSP).
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (LCSP)
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (TRRL).
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las EELL. (ROF).
- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. (RGVeh)
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

82

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLRHL)
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
- Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las ZBE.
- Orden Ministerial TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del PRTR, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.
- Orden TMA/354/2022, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del PRTR, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.
- Extracto de la Orden Ministerial por la que se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, en el marco del PRTR - Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
- Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (MITECO).

c) Ámbito autonómico.

- Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
- Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

83

- Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
- Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. (LCCCLM).
- Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
- Reglamento de Organización y funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, aprobado por las Cortes Generales de Castilla-La Mancha el 30 de marzo de 2023. (ROF CCCLM).
- Resolución de 22 de diciembre de 2023, de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, por la que se establece el Sistema de Integridad de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.
- Resolución de 22 de diciembre de 2023, de la Presidencia Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba el código ético y de conducta de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.

d) Ámbito local

- Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, las Zonas Peatonales de Especial Protección y las Zonas Peatonales de Acceso Restringido de Albacete
- Ordenanza Reguladora de las ZBE de Ciudad Real.
- Ordenanza Municipal para la Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones de Cuenca.
- Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad de Guadalajara.

Anexo II. Contrataciones para establecimiento de ZBE.

Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Expediente	Objeto del contrato	Importe adjudicación (IVA incl) €	Subvencionado	Identificación subvención
Albacete	No	SEGEX 1111653N	Servicio de mantenimiento y conservación de instalaciones de control de tráfico y suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento técnico e informática	2.304.537,63	SI	ZBEMRR-22-00193(P01_L2-20220929-1)
Albacete	No	SEGEX 1115212F	Servicio de consultoría y asistencia para la elaboración del proyecto de ZBE. EXP. 128-2022	78.000,04	NO	
Ciudad Real	No	AYTOCR2021/31692	Contratación del estudio del diseño de la zona de bajas emisiones.	18.055,40	SI	PIMA-CC 2021 ZBE
Ciudad Real	No	AYTOCR2022/6618	Elaboración del Plan de Comunicación para la implantación de la zona de bajas emisiones de Ciudad Real	8.772,50	SI	PIMA-CC 2021 ZBE
Ciudad Real	No	S. 1/2023	Suministro, implantación y puesta en marcha de una red de monitorización para el control y seguimiento de la calidad de aire y ruido de Ciudad Real	54.543,47	SI	PIMA-CC 2021 ZBE
Ciudad Real	No	AYTOCR2024/18392	Suministro de la señalización de accesos y salidas a las ZBE de Ciudad Real.	10.184,82	SI	PIMA-CC 2021 ZBE
Ciudad Real	No	PRTRS.1/2022	Suministro e instalación del sistema de control de accesos a la zona de bajas emisiones de Ciudad Real, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	223.177,77	SI	PRTRMU-21-00054 - P1_L2-20210928-1
Ciudad Real	No	PRTRS. 4/2022	Suministro de una plataforma de gestión de la zona de bajas emisiones de Ciudad Real Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	471.396,64	SI	PRTRMU-21-00054 - P1_L2-20210928-2
Ciudad Real	No	AYTOCR2022/36178	Contratación de los servicios de topografía previa para la redacción de los proyectos de obras de peatonalización sostenible de las calles Ciruela, Plaza del Pilar, Avda. Rey Santo y Pasaje de la Pandorga y de las obras de peatonalización de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.	17.424,00	SI	PRTRMU-21-00054 - P6_L2-20210928-2 - P6_L220210928-3
Ciudad Real	NO	AYTOCR2022/40842	Contratación del servicio de infografía y renderización de las obras de peatonalización de diversas calles de Ciudad Real	16.940,00	SI	PRTRMU-21-00054 - P6_L2-20210928-2 - P6_L220210928-3
Ciudad Real	NO	PRTRS.1/2024	Peatonalización sostenible de las calles Ciruela, Plaza del Pilar, Avenida del Rey Santo y Pasaje de la Pandorga, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	1.097.280,19	SI	PRTRMU-21-00054 - P6_L2-20210928-2

Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Expediente	Objeto del contrato	Importe adjudicación (IVA incl) €	Subvencionado	Identificación subvención
Ciudad Real	NO	PRTRS. 2/2024	Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes Paseo del Prado y Caballeros de Ciudad Real, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU	1.658.143,84	SI	PRTRMU-21-00054 - P6_L2-20210928-3 - Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros
Guadalajara	SI	2223/2022	Asistencia técnica para redacción del proyecto del aparcamiento disuasorio municipal	118.338,00	SI	P9_L2-20210929-1. Aparcamiento disuasorio municipal
Guadalajara	SI	18922/2022	Obras de ejecución del aparcamiento disuasorio municipal	3.448.417,37	SI	P9_L2-20210929-1. Aparcamiento disuasorio municipal
Guadalajara	SI	11700/2022	Obras de acondicionamiento urbano de la Calle Miguel Fluiteros de Guadalajara	291.257,68	SI	P6_L2-20210929-2 Acondicionamiento Urbano de la calle Miguel Fluiteros
Guadalajara	SI	24644/2022	Implantación de la Zona de Bajas Emisiones	1.738.554,16	SI	P1_L2-20210929-1 Implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio de Guadalajara
Guadalajara	SI	23817/2022	Acondicionamiento Urbano de las Plazas del General Prim y San Esteban de Guadalajara	1.029.823,30	SI	P6_L2-20210929-1 Acondicionamiento Urbano de las Plazas del General Prim y San Esteban
Guadalajara	SI	2318/2021	Asistencia técnica para los trabajos de estudio arqueológico previo en el aparcamiento disuasorio	9.993,39	NO	
Guadalajara	SI	674/2023	Control arqueológico del aparcamiento arqueológico	2.662,00	NO	
Guadalajara	SI	2545/2022	Levantamiento cartográfico y topográfico para el acondicionamiento urbano de las Plazas del General Prim y San Esteban	1.270,50	NO	
Guadalajara	SI	2100/2022	Estudio arqueológico previo para el acondicionamiento de las Plazas del General Prim y San Esteban	7.949,70	NO	
Guadalajara	SI	1691/2022	Redacción Proyecto de Acondicionamiento Urbano de las Plazas del General Prim y San Esteban	17.895,90	NO	
Guadalajara	SI	10609/2024	Elaboración de informe jurídico, memoria económica y análisis de impacto social, de género y de discapacidad de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Guadalajara	21.780,00	NO	
Guadalajara	SI	3952/2024	Campaña de comunicación para la difusión de la implantación y puesta en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Guadalajara	45.314,50	NO	

Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Expediente	Objeto del contrato	Importe adjudicación (IVA incl) €	Subvencionado	Identificación subvención
Guadalajara	SI	2221/2022	Redacción del Proyecto de implantación de una zona de bajas emisiones en Guadalajara	78.366,80	SI	Subvención concedida por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (consejería de Desarrollo Sostenible) 88.335 € (Planes de Impulso al medio ambiente-cambio climático)
Guadalajara	SI	4344/2024	Redacción, diseño, maquetación, edición y distribución de un folleto informativo sobre la Zona de Bajas Emisiones	3.433,98	NO	
Guadalajara	SI	9352/2023	Suministro, instalación y mantenimiento de estaciones para la gestión de la calidad del aire en la ciudad de Guadalajara	127.171,00	SI	Subvencionado 80% con Fondos EDUSI por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020
Talavera de la Reina	NO	9/2022/FEU	Contrato menor de servicios de redacción Del proyecto de detalle, pliegos y asistencia Al proceso de licitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)	17.635,75	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	150/2022/CON	Contrato mixto del suministro y obra para la implantación de una zona de bajas emisiones en la ciudad de Talavera de la Reina	896.235,70	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	240/2024/OFT	Gasto menor correspondiente a la coordinación de seguridad y salud de la obra de implantación de zona de bajas emisiones en Talavera de la Reina	3.388,00	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	10/2022/FEU	Contrato menor de servicios de redacción del proyecto de detalle, pliegos y asistencia al proceso de licitación de actuaciones complementarias a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE)	17.605,50	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	11/2022/FEU	Contrato menor de servicios de redacción del proyecto de detalle, pliegos y asistencia al proceso de licitación de Nuevos itinerarios ciclistas	15.723,95	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282

Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Expediente	Objeto del contrato	Importe adjudicación (IVA incl) €	Subvencionado	Identificación subvención
Talavera de la Reina	NO	152/2022/CON (LOTE 1)	Lote 1: Obra de construcción de ciclo calles y ciclo carriles, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado en un 90 % por la Unión Europea Next Generation EU"	119,693,20	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	152/2022/CON (LOTE 2	Lote 2: Obra de construcción de nuevo carril bici en Calle Capitán Cortés, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado en un 90 % por la Unión Europea Next Generation EU	580,000,00	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	152/2022/CON (LOTE 3	Lote 3: Obra de construcción de nuevo carril bici al Barrio de Santa María, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado en un 90 % por la Unión Europea Next Generation EU	309,000,00	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	71/2023/OFT	Contrato menor de servicios para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de construcción de ciclo calles y ciclocarriles	18.029,00	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	72/2023/OFT	Contrato menor de servicios para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de construcción de nuevo carril bici en C/ Capitán Cortés	18.029,00	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	73/2023/OFT	Contrato menor de servicios para la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de obra de construcción de nuevo carril bici al Barrio Santa María	18.029,00	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	12/2022/FEU	Contrato menor de servicios de redacción del proyecto de detalle, pliegos y asistencia al proceso de licitación de adecuación itinerarios peatonales.	18.029,00	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el

Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Expediente	Objeto del contrato	Importe adjudicación (IVA incl) €	Subvencionado	Identificación subvención
						marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	154/2022/CON	Contrato de obras de adecuación de itinerarios peatonales en la ciudad de Talavera de la Reina	282.995,95	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Talavera de la Reina	NO	91/2023/OFT	Contrato menor de servicios para la dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra de adecuación de itinerarios peatonales en Talavera de la Reina.	17.932,20	SI	Orden ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de ayudas a municipios para la implantación de Zona de Bajas Emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia Código BDNS:576282
Toledo	NO	27113/2023	Suministro para la implantación del sistema integral de movilidad urbana sostenible y eficiente de Toledo (SIMUSET)	3.127.627,93	SI	Convenio de colaboración entre la consejería de fomento de la junta de comunidades de castilla la mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Toledo para la actuación "proyecto de implantación del sistema integral de movilidad urbana, sostenible y eficiente para ZBE en la ciudad de Toledo", con cargo al mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia dentro de la componente 1 (C1.11)
Toledo	NO		Modificación no prevista de contrato relativo a implantación del sistema integral de movilidad urbana sostenible y eficiente de Toledo (SIMUSET) para ZBE financiado por la unión europea - NextgenerationEU (suministros 20/23)	308.921,93	SI	Convenio de colaboración entre la consejería de fomento de la junta de comunidades de castilla la mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Toledo para la actuación "proyecto de implantación del sistema integral de movilidad urbana, sostenible y eficiente para ZBE en la ciudad de Toledo", con cargo al mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia dentro de la componente 1 (C1.11)

Anexo III. Subvenciones a las EELL para la implantación de la ZBE

Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Actuación / Proyecto	Convocatoria	Entidad concedente	Fecha concesión	Importe concedido (€)	Fecha máxima ejecución/pago	Prórroga justificación	Actuación realizada	Grado ejecución a 31/03/25
Albacete	No	Equipamiento técnico e informático para la implantación de ZBE en núcleo urbano	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	24/07/2023	1.260.000,00	30/12/2025	Sí	Equipamiento técnico e informático para la implantación de ZBE	0,056
Albacete	No	Proyecto de obras de nueva infraestructura ciclista y remodelación de calles en el entorno urbano.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	24/07/2023	3.347.107,00	31/12/2025	Sí	No consta	No consta
Albacete	No	Proyecto de obras de peatonalización, mejora de accesibilidad y remodelación de calles	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	24/07/2023	1.485.000,00	01/01/2026	Sí	No consta	No consta
Albacete	No	Compra e instalación 80 parquímetros última generación, sistema de gestión de la carga/descarga.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	24/07/2023	450.000,00	02/01/2026	Sí	No consta	No consta
Albacete	No	Fase 5 PMUS. Proyecto peatonalización del Eje T. Gallego-M. Molins-P. Altozano-P. Libertad	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	4.059.468,72	31/12/2023		No consta	No consta
Albacete	No	Proyecto de obras de mejora, reforma y creación de infraestructura ciclista en el entorno urbano	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	21/05/2022	446.280,99	31/12/2023		No consta	No consta
Albacete	No	Compra e instalación de 78 Parquímetros de última generación, con gestión de carga y descarga.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	22/05/2022	351.074,39	31/12/2023		No consta	No consta

										90
Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Actuación / Proyecto	Convocatoria	Entidad concedente	Fecha concesión	Importe concedido (€)	Fecha máxima ejecución/pago	Prórroga justificación	Actuación realizada	Grado ejecución a 31/03/25
Albacete	No	Obra de adecuación de accesos a la Estación de Autobuses de Albacete.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	24/05/2022	234.823,82	31/12/2023	No consta	No consta	No consta
Ciudad Real	No	Estudio externo diseño ZBE Ciudad Real	Resolución 28/05/2021 – PIMA-CC	Comunidad Autónoma	10/04/2021	14.200,00	07/06/2024	No	Estudio externo diseño ZBE	1
Ciudad Real	No	Suministro e instalación de sensores de calidad del aire	Resolución 28/05/2021 – PIMA-CC	Comunidad Autónoma	10/04/2021	49.089,12	07/06/2024	No	Sensores de calidad del aire	0,9409
Ciudad Real	No	Gastos de balizamiento y señalización de la ZBE	Resolución 28/05/2021 – PIMA-CC	Comunidad Autónoma	10/04/2021	9.166,32	07/06/2024	No	Señalización ZBE	1
Ciudad Real	No	Gastos de publicidad y divulgación	Resolución 28/05/2021 – PIMA-CC	Comunidad Autónoma	10/04/2021	7.895,25	07/06/2024	No	Publicidad y divulgación	0,8775
Ciudad Real	No	Peatonalización sostenible calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	770.000,00	31/12/2023	Sí	Peatonalización	0,9685
Ciudad Real	No	Peatonalización calles Ciruela, Plaza del Pilar, Avda. Rey Santo y Pasaje Pandorga	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	650.000,00	31/12/2023	Sí	Peatonalización	0,9115
Ciudad Real	No	Plataforma de gestión de la ZBE	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	425.000,00	31/12/2023	Sí	Plataforma ZBE	0,8294
Ciudad Real	No	Sistema de control de accesos a la ZBE	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	200.000,00	31/12/2023	Sí	Control accesos ZBE	0,83

91										
Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Actuación / Proyecto	Convocatoria	Entidad concedente	Fecha concesión	Importe concedido (€)	Fecha máx. ejecución/pago	Prórroga justificación	Actuación realizada	Grado ejecución a 31/03/25
Cuenca	No	Implantación de una ZBE en la ciudad de Cuenca	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	201.054,60	31/12/2023	–	No consta	No consta
Cuenca	No	Implantación de una ZBE en la ciudad de Cuenca	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	120.632,76	31/12/2023	Si	Implantación de una ZBE en la ciudad de Cuenca	No consta
Cuenca	No	Diseño e implantación de ZBE	Orden 51/2021 (DOCM 16/04/2021)	Comunidad Autónoma	10/04/2021	100.000,00	07/06/2024	No	Diseño e implantación de ZBE	No consta
Guadalajara		Aparcamiento disuasorio municipal	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	2.238.390,38	31/12/2023	Si	Aparcamiento disuasorio municipal	No consta
Guadalajara		Implantación de una zona de bajas emisiones (ZBE) en el municipio de Guadalajara.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	1.032.942,78	31/12/2023	Si	Implantación de una zona de bajas emisiones (ZBE) en el municipio de Guadalajara.	No consta
Guadalajara		Acondicionamiento urbano de las plazas del General Prim y San Esteban	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	440.716,50	31/12/2023	Si	Acondicionamiento urbano de las plazas del General Prim y San Esteban	No consta
Guadalajara		Acondicionamiento urbano de la calle Miguel Fluitters.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto	Estado	20/05/2022	218.162,25	31/12/2023	Si	Acondicionamiento urbano de la calle Miguel Fluitters.	No consta
Guadalajara		Planes de Impulso al Medio Ambiente Cambio Climático (PIMA-CC). Implantación ZBE	Resolución 28/05/2021 – PIMA-CC	Comunidad Autónoma	10/04/2021	88.335,00	07/06/2024	No	No consta	No consta

92

Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Actuación / Proyecto	Convocatoria	Entidad concedente	Fecha concesión	Importe concedido (€)	Fecha máx. ejecución/pago	Prórroga justificación	Actuación realizada	Grado ejecución a 31/03/25
Guadalajara		Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el "Acondicionamiento Urbano de la Calle Miguel Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza Virgen de la Antigua y Calle Ángel martin Puebla" con cargo al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de la componente 1 (C1.I1)		Comunidad Autónoma	30/12/2022	1.652.568,74	30/06/2025	No	Acondicionamiento urbano de la calle Miguel Cervantes, Travesía de Santo Domingo	No consta
Toledo	No	Rehabilitación de firmes y pavimentos. Eje Zocodover - Ayuntamiento - Reyes Católicos.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	22/07/2022	1.223.571,52	31/12/2023	Si	Rehabilitación de firmes y pavimentos. Eje Zocodover - Ayuntamiento - Reyes Católicos.	No consta
Toledo	No	Rehabilitación de firmes y pavimentos. Eje Zocodover - Tendillas.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	22/07/2022	797.517,52	31/12/2023	Si	Rehabilitación de firmes y pavimentos. Eje Zocodover - Tendillas.	No consta
Toledo	No	Renovación de la flota incorporando 3 Autobuses Eléctricos (Cero Emisiones).	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	22/07/2022	600.000,00	31/12/2023	Si	Renovación de la flota incorporando 3 Autobuses Eléctricos (Cero Emisiones).	No consta
Toledo	No	Implantación del pago con tarjeta en los autobuses y validación en las validadoras TV100.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	22/07/2022	267.300,00	31/12/2023	Si	Implantación del pago con tarjeta en los autobuses y validación en	No consta

Entidad local	ZBE vigente a 31/03/25	Actuación / Proyecto	Convocatoria	Entidad concedente	Fecha concesión	Importe concedido (€)	Fecha máxima ejecución/pago	Prórroga justificación	Actuación realizada	Grado ejecución a 31/03/25
									las validadoras TV100.	93
	Toledo	No Iluminación y señalización para refuerzo para pasos de peatones	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	22/07/2022	223.140,00	31/12/2023	Si	Iluminación y señalización refuerzo para pasos de peatones	No consta
	Toledo	No Equipamiento de 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos.	Programa de ayudas a municipios para la implantación de ZBE y transformación digital y sostenible del transporte urbano. Orden TMA/354/2022, de 25 de abril	Estado	22/07/2022	74.380,50	31/12/2023	Si	Equipamiento de 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos.	No consta
	Toledo	No Convenio de colaboración entre la consejería de fomento de la junta de comunidades de castilla-la mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Toledo para la actuación "proyecto de implantación del sistema integral de movilidad urbana, sostenible y eficiente para ZBE en la ciudad de Toledo", con cargo al mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia dentro de la componente 1 (C1. I1)		Comunidad Autónoma	30/12/2022	3.108.618,73	30/06/2025	Si	Proyecto de implantación del sistema integral de movilidad urbana, sostenible y eficiente para ZBE en la ciudad de Toledo.	

Anexo IV. Evolución de los contaminantes en las EELL obligadas al establecimiento de ZBE.



Fuente: Informes sobre la Calidad del Aire en Castilla-La Mancha. JCCM



Fuente: Informes sobre la Calidad del Aire en Castilla-La Mancha. JCCM



Fuente: Informes sobre la Calidad del Aire en Castilla-La Mancha. JCCM



Fuente: Informes sobre la Calidad del Aire en Castilla-La Mancha. JCCM



Fuente: Informes sobre la Calidad del Aire en Castilla-La Mancha. JCCM.



Fuente: Informes sobre la Calidad del Aire en Castilla-La Mancha. JCCM

6. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES

Conforme a los artículos 16 de la LCCCLM y 42 del ROF CCCLM, mediante Resolución de 30 de julio de 2026 la Presidencia de esta Cámara, previa audiencia de las Auditoras y Auditores de Cuentas, acordó aprobar el informe provisional de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas y OCEX autonómicos sobre el establecimiento de ZBE en los municipios.

Se han remitido comunicaciones a las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización con fecha 30 de julio de 2026. Los entes fiscalizados dispusieron de un plazo de treinta días naturales para formular alegaciones y aportar los documentos o justificaciones que estimaran pertinentes, habiéndose ejercido este derecho por los **Ayuntamientos de Ciudad Real y Toledo**.

Todas las alegaciones han sido examinadas y valoradas

6.1. Alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Ciudad Real.



Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha
Registro de actas nº 483/2026
27/09/2026

RECURSO DE CASACIÓN Nº 2026/00108 Fecha: 27/09/2026 13:07:10 Departamento: MOVILIDAD
Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AUPpYhYUyAkyg09
Firmado por ALCALDE DEL AYTO. DE CIUDAD REAL FRANCISCO CANIZALES JIMÉNEZ nº 27/09/2026 12:14:14
El documento consta de 20 páginas. Página 1 de 20





Ciudad Real
120000074

ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN CONJUNTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN LOS MUNICIPIOS

Referencia: Procedimiento de Fiscalización coordinada = ZBE. Oficio de 8 de mayo de 2026 (SEFYC U/6822/2026) y Contestación de este Ayuntamiento de 12 de mayo de 2026 (salida 3459/2026).

D. Francisco Canizales Jiménez, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en virtud de la representación que legalmente ostenta, comparece ante la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha y, como mejor en Derecho proceda, **EXPONE:**

Que habiendo sido notificado el Borrador / Anteproyecto de Informe de Fiscalización sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha obligados por la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, dentro del plazo concedido al efecto, formula el presente **ESCRITO DE ALEGACIONES** con base en los siguientes antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho.

I. ANTECEDENTES

La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, en coordinación con el Tribunal de Cuentas y los restantes Órganos de Control Externo, ha llevado a cabo la fiscalización relativa al establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios obligados por el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

El ámbito subjetivo comprende los seis municipios de Castilla-La Mancha con población superior a 50.000 habitantes a 1 de enero de 2023, entre ellos el Ayuntamiento de Ciudad Real. El ámbito temporal se extiende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2025, sin perjuicio de que el propio informe incorpore un apartado específico de hechos posteriores.

Durante la instrucción del procedimiento, este Ayuntamiento atendió todos los requerimientos de información formulados por la Cámara de Cuentas, remitiendo la documentación técnica, jurídica y administrativa solicitada, incluidos el informe sobre calidad del aire, el informe motivado sobre el proceso de implantación de la ZBE y la contestación de 12 de mayo de 2026 relativa a los hechos posteriores.

Con fecha 30 de julio de 2026, este Ayuntamiento recibió el Informe Provisional de Fiscalización, concediéndose trámite de audiencia para formular alegaciones.



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

07. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comparecencia de la autoridad de este documento y sus firmados está depositada en el Libro de Comparecencias de este órgano

Código Seguro de Verificación: ZFAA AGES HQSD TELJ R0Y2

Pág. 1 de 20



Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology
August 2006; 28(8): 1117



Clifford Neal
 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES

El Informe Provisional concluye que a 31 de marzo de 2025 el Ayuntamiento de Ciudad Real no disponía de una ZMI vigente y operativa, formulando diversas valoraciones sobre el grado de ejecución, la utilización de los fondos públicos y la eficacia de las actuaciones realizadas. Al mismo tiempo, reconoce expresamente la existencia de actuaciones posteriores que modifican sustancialmente la situación existente durante el período fiscalizado.

II. OBJETO DEL INFORME DE ALLEGACIONES

El presente informe tiene por objeto formular las alegaciones técnicas y jurídicas que este Ayuntamiento considera oportunas respecto del contenido del Informe Provisional de Fiscalización, al amparo del límite de audiencia conferido.

Las presentes alegaciones no cuestionan el alcance temporal de la fiscalización ni niegan los hechos objetivos referidos a la situación existente a 30 de marzo de 2025.

Su finalidad es poner de manifiesto determinadas cuestiones que, a juicio de este Ayuntamiento, no han sido suficientemente ponderadas o cuya formulación puede inducir a valoraciones que, a juicio de este Ayuntamiento, no reflejan plenamente el alcance de las actuaciones desarrolladas.

En particular, las alegaciones persiguen:

- Precisar el alcance de las actuaciones materiales ejecutadas antes del 31 de marzo de 2025.
- Solicitar una valoración diferenciada entre la implantación material y tecnológica de la infraestructura necesaria para la ZME y su posterior culminación normativa y operativa.
- Poner de manifiesto que determinadas conclusiones valorativas relativas al grado de ejecución y a la utilización de los fondos públicos no se encuentran suficientemente motivadas.
- Solicitar que el apartado de hechos posteriores tenga un reflejo adecuado en las conclusiones del Informe Definitivo.

Todo ello se plantea desde el pleno respeto a las competencias de la Cámara de Cuentas y con el propósito de contribuir a que el Informe Definitivo refleje con la mayor objetividad posible la realidad del proceso desamillado por el Ayuntamiento de Ciudad Real.

III. METODOLOGIA

Para la elaboración del presente informe se ha analizado de forma conjunta el Informe Provisional de Fiscalización, la documentación técnica y administrativa remitida por este Ayuntamiento durante el procedimiento, incluidos los informes sobre calidad del aire.

REGISTRO DE SALUD NÚMERO 202005052108 Fecha: 27/08/2020 13:01 10 Departamento: MOYALTA
Documento Emisor: 202005052108 Fecha: 27/08/2020 13:01 10 Departamento: MOYALTA
Firmado por ALCALDE DEL ATD. DE CIUDAD REAL FRANCISCO CANZANES JIMENEZ # 2
El documento consta de 20 páginas. Página 2 de 20



CLAYTON, DE. CLAYTON, DE. CLAYTON, DE. CLAYTON, DE. CLAYTON, DE.

Código Seguro de Verificação: 22 AA 4003 10010 72 12 0000

87. ASIGNACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La computation de la α -entropie des mots documents γ est disponible en ligne sur <http://lodya.univ-lyon2.fr/entropie.html>.

Aug. 26-28

100



Código de barras para la verificación de la autenticidad del documento. El documento consta de 20 páginas. Página 3 de 20

DOCUMENTO DE FISCALIZACIÓN NÚMERO 20260502136 Fecha: 27/06/2025 13:07 10 Departamentos MOVILIDAD Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NUPYH9Y8L699/09 Firmado por ALCALDE DEL AYTO. DE CIUDAD REAL FRANCISCO CANZANES JIMÉNEZ # 27062508 12:14:54 El documento consta de 20 páginas. Página 3 de 20





Ciudad Real
"Ciudad de las Artes y las Letras"

el proceso de implantación de la ZBE, así como la documentación de hechos posteriores de mayo de 2025 y la normativa aplicable, fundamentalmente la Ley 7/2021, el Real Decreto 1052/2022 y la legislación de régimen local y de procedimiento administrativo común.

El análisis distingue expresamente entre los hechos objetivos, que este Ayuntamiento no cuestiona cuando se corresponden con la situación existente a 31 de marzo de 2025, y las valoraciones técnicas o jurídicas contenidas en el Informe Provisional, respecto de las cuales se formulan las presentes alegaciones cuando se considera que no reflejan de forma suficientemente completa la realidad acreditada en el expediente.

Las alegaciones se formulan con un criterio estrictamente técnico, documental y jurídico, orientado a contribuir al principio de objetividad que debe presidir la actuación de control externo.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO Y TÉCNICO

El examen conjunto del Informe Provisional y de la documentación obrante en el expediente permite identificar que la principal discrepancia entre este Ayuntamiento y la Cámara de Cuentas no radica en los hechos esenciales referidos a la fecha de 31 de marzo de 2025, sino en la valoración técnica y jurídica del grado de implantación alcanzado durante el período fiscalizado y en el peso que debe otorgarse a las situaciones materiales ejecutadas y a los hechos posteriores.

El Informe Provisional delimita correctamente el ámbito temporal de la fiscalización hasta el 31 de marzo de 2025. Este Ayuntamiento no cuestiona dicho criterio metodológico. No obstante, el propio Informe incorpora un apartado específico de hechos posteriores, elaborado a partir de la información complementaria solicitada en mayo de 2025, lo que evidencia que el órgano fiscalizador ha considerado relevante la evolución producida con posterioridad al cierre del período objeto de análisis.

Desde esta perspectiva, resulta necesario que las conclusiones finales reflejen con suficiente intensidad los avances posteriormente acreditados, de modo que el Informe Definitivo ofrezca una visión completa y equilibrada del proceso, sin que la lectura anide de determinadas afirmaciones proyecte una imagen que no se corresponde con la realidad existente en la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización.

Asimismo, el concepto de "implantación" de una Zona de Bajas Emisiones utilizado a lo largo del Informe parece identificarse esencialmente con la existencia simultánea de una ordenanza plenamente vigente, un régimen sancionador operativo y una explotación efectiva del sistema de control. Sin embargo, el establecimiento de una ZBE constituye un proceso administrativo de naturaleza compleja, integrado por múltiples actuaciones sucesivas de planificación, delimitación territorial, elaboración normativa, contratación pública, implantación de infraestructuras tecnológicas, señalización, participación ciudadana, seguimiento y evaluación.



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Código Seguro de Verificación: 2FAA-AD03-1600-1234-5678

07. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La información de la autenticidad del documento y esta información está disponible en <https://cdaa.ccmcm.es/verificar>

Pág. 3 de 20



Journal of Cultural and Creative Management, 1(1), 1-10.



Clifford Neal
 UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

La documentación acreditada en el expediente pone de manifiesto que una parte sustancial de estas actuaciones materiales y tecnológicas se encontraba ya ejecutada antes del 31 de marzo de 2025. Esta circunstancia exige una diferenciación clara entre el grado de ejecución material del proyecto, el grado de desarrollo normativo y la plena entrada en funcionamiento jurídico del sistema, a fin de ofrecer una valoración más ajustada a la realidad del proceso desarrollado por el Ayuntamiento.

Por último, determinadas expresiones de carácter valorativo contenidas en el Informe Provisional ("grado de avance insuficiente", "riesgo relevante de ineficiencia" o "desconexión entre planificación y ejecución") deberían ir acompañadas de una motivación más precisa que permita conocer con claridad los elementos objetivos que conducen a tales conclusiones, especialmente a la vista del conjunto de actuaciones materiales ejecutadas y de la evolución posterior del proyecto reconocida por la propia Dirección.

V. ALKYLATION

Aclaración Primera. Sobre la necesidad de diferenciar entre la implementación material y tecnológica y la plena implementación jurídica y operativa de la Zona de Bajas Emisiones.

El Informe Provisional concluye que el Ayuntamiento de Ciudad Real no disponía de una Zona de Bajas Emisiones plenamente vigente y operativa a 31 de marzo de 2025. Este Ayuntamiento no cuestiona dicho hecho objetivo, que se corresponde con la fecha de referencia establecida para la fiscalidad.

No obstante, considera necesario precisar que la plena implantación jurídica y operativa de una Zona de Bajas Emisiones no constituye un hecho aislado, sino la culminación de un proceso administrativo y técnico complejo integrado por sucesivas actuaciones de planificación, diagnóstico, contratación, ejecución de infraestructuras, implantación tecnológica, señalización, control de accesos, monitorización ambiental, participación ciudadana, elaboración normativa, puesta en funcionamiento y posterior seguimiento y evaluación.

Por ello, a efectos de valorar correctamente el grado de actuación desarrollado por el Ayuntamiento de Ciudad Real durante el período fiscalizado, debe distinguirse entre:

- el grado de ejecución material y tecnológica de las actuaciones necesarias para el establecimiento de la ZME
- el grado de desarrollo y culminación de los instrumentos de planificación y regulación
- y la plena entrada en funcionamiento jurídico y operativo del sistema.

La documentación analizada por la propia Cámara acredita que, con anterioridad al 31 de marzo de 2025, el Ayuntamiento había desarrollado y ejecutado diversas actuaciones directamente vinculadas al establecimiento de la ZMI, entre ellas el sistema de control de accesos mediante cámaras de lectura de matrículas, la plataforma



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: ZJAN-ACED-180210-7733-4-1761

87. ALLEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

It is recommended that you refer to the following documents for more information on the above-mentioned topics:

Page 4 of 20



WUW0
Código de control de la calidad de los datos
Registros de acceso al documento
27/09/2026 13:13

REGISTRO DE SALIDA Número: 2026030108 Fecha: 27/09/2026 13:01:10 Departamento: MONTECADA
Documento: Informe Definitivo de Fiscalización Conjunta de las Zonas de Bajas Emisiones
Firmado por: ALCAZAR, JOSÉ ANTONIO, C/ALCAZAR, JOSÉ ANTONIO, 1, 1º, 28014 MADRID, MADRID, España
El documento consta de 20 páginas. Página 5 de 20



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Sede Segura de Verificación: 22AA AGES INED TEL: 910

87. ALLEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprensión de la actualidad de este documento y otras informaciones está disponible en: <https://datos.ccamcr.es/verificacion/>

Pág. 3 de 20



Ciudad Real
PROVINCIA

tecnológica de gestión, la red de monitorización de calidad del aire y ruido, la señalización específica y diversas actuaciones de peatonalización y movilidad sostenible.

Asimismo, el propio Informe Provisional refleja en sus anexos grados elevados de ejecución de determinadas actuaciones esenciales para la posterior puesta en funcionamiento de la ZBE, entre ellas las peatonalizaciones de diversas vías del centro urbano, la plataforma de gestión y el sistema de control de accesos.

En consecuencia, el hecho de que a 31 de marzo de 2025 no hubiera culminado todavía la plena eficacia jurídica y operativa del sistema no puede identificarse automáticamente con inexistencia o insuficiencia de ejecución material.

La distinción entre ambos planos resulta especialmente relevante para evitar que una conclusión correcta desde la perspectiva del cumplimiento formal de la obligación legal proyecte, sin la necesaria matización, una valoración equivalente sobre actuaciones materiales y tecnológicas que ya se encontraban ejecutadas o en un elevado grado de ejecución.

Por todo ello, se solicita que el Informe Definitivo diferencie expresamente entre el grado de implantación material y tecnológica alcanzado por el Ayuntamiento de Ciudad Real, el grado de desarrollo normativo existente a 31 de marzo de 2025 y la plena entrada en funcionamiento jurídico y operativo de la ZBE, incorporando a dicha valoración las actuaciones materiales efectivamente ejecutadas durante el período focalizado.

Allegación Segunda. Sobre la valoración del grado de ejecución material alcanzado

El Informe Provisional califica el grado de avance alcanzado por el Ayuntamiento de Ciudad Real como insuficiente y, en sus conclusiones relativas a la contratación vinculada al establecimiento de las ZBE, hace referencia a un "limitado nivel de ejecución material".

Respetando el criterio técnico de la Cámara de Cuentas, este Ayuntamiento considera que dicha valoración debe ser necesariamente matizada a la vista de los datos concretos de ejecución que constan en el propio Informe Provisional.

En efecto, el Anexo II recoge para las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Ciudad Real los siguientes grados de ejecución a 31 de marzo de 2025:

- **1** en el estudio externo de diseño de la Zona de Bajas Emisiones;
- **1** en los gastos de balizamiento y señalización de la ZBE;
- **0,9409** en el suministro e instalación de sensores de calidad del aire;
- **0,9685** en la peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros;



Código de verificación de la autenticidad del documento
Regístralo en: <https://www.ccaman.es>
17/10/2026 13:15



Ciudad Real
FISCALIZACIÓN

- **0,9115** en la peatonalización de las calles Oruela, Plaza del Pilar, avenida Rey Santo y pasaje de la Pandorga;
- **0,8775** en los gastos de publicidad y divulgación;
- **0,8294** en la plataforma de gestión de la Zona de Bajas Emisiones;
- y **0,83** en el sistema de control de accesos a la ZBE.

Por tanto, de las actuaciones de Ciudad Real individualizadas en dicho Anexo, dos figuran con un grado de ejecución completo y las restantes presentan porcentajes de ejecución comprendidos entre el 82,94 % y el 96,85 %.

Estos datos, incorporados por el propio órgano fiscalizador al Informe Provisional, constituyen elementos objetivos especialmente relevantes a la hora de valorar el grado de ejecución material alcanzado por el Ayuntamiento durante el período fiscalizado.

Este Ayuntamiento no pretende atribuir a dichos porcentajes un alcance que jurídicamente no les corresponde. En particular, no se sostiene que la ejecución completa o sustancial de estas actuaciones equivalga por sí misma al cumplimiento de la obligación legal de disponer de una Zona de Bajas Emisiones plenamente implantada y operativa a 31 de marzo de 2025.

El alcance de estos datos es diferente: permiten acreditar que, aun no habiéndose culminado a dicha fecha la plena implantación jurídica y operativa de la ZBE, la ejecución material de las actuaciones financiadas y de una parte sustancial de las infraestructuras necesarias para su posterior funcionamiento era ya elevada y, en algunos casos, completa.

Esta distinción resulta particularmente relevante a la vista de la propia formulación utilizada en el Informe Provisional respecto de la existencia de un "limitado nivel de ejecución material".

Una cosa es constatar que a 31 de marzo de 2025 la ZBE no había alcanzado todavía la plena operatividad exigida por la normativa, circunstancia que este Ayuntamiento no cuestiona, y otra diferente afirmar que el grado de ejecución material de las actuaciones vinculadas a su implantación era limitado.

Los propios datos incorporados al Anexo III muestran que ambas cuestiones no pueden identificarse.

En consecuencia, la inexistencia de plena operatividad jurídica de la ZBE no debe trasladarse automáticamente a una valoración equivalente sobre el grado de ejecución material de las inversiones realizadas.

Las actuaciones enumeradas no constituyen por sí solas una Zona de Bajas Emisiones plenamente implantada, pero acreditan una ejecución material significativa y, en



REGISTRO DE SALIDA Número: 20260000108 Fecha: 27/10/2026 13:15:10 Documento: B0NLEUAD
Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 32AA ACES HQ2D T23J K9WE
Firmado por: ALFONSO DE CORTES DE CORDOBA, FERNANDO CALANCA S. JAVIERE, # 27/10/2026 12:14:14
El documento consta de 42 páginas. Página 8 de 42

CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA Código Seguro de Verificación: 32AA ACES HQ2D T23J K9WE

B7. ALLEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sede.ccaman.es/verificacoinform>

Pág. 4 de 20



Journal of Cellular Biochemistry 44:109-117 (1991)
 Accepted 15 February 1991



Cybernetic *See* Cybernetics

determinados casos, completa, directamente vinculada al posterior funcionamiento del sistema.

Por todo ello, se solicita que el Informe Definitivo incorpore expresamente los grados de ejecución recogidos en el Anexo III para las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Ciudad Real y que se revise o matice la referencia a un "limitado nivel de ejecución material", diferenciando claramente entre la falta de plena implantación jurídica y operativa existente a 31 de marzo de 2005 y el grado efectivo de ejecución material acreditado por los propios actuaciones finalizadas.

Alagación Tercera. Sobre la valoración de la eficacia y eficiencia de los fondos públicos

El Informe Provisional incorpora apreciaciones relativas a un eventual riesgo relevante de ineficiencia⁴ en la utilización de los fondos públicos recibidos por el Ayuntamiento de Ciudad Real, fundamentando dicha valoración en que, a 31 de marzo de 2025, la Zona de Bajas Emisiones no se encontraba plenamente implantada y operativa.

Asimismo, el informe señala una supuesta falta de correspondencia entre la financiación obtenida y el grado de ejecución alcanzado.

Este Ayuntamiento considera que dicha conclusión debe ser revisada o, subsidiariamente, objeto de una motivación más precisa y específicamente referida a la situación de Ciudad Real.

A estos efectos, debe distinguirse entre:

- la ejecución material de las actuaciones financiadas;
- el cumplimiento de las condiciones y objetivos asociados a dichas actuaciones;
- y la plena entrada en funcionamiento jurídico y operativo de la Zona de Bajas Emisiones.

Se trata de platos relacionados, pero no equivalentes.

El hecho de que a 31 de marzo de 2025 la ZRE no se encontrara todavía plenamente operativa no permite concluir, por sí solo, que los fondos recibidos no hubieran sido aplicados a actuaciones efectivamente ejecutadas o que existiera necesariamente una falta de correspondencia entre financiación e inversión material.

Tal y como se ha expuesto en la Alegación Segunda, el propio Anexo III del Informe Provisional acredita que las actuaciones individualizadas para Ciudad Real presentaban grados de ejecución elevados, comprendidos entre 0,8294 y 1, existiendo actuaciones completamente ejecutadas y varias con niveles superiores al 90 %.

Estos datos deben ponerse necesariamente en relación con la afirmación contenida en el informe relativo a una "falta de correspondencia entre la financiación obtenida y el grado de ejecución alcanzado". A juicio de este Ayuntamiento, esa formulación



REGISTRO DE SALUD Número: 220200521018 Fecha: 27/08/2025 13:01:10 Departamento: MOVILIDAD
Documento firmado electrónicamente: Código Seguro de Verificación: N4YU9V85L549909
Emitted por: ALCALDE DEL AYTO. DE CIUDAD REAL FRANCISCO CARRANZA JUANIZ # 2
El documento consta de 20 páginas. Página 7 de 20



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

© 2006 Science & Technology Resources, Inc. All rights reserved.

87. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La complicité de la responsabilité de ses documents et les informations qu'ils contiennent. Elles sont donc des documents et

Page 3 of 20



Web
Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha
Registre el documento
Fiscalización 1315



Ciudad Real
AYUNTAMIENTO

aplicada a Ciudad Real, requiere una mayor concreción, pues los propios datos del Informe acreditan una materialización sustancial de las actuaciones financiadas.

A ello debe añadirse una circunstancia especialmente relevante en relación con las actuaciones de peatonalización ejecutadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real, que debe ser ponderada al valorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos públicos. La financiación procedente de fondos europeos destinada a estas actuaciones ascendió a 1.420.000,00 euros. No obstante, la ejecución de las obras exigió una aportación de recursos municipales de 1.543.198,22 euros, integrada por 489.110,22 euros correspondientes a la aportación municipal del 10 % de la convocatoria y al IVA, y 1.054.088,00 euros correspondientes a partidas no subvencionables, IVA incluido. En consecuencia, la aportación municipal directamente asumida para la ejecución de estas actuaciones fue superior, en 123.198,22 euros, a la financiación procedente de los fondos europeos.

Esta circunstancia resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que el precio base de licitación conjunto de ambas obras ascendió a 2.963.198,65 euros y que el precio conjunto de adjudicación fue de 2.956.199,51 euros. Los 1.420.000,00 euros de financiación europea representaron, por tanto, aproximadamente el 48,69 % del importe de adjudicación, correspondiendo el resto a recursos municipales y a los demás conceptos que integraban el coste de las actuaciones.

Por tanto, la valoración de la correspondencia entre financiación y ejecución no debería efectuarse exclusivamente desde la perspectiva de los fondos externos recibidos, sino atendiendo también al esfuerzo financiero directamente asumido por el Ayuntamiento para hacer posible la ejecución material de las actuaciones. Este esfuerzo municipal, unido a los elevados grados de ejecución acreditados en el propio Informe Provisional —96,85 % en una de las actuaciones de peatonalización y 95,55 % en la otra—, constituye un elemento objetivo que debe ser ponderado al valorar la eventual existencia de ineficiencia en la utilización de los recursos públicos.

En particular, no parece adecuado identificar la falta de plena operatividad jurídica de la ZBE a 31 de marzo de 2025 con una falta de materialización de las inversiones o con una utilización ineficiente de los fondos, cuando las actuaciones de peatonalización financiadas parcialmente con cargo a fondos europeos habían alcanzado un elevado grado de ejecución y habían requerido, además, una aportación municipal de recursos propios superior a la financiación europea obtenida.

Este Ayuntamiento no sostiene que la elevada ejecución material de dichas inversiones equivaiga por sí misma al cumplimiento completo de la obligación legal de disponer de una ZBE plenamente operativa.

La cuestión que se plantea es distinta: la falta de plena operatividad jurídica a 31 de marzo de 2025 no puede confundirse con falta de ejecución material ni permite, sin una motivación adicional, proyectar automáticamente una valoración de ineficiencia sobre inversiones cuya ejecución sustancial consta en el propio Informe.

REGISTRO DE SALIDA Número: 202600002198 Fecha: 27/09/2025 13:07:39 Departamento: MUN. LEAD
Documento firmado digitalmente. Código Seguro de Verificación: A3Y3YU94.d.009
Firmado por ALCALDE/ALCALDESA: FRANCISCO CARLOS S. JIMÉNEZ, nº 27/09/2025 12:14:14
El documento consta de 20 páginas. Página 8 de 20



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: 32AA ACES HGGD TESU RENE

07. ALERACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprobación de la actualidad de este documento y otra información está disponible en <https://cdaa.ccmcm.es/verificacion/>

Pág. 8 de 20



Código Seguro de Verificación (CSV)
Región de Castilla-La Mancha
12/06/2026 13:11

REGISTRO DE SALIDA Número: 22/2006/2026 Fecha: 27/06/2026 13:11:13 Departamento: MOVILIDAD
Documento firmado digitalmente por: Concejal de Verificación, NÚMERO DE VERIFICACIÓN: 22/2006/2026 13:11:13
El documento consta de 20 páginas. Página 9 de 20



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: 22AA AGES INED TELI NERO

07. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en: <https://cvea.ccamc.es/cvts/verificar>

Pág. 9 de 20



Cámara de Cuentas
Castilla-La Mancha

A ello debe añadirse que la documentación relativa a hechos posteriores, remitida a requerimiento de la propia Cámara de Cuentas, pone de manifiesto la continuidad del proceso y la posterior incorporación al funcionamiento de la ZBE de varias de las actuaciones financiadas, entre ellas el sistema de control de accesos, la plataforma tecnológica de gestión, la señalización y las actuaciones de peatonalización.

Por tanto, la valoración de la eficiencia debería diferenciar entre:

- el retraso temporal en alcanzar la plena operatividad de la ZBE
- y la ejecución material y posterior integración de las inversiones financiadas en el sistema finalmente implantado.

La primera circunstancia puede ser objeto de valoración desde la perspectiva del cumplimiento temporal de la obligación legal.

La segunda debe analizarse atendiendo a los datos objetivos de ejecución y a la posterior utilización de las actuaciones financiadas.

Por todo ello, se solicita que el Informe Definitivo revise la referencia al "riesgo relevante de ineficiencia" y a la "falta de correspondencia entre la financiación obtenida y el grado de ejecución alcanzado", teniendo en cuenta los niveles de ejecución ya expuestos en la Alegación Segunda y la posterior integración de las actuaciones financiadas en la ZBE. Subsidiariamente, si se mantiene dicha valoración, se solicita que se identifiquen de forma concreta y suficientemente motivada los elementos objetivos que justifican su mantenimiento en el caso específico de Ciudad Real.

Alegación Cuarta. Sobre la valoración de la planificación técnica y de la contratación

El Informe Provisional afirma la existencia de una cierta desconexión entre la actividad preparatoria y la ejecución del proyecto, apoyándose, entre otros elementos, en que parte de la documentación técnica fue elaborada mediante medios propios municipales.

Este Ayuntamiento considera que dicha valoración debe ser matizada, dado que la utilización de medios propios municipales para la elaboración de proyectos, estudios o trabajos técnicos no constituye, por sí sola, un indicio de insuficiente planificación ni de falta de conexión entre las distintas fases de una actuación pública.

Cuando determinados trabajos son realizados por personal técnico municipal, la inexistencia de una contratación externa específica no significa ausencia de actividad técnica, sino que la actuación se ha desarrollado mediante recursos humanos propios de la Administración.

En este sentido, la circunstancia de que determinados trabajos técnicos no generen un coste externo específicamente imputado no puede interpretarse como inexistencia de planificación o de actividad preparatoria. Por el contrario, la documentación



Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha
Región de Castilla-La Mancha
21/06/2026 11:15

REGISTRO DE SALIDA Número: 202600051198 Fecha: 21/06/2026 13:07:10 Departamento: MOVILIDAD
Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NUNY9P9U8L8D99499
Firmado por ALCALDE DEL AYTO. DE CIUDAD REAL FRANCISCO CÁDIZES JIMÉNEZ el 21/06/2026 12:14:14
El documento consta de 20 páginas. Página 10 de 20





Ciudad Real
Municipio

analizada pone de manifiesto una secuencia en la que se suceden actuaciones de diseño, elaboración técnica, contratación pública y posterior ejecución material.

El propio Informe Provisional recoge distintas contrataciones promovidas por el Ayuntamiento de Ciudad Real vinculadas al establecimiento de la ZBE, entre ellas el estudio de diseño, el Plan de Comunicación, la implantación de la red de monitorización de calidad del aire y ruido, la señalización, el sistema de control de accesos y la plataforma tecnológica de gestión.

A su vez, como se ha expuesto en las alegaciones anteriores, el Anexo III acredita elevados grados de ejecución de las actuaciones financiadas, lo que pone de manifiesto que la actividad preparatoria y contractual sí tuvo posteriormente una traducción material.

Por ello, la utilización de medios propios municipales no debería valorarse aisladamente, sino en conexión con el resultado posterior de los trabajos elaborados y con la ejecución efectiva de las actuaciones a las que servían de soporte.

Del mismo modo, el hecho de que determinadas contrataciones se formalizaran antes de la culminación normativa de la ZBE puede ser objeto de análisis desde la perspectiva de la secuencia temporal del proyecto, pero no permite concluir automáticamente que existiera una desconexión entre contratación y ejecución.

La propia documentación posterior aportada a la Cámara de Cuentas muestra que varias de las actuaciones contratadas —entre ellas el sistema de control de accesos, la plataforma tecnológica y la señalización— terminaron incorporándose al sistema finalmente implantado.

Existe, por tanto, una continuidad material entre las actuaciones preparatorias, la contratación pública y la posterior utilización de las infraestructuras y sistemas desarrollados.

Por todo ello, se solicita que el Informe Definitivo revise o matice la afirmación relativa a una supuesta “desconexión entre planificación y ejecución”, teniendo en cuenta que parte de los trabajos técnicos fueron desarrollados mediante medios propios municipales y que las actuaciones preparadas y contratadas tuvieron posteriormente una efectiva materialización e integración en la Zona de Bajas Emisiones.

Alegación Quinta. Sobre la interpretación de la estrategia progresiva seguida por el Ayuntamiento y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del proceso.

El Informe Provisional recoge las razones expuestas por el Ayuntamiento de Ciudad Real en relación con el proceso seguido para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, entre ellas la situación de la calidad del aire, la implantación progresiva de infraestructuras, la ejecución de medidas de movilidad sostenible y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica.



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Código Seguro de Verificación: 22AR AGED HQED T23U KEXE

07. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://cdaa.camaradecuentasclm.es/>

Pág. 10 de 20



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Agencia de verificación
27/09/2026 13:14

REQUISITO DE SALIDA Número: 202000001/08 Fecha: 27/09/2026 13:14 Departamento: MOVILIDAD
Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 62AA AGES 16610 F23u R6W
Firmado por ALICIA DEL ARCO CARRASCO, ALFONSO DEL PRADO CALANCA, JAVIER ALFONSO
El documento consta de 20 páginas. Fecha 11 de agosto de 2026



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: 62AA AGES 16610 F23u R6W

07. ALLEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprobación de la actualidad de este documento y otra información está disponible en <https://datos.camaradecuentas.es/>

Pág. 11 de 20



Ciudad Real
Ayuntamiento

Este Ayuntamiento comparte expresamente que ninguna de estas circunstancias supone una exoneración de la obligación legal establecida en el artículo 14.3 de la Ley 3/2025.

En consecuencia, no se pretende justificar la inexistencia de una ZBE plenamente operativa a 31 de marzo de 2025 mediante la favorable situación de la calidad del aire, la complejidad técnica del proyecto o las actuaciones materiales desarrolladas.

Lo que se solicita es que dichas circunstancias sean consideradas en su verdadero alcance: como elementos explicativos de una estrategia de implantación progresiva y, especialmente a partir de junio de 2025, de una actuación dirigida a garantizar que la culminación normativa de la ZBE se produzca sobre una base jurídicamente válida.

Esta última circunstancia adquiere especial relevancia a la vista del Informe Jurídico emitido por la Secretaría General del Pleno el 6 de junio de 2025, en el expediente APTOOR2025/16525. El informe concluyó que el PMUS debía tramitarse como una disposición de carácter general, mediante consulta pública, aprobación inicial por el Pleno, información pública, aprobación definitiva y publicación.

Però, además, la Secretaría General del Pleno concluyó expresamente que el PMUS aprobado por la Junta de Gobierno Local el 1 de agosto de 2022 era nulo de pleno derecho, al haber sido aprobado por un órgano manifestamente incompetente y sin seguirse el procedimiento legalmente establecido.

Esta circunstancia constituye un elemento objetivo que debe incorporarse a la valoración de la actuación municipal.

Una vez advertida formalmente la invalidez del instrumento de planificación existente, el Ayuntamiento debía afrontar la culminación del proceso de implantación teniendo en cuenta que la futura Ordenanza reguladora de la ZBE necesitaba disponer de un soporte planificador jurídicamente válido.

Por ello, la secuencia seguida posteriormente por el Ayuntamiento consistió en tramitar correctamente el nuevo PMUS y culminar después la aprobación de la Ordenanza reguladora y del proyecto de ZBE.

Debe precisarse expresamente que el Informe Jurídico de junio de 2025 no se invoca como justificación retroactiva del retraso producido con anterioridad, dado que es posterior a la fecha de referencia de la fiscalización. Su relevancia es diferente: acredita que, cuando el Ayuntamiento abordó la culminación normativa del proceso, se detectó formalmente un defecto jurídico esencial del instrumento de planificación existente y se procedió a su regularización antes de finalizar la tramitación de la ZBE.

Esta cautela jurídica adquiere además especial significación a la vista del criterio jurisprudencial posteriormente recogido por el propio Informe Provisional.

El informe hace referencia a las Sentencias nº 178/2006 y 179/2026, de 15 de abril de 2026, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de las que extrae que la



Modelo
Código de Verificación de la Autenticidad del Documento
12/10/2026 13:15

REGISTRO DE SALIDA Número: 202600002198 Fecha: 27/09/2026 13:07:13 Departamento: MOVILIDAD

Documento firmado digitalmente por FRANCISCO CAMUÑO JIMÉNEZ el 27/09/2026 13:14:44
El documento consta de 20 páginas. Página 12 de 20



Ciudad Real
GOBIERNO LOCAL

existencia de un PMUS previo y vigente que contemple expresamente la ZBE constituye un requisito esencial para la válida aprobación de la correspondiente Ordenanza.

Estas resoluciones constituyen un elemento posterior que confirma la relevancia jurídica de disponer de un instrumento de planificación previo, válido y adecuadamente tramitado antes de aprobar definitivamente la regulación de la ZBE.

De este modo, la estrategia seguida por el Ayuntamiento a partir de junio de 2025 no puede valorarse exclusivamente desde la perspectiva del tiempo empleado para culminar la implantación, sino también desde la necesidad de garantizar que el resultado final se sustentara sobre instrumentos jurídicamente válidos y tramitados mediante el procedimiento correspondiente.

La documentación posterior acredita que dicho proceso culminó con la aprobación definitiva del nuevo PMUS por el Pleno municipal el 28 de noviembre de 2025, su publicación el 12 de diciembre de 2025, y la posterior aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora y del proyecto ZBE el 22 de diciembre de 2025, publicados el 30 de diciembre de 2025.

Por tanto, la actuación desarrollada durante 2025 muestra no solo una progresión material del proyecto, sino también un proceso de regularización jurídica de su instrumento de planificación y posterior culminación normativa.

Por todo ello, se solicita que el Informe Definitivo precise que las circunstancias alegadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real no se invocaron como causa de exoneración de la obligación legal de implantar la ZBE, sino como elementos explicativos del proceso seguido; y, especialmente, que incorpore a la valoración de dicho proceso el Informe Jurídico de la Secretaría General del Pleno de 6 de junio de 2025 y la necesidad de disponer de un PMUS jurídicamente válido antes de culminar la aprobación de la Ordenanza reguladora. Asimismo, se solicita que la secuencia seguida posteriormente sea valorada desde la perspectiva de la seguridad jurídica, teniendo en cuenta que el criterio jurisprudencial recogido en el propio Informe Provisional confirma posteriormente la relevancia esencial de ese soporte planificador previo.

Resolución Sexta. Sobre la consideración de los hechos posteriores y su reflejo en las conclusiones

El Ayuntamiento valora positivamente que el Informe Provisional incorpore un apartado específico dedicado a los hechos posteriores al 30 de marzo de 2025. No obstante, considera que la relevancia de dichos hechos no queda suficientemente reflejada en las conclusiones generales del Informe.

Esta cuestión adquiere especial importancia porque la consideración de los hechos posteriores no deriva únicamente de una iniciativa del Ayuntamiento, sino de un requerimiento expreso formulado por la propia Cámara de Cuentas.

CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: 32AA ACES H85D T8U KEV6

87. ALLEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprobación de la actualidad de este documento y otra información está disponible en: <https://cdaa.com/cdaa/verificar/>

Pág. 12 de 20



Journal of Management Information Systems
 Request for articles or inquiries
 1-800-354-2722



Clotted Real

Mediante oficio de 8 de mayo de 2016, la Cámara solicitó información complementaria relativa al período posterior al 31 de marzo de 2015, con el objeto de conocer la situación de implantación y funcionamiento efectivo de la ZRE, los instrumentos normativos aprobados, los sistemas de control y señalización, el régimen sancionador, las actuaciones financiadas y cualquier otro hecho relevante posterior a la fecha de referencia de la fiscalización.

Por tanto, la propia Cámara consideró que la evolución posterior era relevante para completar la valoración del proceso.

El Ayuntamiento dio respuesta a dicho requerimiento mediante el expediente ARTOCR2006/19129, aportando información concreta sobre la situación alcanzada.

En dicha contestación se comunicó que la Zona de Bajas Emisiones de Ciudad Real se encontraba plenamente implantada, delimitada y en funcionamiento efectivo, estructurada en dos ámbitos diferenciados: la Zona Ciudad Real Saludable (ZCRS) y la Zona para Episodios de Contaminación Ambiental (ZECA). Asimismo, se comunicó una superficie total de 150 hectáreas, un perímetro de 4,72 kilómetros y una afluencia a 42.553 habitantes, equivalente al 56 % de la población municipal.

También se comunicó que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible había sido aprobado definitivamente por el Pleno el 28 de noviembre de 2015 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 240, de 12 de diciembre de 2015; y que la Ordenanza reguladora y el proyecto ZBE habían sido aprobados definitivamente por el Pleno el 22 de diciembre de 2015 y publicados en el BOP nº 251, de 30 de diciembre de 2015.

Del mismo modo, el Ayuntamiento informó de que el sistema de control de accesos y la plataforma tecnológica de gestión se encontraban plenamente operativos, que se había completado la señalización y el balizamiento de la zona y que se encontraba operativo el régimen de vigilancia y control, así como el régimen sancionador previsto en la Ordenanza.

Además, la contestación municipal identificó como ejecutadas diversas actuaciones materiales vinculadas con la ZME, entre ellas el sistema de control de accesos, la plataforma tecnológica, las actuaciones de personalización ya mencionadas en las alegaciones anteriores, la reurbanización de la avenida Camilo José Cela y la señalización y balizamiento de la zona.

Estos hechos posteriores son relevantes porque permiten conocer la evolución final de actuaciones que a 31 de marzo de 2005 se encontraban ya ejecutadas o en un grado avanzado de ejecución, y comprobar su posterior incorporación al sistema de TIR.

El Ayuntamiento no pretende que la existencia de estos hechos posteriores modifique retroactivamente la situación existente a 31 de marzo de 2025 ni que elimine el retraso entonces consolidado.



Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Clube Atlético Paranaense, 2008. Acesso em 22/04/2010.

07. ALLEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

It is recommended that you contact your local, state, national, and international organizations and agencies for more information.

May 15, 2004



Código de verificación de la autenticidad del documento
 27/09/2026 12:14:44

REGISTRO DE: SALIDA Número: 20260303/08 Fecha: 27/09/2026 12:14:44 Departamento: MONTECAO
 Documento: Informe de Fiscalización Conjunta de Verificación: N° 27/09/2026 12:14:44
 Emitido por: ALCAZAR, JOSÉ ANTONIO CARRANZA, FRANCISCO CARRANZA, JAVIER # 27/09/2026 12:14:44
 El documento consta de 20 páginas. Página 14 de 20



Ciudad Real
 FISCALIZACIÓN
 DEPENDENCIA

La cuestión que se plantea es distinta: si la propia Cámara consideró necesario recibir información posterior para conocer el grado de implantación, desarrollo y funcionamiento efectivo de la ZBE, dicha evolución debe tener un reflejo suficiente en la valoración final del proceso.

De lo contrario, podría producirse una discordancia entre el alcance del análisis realizado y las conclusiones formuladas: se incorporarían hechos posteriores relevantes al cuerpo del informe, pero las conclusiones continuarían proyectando esencialmente la situación existente en la fecha de corte inicial.

Debe afinarse una precisión igualmente importante. En la medida en que la Cámara manifieste que determinados extremos relativos al nivel de explotación del sistema o a la aplicación efectiva del régimen sancionador no han podido ser objeto de verificación externa con idéntico grado de evidencia, dicha limitación puede y debe quedar reflejada.

No obstante, resulta necesario distinguir entre la información formalmente aportada por el Ayuntamiento y el grado de verificación externa alcanzado por el órgano fiscalizador. La existencia de una eventual limitación de comprobación externa no equivale a inexistencia de información ni desvirtúa por sí misma la documentación remitida por la entidad fiscalizada.

Por otra parte, en las alegaciones iniciales el Ayuntamiento puso de manifiesto que el PMUS definitivamente aprobado contempla la delimitación territorial de la ZBE. La contestación de mayo de 2025 describe asimismo los dos ámbitos territoriales que integran la zona y aporta datos concretos sobre superficie, perímetro y población afectada.

Por ello, si el Informe Provisional mantiene la afirmación de que el PMUS carece de una delimitación suficientemente precisa, se solicita que dicha cuestión sea objeto de una nueva comprobación sobre la documentación aportada antes de mantener esa conclusión en el Informe Definitivo.

Por todo ello, se solicita que las conclusiones del Informe Definitivo incorporen de forma expresa y suficiente los hechos posteriores requeridos por la propia Cámara de Cuentas, reflejando que, con posterioridad al 31 de marzo de 2025 y antes de la finalización de los trabajos de fiscalización, el Ayuntamiento culminó la aprobación del PMUS, de la Ordenanza reguladora y del proyecto ZBE, y comunicó la plena implantación y funcionamiento del sistema tecnológico de control y gestión. Asimismo, se solicita que se diferencie expresamente entre la información formalmente aportada por el Ayuntamiento y las eventuales limitaciones de verificación externa que la Cámara considere existentes, y que se revise nuevamente la documentación relativa a la delimitación territorial de la ZBE incorporada al PMUS definitivamente aprobado.

Alegación Séptima. Sobre la motivación de determinadas valoraciones contenidas en el informe



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: 32AA ACES H2ED T23J KEV2

87. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://cdaa.ccmccm.es/verificacion/>

Pág. 14 de 20



W502
CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Región de Castilla-La Mancha
27/09/2026 12:14

REGISTRO DE SALIDA Número: 202600002106 Fecha: 27/09/2026 13:07:10 Departamento: MOVILIDAD
Documento: Informe de fiscalización conjunta. Código Seguro de Verificación: N934949486. Documento
firmado por ALCALDE DEL AYTO. DE CIUDAD REAL FRANCISCO LACORTES ARBENZ # 27/09/2026 12:14:14
El documento consta de 20 páginas. Página 15 de 20



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: SZAA ACES HQSD T5LU K1VO

67. ALEGACIONES AL ENUNCIADO PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La responsabilidad de la veracidad de este documento y sobre la información aquí contenida es única y exclusiva de la entidad emisor.

Pág. 15 de 20



Ciudad Real

El Informe Provisional utiliza respecto del proceso de implantación de la Zona de Bajas Emisiones expresiones de carácter valorativo tales como "grado de avance insuficiente", "riesgo relevante de ineficiencia" o "desconexión entre planificación y ejecución".

Este Ayuntamiento respeta plenamente la facultad de la Cámara de Cuentas para formular valoraciones técnicas y conclusiones dentro del ejercicio de su función fiscalizadora.

No obstante, considera que dichas expresiones deben encontrarse suficientemente conectadas con los hechos concretos que las sustentan y, especialmente, con la totalidad de la información obrante en el expediente.

En el caso de Ciudad Real, la documentación examinada acredita simultáneamente varias circunstancias que deben ser ponderadas de forma conjunta:

- que a 31 de marzo de 2025 la ZBE no se encontraba todavía plenamente implantada y operativa;
- que existían actuaciones materiales y tecnológicas con grados de ejecución elevados, en los términos expuestos en la Alegación Segunda;
- que determinadas actuaciones alcanzaban incluso un grado de ejecución completo;
- que se habían desmantelado sistemas de control de accesos, plataforma tecnológica, sensorización ambiental, señalización y actuaciones de peatonalización;
- que parte de los trabajos técnicos fueron desmantelados mediante medios propios municipales;
- que posteriormente se detectó formalmente la necesidad de regularizar jurídicamente el PMUS;
- que el nuevo PMUS fue aprobado durante 2025;
- que posteriormente fueron aprobados la Ordenanza reguladora y el proyecto de ZBE;
- y que en mayo de 2026 el Ayuntamiento comunicó a la propia Cámara la plena implantación y funcionamiento del sistema.

Por ello, una valoración global sobre el grado de avance, la eficiencia o la planificación no debería formularse atendiendo de manera predominante a un único elemento —la inexistencia de plena operatividad a la fecha de corte— sin ponderar al mismo tiempo la ejecución material acreditada y la evolución posterior del proceso.

En particular, la expresión "grado de avance insuficiente" debería precisar si se refiere al grado de cumplimiento jurídico y operativo de la ZBE o al grado de ejecución material



00000
CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Registro de actas de sesiones
27/09/2026 13:13

REGISTRO DE SALIDA Número: 2026000002108 Fecha: 27/09/2026 13:07:10 Departamento: MONTECAJO
Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 32AA ACES HQ2D T23U KEN2
Firmado por ALCALDE DEL AYTO. DE CIUDAD REAL FRANCISCO CARRANZA JIMÉNEZ el 27/09/2026 12:14:14
El documento consta de 20 páginas. Página 18 de 20





Ciudad Real
AYUNTAMIENTO

de las actuaciones, pues, como se ha expuesto en las alegaciones anteriores, ambos planos presentan una situación diferente.

Del mismo modo, la referencia a un "riesgo relevante de ineficiencia" debería explicar de forma específica qué elementos permiten mantener dicha valoración respecto de Ciudad Real pese a los elevados niveles de ejecución material acreditados y a la posterior integración de las actuaciones financiadas en el sistema.

Y la referencia a una eventual "desconexión entre planificación y ejecución" debería igualmente ponderar que parte de la actividad preparatoria fue desarrollada mediante medios propios municipales y que las actuaciones preparadas, contratadas y ejecutadas tuvieron continuidad material en la posterior implantación de la ZBE.

La cuestión no es, por tanto, cuestionar la legitimidad de las valoraciones efectuadas por la Cámara, sino solicitar que su formulación permita identificar con claridad qué hecho concreto se está valorando y sobre qué evidencia documental se sustenta la conclusión.

Esta exigencia de precisión resulta especialmente relevante cuando una misma expresión puede proyectar una valoración diferente según se refiera al cumplimiento temporal de la obligación legal, al grado de ejecución material, a la gestión de la financiación o a la planificación administrativa.

El propio escrito inicial ya señalaba que estas expresiones incorporan juicios de valor cuya motivación debería reforzarse a la vista del conjunto de actuaciones acreditadas durante la fiscalización.

Por todo ello, se solicita que el Informe Definitivo revise o motive con mayor precisión las expresiones de carácter valorativo utilizadas respecto del Ayuntamiento de Ciudad Real, identificando de forma concreta los hechos y elementos objetivos que sustentan cada una de ellas y ponderando conjuntamente el grado de ejecución material, la secuencia administrativa seguida y los hechos posteriores acreditados. Subsidiariamente, cuando no resulte posible establecer una conexión suficientemente concreta entre la valoración y los hechos acreditados, se solicita la sustitución de dichas expresiones por formulaciones de carácter más descriptivo y técnico.

Alegación Octava. Sobre el principio de proporcionalidad y la necesaria correspondencia entre los hechos acreditados y las conclusiones del informe.

El Informe Provisional realiza un análisis amplio de las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Ciudad Real durante el período fiscalizado, incluyendo el estado de implantación de la ZBE, las medidas complementarias ejecutadas, la situación de la calidad del aire, las actuaciones financiadas con cargo a fondos públicos y los hechos posteriores comunicados por esta Administración.



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
Código Seguro de Verificación: 32AA ACES HQ2D T23U KEN2

07. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cdaa.com/cuentasverifican.es/

Pág. 18 de 20



Journal of Coastal Management and Planning



Closed Road:
November 1978, p. 6
January 1979, p. 10

Del propio contenido del informe y de la documentación obrante en el expediente resulta acreditado que, aunque a 31 de marzo de 2025 la Zona de Bajas Emisiones no se encontraba todavía plenamente implantada y operativa, el Ayuntamiento había desarrollado una pluralidad de actuaciones materiales, tecnológicas, urbanísticas y de planificación directamente vinculadas con su establecimiento.

Como se ha expuesto en las alegaciones anteriores, el propio Informe recoge grados elevados de ejecución en las actuaciones individualizadas para Ciudad Real, incluidos supuestos de ejecución completa y otros con porcentajes superiores al 90%. Asimismo, constan actuaciones relativas a control de accesos, plataforma tecnológica, sensorización ambiental, señalización, peatonalización y otras medidas de movilidad sostenible.

El Informe también reconoce que, durante el periodo analizado, Ciudad Real no presentaba incumplimientos estructurales de los valores límite de calidad del aire, circunstancia que este Ayuntamiento no invoca como exención de la obligación legal de establecer una ZNE, pero sí como elemento objetivo de contexto para el diseño y graduación de las medidas.

A esto se añade la evolución posterior del proceso, expresamente considerada relevante por la propia Cámara de Cuentas, que solicitó información específica sobre los hechos posteriores al 31 de marzo de 2025.

La documentación aportada acreditó que durante 2025 se cumplió la tramitación del nuevo PMUS y de la Ordenanza reguladora y que, en mayo de 2026, el Ayuntamiento comunicó la plena implantación y funcionamiento del sistema, incluyendo la operatividad del control de acceso, la plataforma tecnológica, la señalización, la vigilancia y el régimen sancionador.

Por tanto, la valoración final de la actuación municipal debería establecer una correspondencia suficiente entre todos estos hechos y las conclusiones alcanzadas.

Este Ayuntamiento no cuestiona que el Informe Definitivo debe reflejar el incumplimiento temporal existente a 31 de marzo de 2005. Esa circunstancia forma parte de la realidad fiscalizada y no se pretende desconocerla.

Lo que se considera necesario es que dicha constatación no absorba o desplace el resto de hechos igualmente acreditados hasta el punto de proyectar una imagen incompleta del proceso seguido por el Ayuntamiento de Ciudad Real.

En este sentido, debe diferenciarse entre la constatación objetiva de un retraso en la plena implantación y otras valoraciones más amplias relativas a la eficacia, eficiencia, planificación o grado de ejecución de la actuación municipal.

El principio de proporcionalidad en la valoración exige que la intensidad de las conclusiones guarde relación con el conjunto de circunstancias acreditadas y no exclusivamente con uno de los hitos temporales examinados.

REGISTRADO DE SAUSA Número: 20260052106 Fecha: 27/04/2016 13:37:19 Departamento: MOVILIDAD

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NUPV04V09LJ00903
Firmado por ALCALDE DEL AYTO. DE CIUDAD REAL FRANCISCO CASASnovas. AGENZIA e 07/06/2006 12:16:14

Documenta conta de 20 páginas. Página 17 de 20



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA VIECHA

Co-Blog: Security-De-Verschuivers.blogspot.nl 32AA ACES 1405D 725J R3793

87. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La compatibilité de la qualité des documents et des informations est disponible en ligne dans certains cas, mais pas en

1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576



Código de Verificación de la Autenticidad del Documento
Firmado por el Ayuntamiento de Ciudad Real
El 27/09/2026 a las 12:14:14

Resolución de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, de 27 de septiembre de 2026, por la que se resuelve el recurso de amparo interpuesto por el Ayuntamiento de Ciudad Real, contra la resolución de la Junta de Gobierno Municipal de Ciudad Real, de 27 de marzo de 2025, por la que se aprueba el Plan Municipal de Zonas de Bajas Emisiones (PMZE) de Ciudad Real.

Documento firmado electrónicamente por el Ayuntamiento de Ciudad Real, en su calidad de Entidad Pública, el 27 de septiembre de 2026 a las 12:14:14. El documento consta de 20 páginas. Página 15 de 20.



Cámara de Cuentas
Castilla-La Mancha

Así, una valoración equilibrada de la actuación del Ayuntamiento debería reflejar conjuntamente:

- la inexistencia de una ZBE plenamente operativa a 31 de marzo de 2025;
- el grado material de ejecución ya alcanzado en distintas actuaciones;
- la ejecución completa o muy avanzada de determinadas inversiones;
- la existencia de infraestructuras tecnológicas y actuaciones de movilidad sostenible;
- la situación objetiva de la calidad del aire;
- la posterior regularización jurídica del instrumento de planificación;
- la aprobación definitiva del PMUS y de la Ordenanza;
- y la posterior implantación operativa comunicada durante el procedimiento fiscalizador.

La consideración conjunta de estos elementos no supone relativizar el incumplimiento temporal constatado, sino situarlo dentro de la realidad completa del proceso administrativo desarrollado.

Además, el propio Informe Provisional incorpora hechos posteriores porque los considera relevantes para completar el análisis. Resultaría, por tanto, coherente que dicha evolución tuviera también una traducción efectiva en las conclusiones del Informe Definitivo y no quedara limitada a una mera referencia descriptiva.

Por todo ello, se solicita que las conclusiones del Informe Definitivo sean revisadas a fin de reforzar la correspondencia entre los hechos acreditados y las valoraciones finalmente formuladas respecto del Ayuntamiento de Ciudad Real, incorporando de forma expresa el grado de ejecución material alcanzado, las actuaciones tecnológicas y urbanísticas realizadas, la situación de la calidad del aire como elemento contextual, la regularización jurídica del proceso y la evolución posterior de la Zona de Bajas Emisiones. Todo ello sin perjuicio de mantener la constatación objetiva del retraso existente a 31 de marzo de 2025, pero evitando que dicha circunstancia determine por sí sola una valoración global que no refleje la totalidad de la actuación municipal acreditada en el expediente.

Por todo cuanto antecede,

SOLICITA A LA CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA LA MANCHA:

Primero. Que tenga por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones formuladas por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real en relación con el Informe Provisional de Fiscalización conjunta sobre el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones.

CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Seguro de Verificación: 5EAA AGES H459 TEJH KEV8



57. ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La integridad de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en: <https://sede.ccam.es/verificacion>

Pág. 15 de 20



Revista del Círculo de los Capitulados, número 10
Registro de entrada al IRIJ 2012
12/05/2012 11:13



Clifford Neal
 1901-1983

Segundo. Que, en la elaboración del Informe Definitivo, se diferencie expresamente entre el grado de ejecución material y tecnológica de las actuaciones vinculadas a la ZRI, el grado de desarrollo normativo y la plena entrada en funcionamiento jurídico y operativo del sistema.

Tercero. Que se incorporen a la valoración del Ayuntamiento de Ciudad Real los grados de ejecución material reflejados en el propio Informe Provisional y, en particular, la existencia de actuaciones con ejecución completa y otras con niveles de ejecución superiores al 80 % y al 90 %, en los términos expuestos en la Atestación Segunda.

Cuarto. Que se revise o matice la referencia a un "limitado nivel de ejecución material" cuando se proyecte sobre la actuación del Ayuntamiento de Ciudad Real, adecuándola a los datos objetivos contenidos en el propio informe.

Quinto. Que se revise, matice o motive de forma específica la referencia a un "riesgo relevante de ineficiencia" y a una "falta de correspondencia entre la financiación obtenida y el grado de ejecución alcanzado", distinguiendo entre el retraso en la plena operatividad de la ZIE y la efectiva ejecución e integración posterior de las inversiones financiadas.

Sendo. Que se revise o matice a referencia a una eventual "desconexión entre planificación y ejecución", teniendo en cuenta la utilización de medios técnicos municipales y la posterior materialización de las actuaciones preparadas y contratadas.

Séptimo. Que se incorpore expresamente a la valoración del proceso el Informe Jurídico de la Secretaría General del Pleno de 6 de junio de 2025, expediente ART0042025/06325, y la necesidad derivada del mismo de disponer de un PMUS jurídicamente válido antes de culminar la aprobación de la Ordenanza reguladora de la ZMI.

Octava. Que se valore la secuencia seguida por el Ayuntamiento a partir de junio de 2025 desde la perspectiva de la seguridad jurídica, sin atribuir a dicha circunstancia efectos justificativos retroactivos respecto del retraso anterior.

Noveno. Que la situación objetiva de la calidad del aire de Ciudad Real sea considerada como elemento contextual relevante para el dolo y la proporcionalidad de las medidas, sin atribuirle carácter exonerador de la obligación legal de establecer una ZNE.

Décimo. Que los hechos posteriores requeridos por la propia Cámara de Cuentas mediante oficio de 8 de mayo de 2026 tengan un reflejo suficiente y efectivo en las conclusiones del Informe Definitivo.

Undécimo. Que se haga constar adecuadamente la posterior aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y de la Ordenanza reguladora y proyecto de ZBE, en los términos acreditados en la documentación aportada por el Ayuntamiento.

Duodécimo. Que se incorpore a las conclusiones la información formalmente comunicada por el Ayuntamiento respecto de la posterior operatividad del sistema de



REGISTRO DE SAUDAS NÚMERO 236003108 FEVER 27 DE 2016 13:01:19 DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: A307940195.00000009
Firmado por ALCALDE DEL AYTO. DE CIUDAD REAL / RANOS CO CAÑIZALES JIMÉNEZ, J. a las 14:14
El documento se creó el 22/04/2018 a las 19:20. El documento se firmó el 22/04/2018 a las 19:20.



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Código Único de Verificação: 02AA ACES 14050 703J R 0707

83. ALLEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

La reproducción de este material de este documento y su transformación para su uso de acuerdo con las leyes correspondientes quedan permitidas.

May 1996/June 2000



Journal of Cultural Heritage Management and Practice
 Volume 10 Number 1
 February 2020



Cited Real
2000-2001, 2002

control de accesos, plataforma tecnológica, señalización, vigilancia y régimen sancionador, diferenciando, en su caso, dicha información de las limitaciones de verificación externa que la Cámara considere existentes.

Dedicatoria. Que se revise nuevamente la documentación relativa a la delimitación territorial de la ZBE incorporada al PMUS definitivamente aprobado y se adecue la conclusión correspondiente al contenido efectivamente acreditado.

Dedimoscuarta. Que las expresiones valorativas contenidas en el Informe respecto del Ayuntamiento de Ciudad Real sean suficientemente motivadas, identificando de manera concreta los hechos objetivos que sustentan cada una de ellas.

Decimoquinta. Que, a la vista de todo lo anterior, se incorporen al Informe Definitivo las modificaciones que resulten procedentes para que la valoración final de la actuación del Ayuntamiento de Ciudad Real responda de forma completa, objetiva y proporcionada al conjunto de hechos y documentación obrantes en el expediente. Todo ello sin perjuicio del pleno reconocimiento por este Ayuntamiento de la función fiscalizadora que corresponde a la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha y reafirmando la voluntad de colaboración institucional mantenida durante todo el procedimiento.

En Ciudad Real, a la fecha de la firma digital.

RECEBIMOS DE SAUDIA NUMBER: 30.260.00521166 Fecha: 27/06/2024 18:37:13 Departamento: MOVILIDAD

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: N279V9V3LS-0399-03
Firmado por ALCALDE DEL AYTO DE CIUDAD REAL FRANCISCO CASQUERO SÁENZ e 27/06/2006 12:14:14
El documento consta de 20 páginas. Página 20 de 20



CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

CC-BY-NC-ND 4.0 International license.

67. ALLEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN

It is recommended that the author(s) of this article be cited as follows: *Journal of Management Inquiry*, 18(1), 1-10.

1994, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685

6.2. Alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Toledo.



AYUNTAMIENTO DE
TOLEDO

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD

2025-2026
Área: Movilidad y Transportes
Presupuesto 2025-2026
CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA
CALLE RECOLETOS, 1-2
45001 Toledo Toledo

CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Calle Recoletos 1, planta 2ª | 45001 Toledo

SEGUNDO INFORME DE IMPLANTACIÓN DE ZONA DE BAJAS EMISIONES EN LA CIUDAD DE TOLEDO

Se ha recibido oficio del día 31 de junio de 2026 de la Cámara de Cuentas de Castilla La Mancha dando traslado del informe provisional de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas y OCEX autonómicos sobre el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones en los municipios, al objeto de que formulen las alegaciones que estime procedentes en el plazo de treinta días naturales.

Tras el informe que les fue remitido desde este Ayuntamiento, fechado el 18 de mayo de 2026, que damos por reproducido, en respuesta al mencionado oficio se informa lo siguiente:

- 1.- Este Ayuntamiento tiene aprobado el 2 de septiembre de 2025 el Proyecto de implantación de la zona de bajas emisiones en la ciudad de Toledo "ZBE-CASCO HISTÓRICO".
- 2.- Con fecha 18 de mayo de 2026 el área de obras infraestructuras y medio ambiente eficiencia energética y sostenibilidad propone una rectificación no sustancial del proyecto de implantación, a la vista de las mediciones de la calidad del aire y de los flujos de tráfico de vehículos en la zona desde la aprobación inicial del proyecto.
- 3.- Al día de la fecha se encuentra pendiente que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo, como Órgano competente, apruebe rectificar el proyecto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Toledo "ZBE-CASCO HISTÓRICO" con el fin último de aprobar, con el suficiente consenso, la ordenanza de creación y gestión de las zonas de bajas emisiones en el municipio de Toledo.

El Adjunto de Movilidad, Transportes, Interior y Personal
(firmado digitalmente)

SANCHEZ CASTAÑEDA
PATRICIO - DNI 52363973B

Firmado digitalmente por SANCHEZ
CASTAÑEDA PATRICIO - DNI 52363973B
Fecha: 2026.06.04 12:35:05 +02'00'

A LA CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

6.3. Tratamiento de las alegaciones.

A continuación, se exponen y valoran individualmente las alegaciones formuladas por los Ayuntamientos de Ciudad Real y Toledo. Para su adecuada identificación, y respecto al Ayuntamiento de Ciudad Real, se conserva la numeración de su escrito de alegaciones y se incorpora una breve descripción del asunto sobre el que versan.

6.3.1. Ayuntamiento de Ciudad Real

Alegación primera. - Sobre la necesidad de diferenciar entre la implantación material y tecnológica y la plena implantación jurídica y operativa de la Zona de Bajas Emisiones.

No se acepta la alegación. El informe reconoce y refleja expresamente el grado de ejecución de las actuaciones materiales y tecnológicas vinculadas al proyecto de ZBE, por lo que no puede afirmarse que dichas actuaciones hayan sido ignoradas o insuficientemente consideradas en el proceso fiscalizador.

Al tratarse de una fiscalización coordinada entre el TCu y los OCEX, el objeto de la actuación, definido en las Líneas Básicas y Directrices Técnicas comunes, es verificar la efectiva implantación de las ZBE y el estado del proceso a 31 de marzo de 2025. Por ello, la ejecución de actuaciones materiales y tecnológicas, aun siendo relevante, no acredita por sí sola la implantación y operatividad de la ZBE en dicha fecha.

Alegación segunda. – Sobre la valoración del grado de ejecución material alcanzado.

No se acepta, ya que el informe no cuestiona la ejecución de determinadas actuaciones materiales y tecnológicas, cuyo grado de avance aparece recogido en el mismo. No obstante, dicho avance no se tradujo en la implantación efectiva de la ZBE a la fecha de referencia de la fiscalización.

Alegación tercera. - Sobre la valoración de la eficacia y eficiencia de los fondos públicos.

No se acepta, ya que la alegación no desvirtúa la observación formulada. El riesgo señalado en el informe se refiere a la falta de obtención del resultado final perseguido por las actuaciones financiadas a la 31 de marzo de 2025, y no a la mera ejecución presupuestaria de las inversiones realizadas.

Alegación cuarta. – Sobre la valoración de la planificación técnica y de la contratación.

No se acepta. La observación formulada en el informe no cuestiona la existencia de actuaciones de planificación, contratación o ejecución vinculadas al proyecto de ZBEs, cuya realización se encuentra recogida en el propio informe. La conclusión alcanzada debe interpretarse en el contexto del objeto de la

fiscalización, que consistía en verificar el grado de implantación efectiva de la ZBE a 31 de marzo de 2025.

En este sentido, la fiscalización constató que, pese a la realización de actuaciones preparatorias, materiales y tecnológicas y a los recursos destinados a tal fin, dichas actuaciones no habían culminado en la implantación efectiva y operativa de la ZBE a 31 de marzo de 2025. Por tanto, la observación contenida en el informe no se refiere a la inexistencia de actuaciones de ejecución derivadas de la planificación realizada, sino a la falta de correspondencia entre el conjunto de actuaciones desarrolladas y la consecución del resultado final perseguido por la normativa vigente y por los proyectos impulsados por el Ayuntamiento.

Alegación quinta. – Sobre la interpretación de la estrategia progresiva seguida por el Ayuntamiento y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del proceso.

No se acepta dado que la fiscalización se refiere a la situación existente a 31 de marzo de 2025 y la existencia de dificultades relacionadas con la seguridad jurídica de los instrumentos de planificación no altera la conclusión relativa a la falta de implantación efectiva de la ZBE en dicha fecha.

Alegación sexta. – Sobre la consideración de los hechos posteriores y su reflejo en las conclusiones.

No se acepta porque, la responsabilidad de la CCCLM es expresar su opinión conforme a las GPF-OCEX, y según lo establecido en estas, los hechos posteriores no modifican la conclusión de fiscalización referida a la situación existente a 31 de marzo de 2025, por tanto, no deben tener su reflejo en las conclusiones del informe de fiscalización, y sin embargo al considerarse como información relevante para la adecuada comprensión del proceso de implantación de la ZBE, se reflejan en el apartado de hechos posteriores del informe definitivo conforme a la GPF 1560. Esta incorporación tiene una finalidad exclusivamente informativa, sin que ello suponga una modificación del criterio de fiscalización ni del juicio emitido sobre el grado de implantación efectiva de la ZBE a la fecha de referencia analizada.

Alegación séptima. - Sobre la motivación de determinadas valoraciones contenidas en el Informe.

No se acepta, al no apreciarse insuficiencia de motivación en las conclusiones del informe provisional ni aportarse evidencia que desvirtúe los hallazgos que las sustentan. La discrepancia manifestada por la entidad fiscalizada se refiere al juicio profesional derivado de la valoración de los hechos constatados, que se ha realizado de conformidad a las GPF vigentes, sin que ello constituya motivo suficiente para alterar las conclusiones de la fiscalización. La valoración realizada en el informe, y a la que hace referencia la alegación, se circunscribe al

121

cumplimiento del objetivo legal de disponer de una ZBE implantada y operativa. Y se ha realizado de conformidad con las directrices y criterios que se consensuaron de manera conjunta por el TCu y los OCEX. Aunque el Ayuntamiento había desarrollado diversas actuaciones asociadas al proyecto, a 31 de marzo de 2025 dicho objetivo no se había alcanzado, por lo que no podía considerarse cumplida la exigencia establecida en la LCCTE

Alegación octava. - Sobre el principio de proporcionalidad y la necesaria correspondencia entre los hechos acreditados y las conclusiones del informe.

No se acepta. La entidad manifiesta su discrepancia con determinadas valoraciones contenidas en el informe provisional, pero no aporta hechos nuevos ni evidencia adicional que desvirtúe los hallazgos obtenidos durante la fiscalización. Las conclusiones formuladas derivan de la comparación entre la situación existente a 31 de marzo de 2025 y los criterios establecidos en la LCCTE, el Real Decreto 1052/2022, las Líneas Básicas y las Directrices Técnicas de la actuación. La existencia de actuaciones materiales y tecnológicas ejecutadas no altera el hecho de que la ZBE no se encontraba plenamente implantada y operativa en la fecha de referencia examinada. En consecuencia, la valoración efectuada resulta coherente con los objetivos de la fiscalización y con la evidencia obtenida, por lo que no procede modificar las conclusiones del informe.

Respecto del contenido restante del escrito del Ayuntamiento de Ciudad Real, esta Cámara entiende que las cuestiones planteadas han quedado suficientemente atendidas y respondidas en los apartados correspondientes al análisis y valoración de las alegaciones presentadas.

6.3.2. Ayuntamiento de Toledo.

No se acepta la alegación.

El escrito presentado por el Ayuntamiento no contiene alegaciones dirigidas a cuestionar los hechos constatados, los criterios aplicados o las conclusiones recogidas en el informe provisional, sino que se limita a informar sobre actuaciones desarrolladas con posterioridad a la fecha de referencia de la fiscalización.

La presente actuación se enmarca en una fiscalización coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo, cuyo objeto es verificar el estado de implantación de las ZBE a 31 de marzo de 2025. En consecuencia, las conclusiones del informe deben referirse a la situación existente en dicha fecha.

122

Informe que se aprueba a propuesta de la auditora María Victoria Galán Mora, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente.



NIF: S4500435E

Documento bajo custodia en Sede Electrónica

CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

SPLOC ZBE_Informe definitivo - SEFYCU 7257462

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://sede.camaradecuentasclm.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): 2ZAA ACLH JDL2 CYHY CY4D

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	El Presidente Fernando Andújar Hernández	Firma electrónica avanzada - FNMT-RCM - 30/09/2026 14:23 FERNANDO ANDUJAR HERNANDEZ